Compliance

PROFESSORA
Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon



ACESSE AQUI O SEU LIVRO NA VERSÃO **DIGITAL!**

EXPEDIENTE

Coordenador(a) de Conteúdo
Isis Carolina Massi Vicente

Projeto Gráfico e Capa
André Morais, Arthur Cantareli e Matheus Silva

Editoração
Juliana Duenha e Lucas Pinna

Design Educacional
Lucio Ferrarese

Curadoria
Eloá Gama

Revisão Textual
Cindy Luca e Meyre Barbosa

Ilustração
Eduardo Aparecido e Geison Ferreira

Fotos
Shutterstock

FICHA CATALOGRÁFICA

U58 **Universidade Cesumar - UniCesumar.**

Compliance / Regiane de Oliveira Andreola Rigon. - Indaial, SC: Arqué, 2023.

176 p. : il.

ISBN papel 978-85-459-2568-2
ISBN digital 978-85-459-2569-9

"Graduação - EaD".

1. Compliance 2. Serviços 3. Juridicos. 4. Regiane de Oliveira Andreola Rigon. 5. I. Título.

CDD - 378.81

Núcleo de Educação a Distância.

Bibliotecária: Leila Regina do Nascimento - CRB- 9/1722.

Ficha catalográfica elaborada de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

UniCesumar

NEAD - Núcleo de Educação a Distância
Av. Guedner, 1610, Bloco 4 Jd. Aclimação - Cep 87050-900 | Maringá - Paraná
www.unicesumar.edu.br | 0800 600 6360

AVALIE ESTE LIVRO!



ACESSE O QRCODE

CRIAR MOMENTOS DE APRENDIZAGENS INESQUECÍVEIS É O NOSSO OBJETIVO E POR ISSO, **GOSTARÍAMOS DE SABER COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA.**

Conta para nós! leva ***menos de 2 minutos*** *Vamos lá?!*

DIGITE O CÓDIGO

02511441

Aa

RESPONDA A PESQUISA

?

...

MINHA HISTÓRIA
MEU CURRÍCULO



Aqui você pode conhecer um pouco mais sobre mim, além das informações do meu currículo.

Regiane de Oliveira Andreola Rigon

Sou a Professora Regiane de Oliveira Andreola Rigon. Minha vida profissional foi precedida de uma certeza de que o caminho na área jurídica era uma escolha certeira, sempre agregando conhecimento com leituras e cursos paralelos. Saí de Foz do Iguaçu ainda adolescente para estudar em Curitiba, mas foi em Londrina que fiz faculdade, no lindo *campus* da Universidade Estadual de Londrina, onde também iniciei minha vida profissional como advogada e constituí família. Sou casada com um homem de sorte (mas sempre lembro que eu tenho mais sorte ainda), Marcelo, e tenho um filho incrível, Pedro, que já está na universidade, cursando Engenharia Química. Nosso pequeno núcleo familiar também conta com nosso cachorro de raça com alma de vira-lata, Bilu, um *west highland white terrier* sistemático e protetor. Minha vida profissional, nesses mais de vinte e quatro anos, foi marcada, também, por minha participação efetiva em várias organizações da sociedade civil (como Ordem dos Advogados do Brasil e Fórum Londrina Desenvolve), como forma de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e também agregar conhecimento e experiências à minha vida.

Como *hobby (passatempo)*, pratico *trekking* (caminhadas em meio à natureza) e participo de corridas, em especial as corridas de trilha, paixão que divido com meu marido. A gastronomia é outra área de que gosto muito, e já fiz um curso de chef profissional. Nos esportes, e sempre em busca de estar perto do meu único filho, não posso deixar de mencionar a recente paixão pelo *beach tennis*, esporte que tem conquistado cada vez mais praticantes no Brasil e que costumo brincar que se trata não de um esporte, mas de uma verdadeira seita. Não poderia finalizar minha apresentação sem mencionar que há desafios na vida que nos elevam a outro patamar, e isso aconteceu comigo após superar um câncer, em 2018. Como sempre digo, agradeço que isto tenha acontecido comigo, e não com meu filho, e tive a oportunidade de vencer a doença e ressignificar - de fato - minha vida nos mais variados aspectos. E, foi a partir desta "virada de chave" que o *compliance* surgiu em minha vida profissional, de forma apaixonante e transformadora.

http://lattes.cnpq.br/8328858012395893

COMPLIANCE

A sustentabilidade e o alcance dos objetivos das organizações, em especial das empresas quando se fala em lucratividade, são metas vivenciadas no dia a dia corporativo. Por sua vez, integridade é um tema que ganha cada vez mais relevância neste ambiente, de forma a fortalecer as relações institucionais e comerciais, garantir segurança dos negócios realizados, impactar, positivamente, as partes envolvidas e, também, reprimir o financiamento de atividades ilícitas, como o terrorismo e outras práticas. É possível ser sustentável, ter lucro, alcançar os objetivos da empresa e, ao mesmo tempo, ter uma atuação íntegra? No ambiente corporativo, a reputação de uma empresa pode prejudicar ou favorecer a sua sustentabilidade?

De forma sucinta e introdutória, é necessário ter em mente que *Compliance* pode ser definido como um sistema de gestão de riscos e de políticas de conformidade às leis, às normas, aos padrões éticos e de integridade, aos regulamentos internos e externos a que está submetida determinada organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos. A ideia central desta obra é que você entenda e compreenda que é, sim, possível ser sustentável, ter lucro, alcançar os objetivos da empresa e, ao mesmo tempo, ter uma atuação íntegra - inserindo ferramentas de compliance como parte estratégica do negócio. Também é objetivo desta obra que você compreenda que *Compliance* tem importância destacada no mundo corporativo atual, assim como compreenda os impactos negativos de não conformidades nos negócios e dos possíveis danos reputacionais (além de outros), de forma a concluir que a reputação de uma empresa pode – dependendo, ser negativa ou positiva – prejudicar ou favorecer a sua sustentabilidade.

Pare por um minuto, feche seus olhos, imagine uma empresa em funcionamento, com seus vinte e tantos funcionários (por exemplo), e pense a respeito.

Neste cenário, o *compliance* – tido (de forma muito sucinta) como conformidade às normas (internas e externas) que regem determinado negócio – tem alcançado destaque e sido difundido no meio corporativo, de modo que – baseado na gestão de riscos -, traga benefícios operacionais, financeiros e reputacionais para as empresas que implantam um sistema (ou algumas ferramentas) de gestão de *compliance* em sua estrutura.

PROVOCAÇÕES INICIAIS

Na Unidade 1, você iniciará o aprendizado sobre o tema *Compliance,* por meio da apresentação de um *over view* (visão geral) sobre o tema, com questionamentos que possam remeter à aplicação prática do *Compliance* no dia a dia de uma organização, bem como por meio da apresentação de conceitos possíveis, uma introdução à norma ABNT NBR ISO 37301 (que trata dos Sistemas de Gestão de *Compliance*/SGC) e apresentação de um fluxograma de SGC.

Na Unidade 2, abordarei dois dos pilares do *Compliance*: Suporte da Alta Administração e, Mapeamento e Avaliação de Riscos. Você analisará e terá informações que lhe auxiliarão a compreender que, mais do que uma necessidade, o comprometimento da Alta Administração com o *Compliance* é uma condição de sucesso da implantação e efetivação do sistema; e que o mapeamento e gestão de riscos pode ser considerado como o escopo principal de um sistema de *Compliance*, contribuindo para desmistificar a ideia de que tal sistema é um programa de ética e integridade, pura e simplesmente.

Na Unidade 3, abordarei o conteúdo em torno de mais três pilares de um Sistema de *Compliance*: Código de Conduta e Políticas de *Compliance*; Controles Internos,Treinamento e Comunicação. Você compreenderá que: *a)* o estabelecimento de regras internas pode ser extremamente vantajoso para todas as organizações e partes envolvidas, desde que feito de acordo com as especificidades da organização; *b)* o estabelecimento prévio de formas de controle pode evitar dores futuras e a existência de um ambiente de insegurança frente às possíveis ações e consequências diante de uma não conformidade; e *c)* para o desenvolvimento de uma cultura positiva de *compliance*, treinamento e comunicação claros e eficientes são peças chaves e imprescindíveis para o sucesso do programa.

Na Unidade 4, debaterei com você sobre outros três temas que podem ser considerados, também, como pilares de um Sistema de *Compliance*: investigações internas, *due diligence*, monitoramento e auditoria. A ideia é que, com conteúdo escrito, vídeos, filmes, indicação de livros e leituras diversas, você possa aprimorar o seu conhecimento e agregar valor ao seu currículo, permitindo-lhe ter uma noção geral em torno destes temas e o(a) instigar a buscar cada vez mais informações e conteúdos que possam lhe favorecer no meio corporativo, seja como empreendedor, seja como colaborador.

PROVOCAÇÕES INICIAIS

Na Unidade 5, você dará continuidade ao aprimoramento de seu aprendizado sobre o tema *Compliance*, em especial, considerando a importância crescente e cada vez mais destacada em torno da existência de uma cultura de integridade nos negócios; de sustentabilidade e governança; de construção e de defesa do capital reputacional das organizações, públicas ou privadas, com fins econômicos, ou não. Você também realizará algumas reflexões em torno desta carreira promissora e em franca expansão.

A ideia desta obra é que você, caro(a) estudante, tenha uma visão geral sobre *compliance*, adquira conhecimento, agregue valor ao seu currículo ao estudar e aprender sobre seus ditos pilares e sobre outras questões relevantes em torno da área, como mercado de trabalho, implantação em pequenas empresas, abordagem anticorrupção, e, ao final, entenda que *compliance* pode ser uma ferramenta extremamente útil e estratégica de gestão nas empresas para o alcance de seus objetivos, bem como compreenda a importância do tema no ambiente corporativo. Vamos lá!

RECURSOS DE IMERSÃO

REALIDADE AUMENTADA

Sempre que encontrar esse ícone, esteja conectado à internet e inicie o aplicativo Unicesumar Experience. Aproxime seu dispositivo móvel da página indicada e veja os recursos em Realidade Aumentada. Explore as ferramentas do App para saber das possibilidades de interação de cada objeto.

RODA DE CONVERSA

Professores especialistas e convidados, ampliando as discussões sobre os temas.

PÍLULA DE APRENDIZAGEM

Uma dose extra de conhecimento é sempre bem-vinda. Posicionando seu leitor de QRCode sobre o código, você terá acesso aos vídeos que complementam o assunto discutido.

PENSANDO JUNTOS

Ao longo do livro, você será convidado(a) a refletir, questionar e transformar. Aproveite este momento.

EXPLORANDO IDEIAS

Com este elemento, você terá a oportunidade de explorar termos e palavras-chave do assunto discutido, de forma mais objetiva.

NOVAS DESCOBERTAS

Enquanto estuda, você pode acessar conteúdos online que ampliaram a discussão sobre os assuntos de maneira interativa usando a tecnologia a seu favor.

OLHAR CONCEITUAL

Neste elemento, você encontrará diversas informações que serão apresentadas na forma de infográficos, esquemas e fluxogramas os quais te ajudarão no entendimento do conteúdo de forma rápida e clara

Quando identificar o ícone de **QR-CODE**, utilize o aplicativo **Unicesumar Experience** para ter acesso aos conteúdos on-line. O download do aplicativo está disponível nas plataformas: Google Play App Store

CAMINHOS DE APRENDIZAGEM

1 **11**

CONCEITO DE *COMPLIANCE*

2 **41**

COMPLIANCE — PILARES: COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO, MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

3 **71**

COMPLIANCE - PILARES: CÓDIGO DE CONDUTA E POLÍTICAS DE *COMPLIANCE*; CONTROLES INTERNOS; TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

4 **101**

COMPLIANCE - PILARES: INVESTIGAÇÕES INTERNAS, *DUE DILIGENCE*, MONITORAMENTO E AUDITORIA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

5 **139**

COMPLIANCE - DESAFIOS E PERSPECTIVAS

1 Conceito de *Compliance*

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Nesta unidade, você iniciará o aprendizado sobre o tema Compliance por meio da apresentação de um overview (visão geral) sobre o tema, com questionamentos que remeterão à aplicação prática do *Compliance* no dia a dia de uma organização. Além disso, serão expostos conceitos possíveis, realizada uma introdução à norma ABNT NBR ISO 37301, que trata dos Sistemas de Gestão de Compliance (SGC), e exibido um fluxograma de SGC. Por fim, serão feitas algumas reflexões acerca dessa carreira promissora e com tanto destaque na atualidade.

Caro(a) aluno(a), será que você, assim como eu, teve dificuldade de entender onde e quando o *Compliance* pode ser enquadrado em nossa vida e na vida das organizações (sejam públicas, sejam privadas)? Para tentar te auxiliar, eu proponho uma reflexão sobre as seguintes perguntas: quando você inicia a prática de um esporte ou joga baralho com os amigos, você se atenta em saber as regras do jogo antes de começar? Saber as regras do jogo pode fazer diferença no resultado final? Por quê?

No mundo dos negócios ou de qualquer instituição, da mesma forma, conhecer as regras "do jogo" é importante: mais do que isso, é fundamental para o sucesso dos negócios. Logo, é válido perguntar: você conhece as principais regras que se aplicam ao seu empreendimento ou onde trabalha? Essas regras mudam com o passar do tempo? Você se mantém atualizado(a)?

Agora, tente visualizar, em sua mente, uma cultura corporativa tóxica, isto é, um ambiente de trabalho cercado de medo e intrigas. Reflita: essa cultura tem influência no dia a dia da empresa ou no resultado final do produto ou do serviço entregue? Essa cultura pode trazer prejuízo financeiro ou má reputação para o negócio?

Este material explorará esse contexto, apresentando-lhe provocações, conceitos, reflexões, experimentação, desafios e perspectivas. Vamos lá!

Entender o que é *Compliance* e a importância dele ao mundo atual, assim como reconhecer e compreender o nível de maturidade em *Compliance* de cada organização (pública ou privada) constituem um diferencial positivo na bagagem de conhecimentos do profissional da área. Outro diferencial positivo é entender que não se deve tratar o tema como se ele fosse tão somente um ideal de conduta, algo romantizado e do mundo das ideias.



É necessário compreender e disseminar a cultura positiva de *Compliance*, que é um conjunto de medidas e procedimentos realizados, com o objetivo de **evitar, detectar e remediar a ocorrência de irregularidades (das mais variadas áreas e origens), fraudes e corrupção**, propiciando ganhos operacionais, financeiros e de reputação.

A famosa frase dita pelo ex-Procurador Geral de Justiça americano, Paul McNulty, e que se tornou um bordão conhecido no meio é representativa da importância do tema: "*If you think compliance is expensive, try non*

compliance". Em uma tradução para o português, ela significa: "se você pensa que o *Compliance* é caro, experimente não atendê-lo". Em outras palavras: mais caro que investir em *Compliance*, é não investir.

Riscos operacionais, financeiros e de reputação, sanções aplicadas por órgãos de fiscalização, mudanças normativas, pressão por parte das pessoas interessadas na empresa (internas e externas): todas essas variáveis fazem (ou devem fazer) com que as empresas vejam e pensem no *Compliance* como um investimento e um diferencial competitivo concreto, e não meramente um custo.

Uma ótima forma de aprender e dar concretude ao conhecimento é assistir a vídeos, a filmes e a documentários. Para te ajudar a entender a importância de seguir as políticas de conformidade de uma organização e gerir adequadamente os riscos envolvidos na operação do negócio, sugerimos que assista ao vídeo **"*Qual é o papel do compliance dentro da empresa?*", do canal de Cris Amaral, o Compliance Raiz, postado no ano de 2021**. Com esse vídeo, você terá uma visão geral e sintetizada sobre o tema "*Compliance* nas empresas" e receberá algumas desmistificações.

Ao assistir ao vídeo, o que você percebeu? Você percebeu a importância de existirem políticas claras de gestão de riscos e de relato de não conformidades? Analise o material apontado e reflita sobre as seguintes perguntas: o *Compliance* agrega valor à empresa? O *Compliance* pode ser considerado uma ferramenta usada para atingir os objetivos da empresa? Escreva as suas respostas em seu Diário de Bordo!

DIÁRIO DE BORDO



Engana-se aquele que acredita que o *Compliance* é um programa usado para delimitar o que é certo ou errado e que há um padrão de *Compliance* para todo e qualquer negócio. O *Compliance,* também chamado de **Programa de Integridade**, é um sistema vivo e em constante aperfeiçoamento e evolução. Ele precisa ser revisado sistemática e periodicamente. *Compliance* não é sinônimo de código de ética, código de conduta ou "sistema xerife". Além disso, não representa a existência de regras sem sentido, desconexas com o restante da organização, ou um sistema simplesmente bonito e altruísta, a fim de servir de base de propaganda. Isso não é *Compliance* ou Programa de Integridade.

Nessa área, é muito importante o conhecimento sobre a ABNT NBR ISO 37.301, que trata dos Sistemas de Gestão de *Compliance*. Quando se fala em sistema, é preciso entendê-lo como as áreas e os departamentos inter-relacionados ou interativos de uma organização. O SGC deve refletir os valores, os objetivos, as estratégias e os riscos de cada organização, levando em consideração os contextos em que elas estão inseridas. O *Compliance*, portanto, é um **Sistema de Gestão de Riscos e Políticas de Conformidade**, tendo por possíveis ações frente aos riscos: identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar e revisar.

Compliance é uma disciplina atualíssima (apesar de não ser um tema recente) e que tem por finalidade, dentre outras:

Implantar **políticas de conformidade**, com adequação às regras externas e internas de uma empresa (pública ou privada, com ou sem fins lucrativos), independentemente de serem leis, padrões éticos e de integridade, regulamentos internos e externos.

Estabelecer um sistema de gestão de riscos, de forma que a gestão da organização possa ser conduzida com base em informações e bases sólidas para a tomada de decisões durante a operação. Em uma organização, o *Compliance* é uma das peças da estrutura e deve contribuir para o sucesso de todo o negócio e o cumprimento dos objetivos.

Outro aspecto fundamental da **conceituação** de *Compliance* é entender que ele não pode ser romantizado, ou seja, entendido como um devaneio de ética e integridade. Ao longo desta obra, trabalha-se com a ideia de que o *Compliance* deve ser conhecido e entendido como uma necessidade para a sustentabilidade e a perenidade das empresas, apesar de ser comum ouvir, no meio empresarial, que as organizações (por vezes, em razão do desconhecimento sobre o tema) não têm simpatia pelo *Compliance*, mas gostam do que ele pode entregar de resultado.

Dentre as várias finalidades, é preciso compreender que o *Compliance* é um veículo para a organização alcançar os próprios objetivos. Em decorrência disso, é fundamental que a área responsável pelas políticas de conformidade tenha ciência e compreenda o objetivo que a organização quer alcançar. Para isso, antes, a própria empresa deve ter clareza dos próprios objetivos e saber comunicá-los adequadamente aos setores específicos.

Um exemplo muito usado em treinamentos de *Compliance* é o caso do negócio iFood. Qual é o objetivo do negócio? Entregar comida. Contudo, e se demorar três horas para entregar a comida? Talvez, o objetivo não tenha sido cumprido, pois, talvez, o objetivo seja entregar comida rapidamente. Ter conhecimento dos objetivos da organização, a fim de mapear os riscos, é um requisito fundamental da área. Sem ele, o resultado, que é agregar valor ao negócio, estará comprometido.

Para Candeloro, de Rizzo e Pinho (2012 apud SILVA; COVAC, 2019, p. 19), o:

> *Compliance* não existe apenas para assegurar que a instituição cumpra com suas obrigações regulatórias, mas também para assistir à alta administração na sua responsabilidade de observar o arcabouço regulatório e as melhores práticas na execução das estratégias e dos processos decisórios.

Outro aspecto relevante e que tem elevado o *Compliance* a um papel de destaque é a intensificação do combate à corrupção e às práticas criminosas, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras condutas que têm impacto transnacional.

> Estamos testemunhando um período fértil de reflexões globais sobre transparência e integridade das condutas de agentes públicos e privados, em razão dos incontáveis escândalos de corrupção no mundo e seus nefastos efeitos econômicos e sociais. Ao mesmo tempo que observamos a necessidade de reduzirmos os incentivos dos sistemas políticos e econômicos à corrupção, o termo compliance se torna cada vez mais presente nos jornais e na realidade das empresas brasileiras (CARVALHO *et al.*, 2021, p. 49).



Você já leu algo a respeito do *Compliance*? Eu te convido a ler comigo um pequeno trecho do livro *Programa de Integridade no Setor Educacional - Manual de Compliance* que te mostrará a importância e a vantagem de se aprofundar acerca do tema. *Compliance* não é uma área usada para apontar problemas, mas uma área estratégica da organização. Acesse o QR Code!

A palavra *Compliance*, etimologicamente, é proveniente da expressão em inglês "*to comply*" e significa "obedecer", "cumprir", "estar de acordo", "sujeitar-se" e "agir de acordo com alguma norma, pedido ou comando". Há várias definições de *Compliance*: dentre elas, destacam-se, nesta obra, algumas possibilidades que te auxiliarão a refletir sobre o tema:

> Estar em *compliance* é **estar em conformidade** com as regras internas da empresa, de acordo com procedimentos éticos e as normas jurídicas vigentes. No entanto, o sentido da expressão *compliance* não pode ser resumido apenas ao seu significado literal. Em outras palavras, o *compliance* está além do mero cumprimento de regras formais. Seu alcance é muito mais amplo e deve ser compreendido de maneira sistêmica, como um instrumento de mitigação de riscos,

preservação dos valores éticos e de sustentabilidade corporativa, preservando a continuidade do negócio e o interesse dos *stakeholders* (CARVALHO *et al*., 2021, p. 50-51, grifo nosso).



EXPLORANDO IDEIAS

***Stakeholders*:** pode ser traduzido como "partes interessadas". Representa as pessoas, as organizações e as áreas que podem ser afetadas (direta ou indiretamente) por determinada ação.
***Compliance*:** atendimento a todas às obrigações de *Compliance* da organização.
Obrigação de *Compliance*: abrange os requisitos que uma organização, obrigatoriamente, tem que cumprir, além dos requisitos que uma organização voluntariamente escolhe cumprir.
Cultura de Compliance: abarca os valores, a ética, as crenças e a conduta que existem em toda a organização e interagem com as estruturas e os sistemas de controle da organização para produzir normas comportamentais que contribuem com o *Compliance*.
Fonte: adaptado de ABNT (2021).

Segundo Silva e Covac (2019, p. 19):

> O *compliance* teve início nas instituições financeiras, mas logo se transformou em mecanismo regulatório setorial […] sendo adotado em outros setores igualmente regulados, como o farmacêutico e o de telecomunicações, e posteriormente expandindo-se para vários outros. Essa expansão decorre do fato de o *compliance* ser cada vez mais considerado como fator estratégico para as organizações, independentemente de sua natureza jurídica (com ou sem fins lucrativos). A consolidação do *compliance* no atual cenário corporativo e organizacional demonstra a existência de um vácuo entre os valores institucionais e as abundantes possibilidades mercadológicas. Isso evidencia o que foi dito por Marshal Berman: "A moderna humanidade se vê em meio a uma enorme ausência de valores, mas, ao mesmo tempo, em meio a uma desconcertante abundância de possibilidades". [...] O *compliance* pode ser compreendido como um conjunto de disciplinas ou procedimentos destinados a fazer cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as políticas e as diretrizes institucionais, além de detectar, evitar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer dentro da organização.

Além do mais, trata-se de "um programa pelo qual uma organização consiga prevenir e detectar condutas criminosas/ilegais e, também, promover uma cultura que encoraje o cumprimento das leis e uma conduta ética" (SERPA, 2016, p. 14).

A partir da edição da Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa, passou-se a associar firmemente a ideia de *Compliance* à *Compliance* Anticorrupção, o que pode gerar certa confusão, visto que o microssistema anticorrupção é apenas uma das áreas possíveis de atuação do *Compliance*.

A Lei Anticorrupção foi regulamentada em 2015 e, por meio do Decreto Federal nº 11.129, de 11 de julho de 2022, passou a vigorar uma nova regulamentação, que estabelece, no Art. 56 do Capítulo V, uma definição para o Programa de Integridade:

> Art. 56. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de:
>
> I - prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira; e
>
> II - fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.
>
> Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade (BRASIL, 2022, on-line).

Não é unânime o entendimento de que o Programa de Integridade e o Sistema de *Compliance* sejam a mesma coisa. Aqueles que defendem a diferenciação afirmam que o Programa de Integridade deve estar contido em um sistema maior: o de Gestão de Compliance. Entretanto, no Art. 57 do Decreto nº 11.129/2022,

foram estabelecidos, como parâmetros de avaliação de um programa efetivo, os pilares de um Programa de Integridade. Isso nos leva a acreditar no entendimento de que existe similaridade e identificação entre o Programa de Integridade e o Sistema de Gestão de *Compliance*.

> É importante ressaltar que a Lei Anticorrupção também foi proposta com o intuito de criar medidas que "visam a coibir, a prevenir e a combater a prática de ilícitos e a moralizar as relações entre empresas privadas e a Administração Pública".
>
> E é por esse motivo que ela prevê e incentiva a adoção de programas de integridade, a fim de que as pessoas jurídicas estabeleçam, elas mesmas, mecanismos que possam evitar a ocorrência do ato lesivo, ou, caso eles ocorram, que consigam detectá-los, interrompê-los e remediar os danos por eles causados (BRASIL, 2018, p. 8).

Apesar de o *Compliance* estar em franca expansão, ser cada vez mais exigível e haver uma mudança do mercado em relação ao *Compliance*, ao elencá-lo como condição de boa gestão, necessário para a sustentabilidade e a perenidade dos negócios, é fato que todos os negócios não farão a adequação de uma única vez. Também é fato que não há como propor um modelo de *Compliance* padronizado para todo e qualquer negócio. Entender o nível de maturidade (da área) de cada negócio é essencial ao sucesso da implantação e/ou do aperfeiçoamento das políticas de conformidade da organização.

Uma possibilidade para detectar e avaliar o nível de maturidade do *Compliance* é por meio da aplicação de um questionário específico sobre o grau de entendimento. Assim, são apresentados questionamentos coerentes com a espécie, o porte, a complexidade e a estrutura de cada organização.

No meio corporativo, existem, ainda, ferramentas disponíveis para análise. Uma ferramenta possível é a Análise SWOT, proveniente da expressão em inglês *"Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats"*. Ao ser traduzida para o português, a expressão se transforma na conhecida "FOFA": Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. É a partir da verificação dessas condições que é possível alcançar um diagnóstico da situação atual da organização em relação ao tema que é objeto de nosso estudo: o *Compliance*.

OLHAR CONCEITUAL

SWOT



Forças
começar com a listagem dos pontos fortes da empresa que podem favorecer um Sistema de Compliance



Fraquezas
após, identificar as maiores fraquezas, o que pode prejudicar ou dificultar o sucesso de um Sistema de Compliance



Oportunidades
são características que a empresa tem e que favorecem a implementação do Sistema de Compliance



Ameaças
podem estar relacionadas com fatores internos ou externos e que podem afetar de forma negativa o Sistema de Compliance

A finalidade, ao se trabalhar para alcançar um nível de maturidade do *Compliance* da organização, é oferecer uma visão simples e prática, a fim de auxiliar no planejamento das ações para a implantação e/ou o aprimoramento de um sistema de *Compliance*. Esse aprimoramento deve ser contínuo, visto que, ao se intitular "sistema", entende-se que ele é cíclico, ou seja, está em constante reavaliação e aperfeiçoamento.

Compliance por que é importante ou por que é efeito manada? Quando falamos da importância de saber o nível de maturidade do *Compliance* da organização, foi apresentada, como ferramenta, a Análise SWOT. Todavia, também podemos realizar uma diferenciação com base no nível de consciência de cada organização acerca da importância e da necessidade do *Compliance*. Acesse o QR Code!

O *Compliance* pode ser definido como um sistema de gestão de riscos e de políticas de conformidade às leis, às normas, aos padrões éticos e de integridade e aos regulamentos internos e externos a que estão submetidos um determinado

negócio ou determinada organização (pública ou privada). Nessa área, é muito importante conhecer a norma **ABNT NBR ISO 37301**, que é uma norma certificadora internacional que teve a primeira edição veiculada no Brasil em 3 de junho de 2021. Ela trata dos requisitos de um Sistema de Gestão de *Compliance* e estabelece ações que convêm e podem ser praticadas pela organização.

É importante entender que a norma não substitui a legislação e os regulamentos vigentes ou as obrigações contratuais ou estatutárias. O SGC, na forma proposta pela ABNT NBR ISO 37301, deve refletir os valores, os objetivos, as estratégias e os riscos de cada organização, levando em consideração os contextos em que elas estão inseridas e os escopos definidos por elas, ou seja, os objetivos que se pretende atingir (ABNT, 2021).



A importância da ABNT NBR ISO 37301 reside no estabelecimento de orientações e requisitos claros para a implantação de um SGP, em especial, considerando que ela foi lançada no mundo todo, com a finalidade de viabilizar para as organizações uma ferramenta moderna para a implantação de um SGC. Isso não significa que todas as empresas devem seguir rigorosamente o que prevê a ABNT

NBR ISO 37301, porém, caso desejem se certificar, a observância da norma é um requisito indispensável.

Mesmo para aquelas instituições que, inicialmente, não desejam a certificação, seguir o que prevê a ABNT NBR ISO 37301, mesmo que parcialmente, demonstra um bom nível de maturidade em *Compliance*, podendo ser mais eficiente e econômico à organização para a implantação e o aperfeiçoamento do próprio SGC.

Nessa área, além da certificação ISO (o que pode ser um grande diferencial competitivo em um mercado cada vez mais exigente e com grande preocupação frente ao capital reputacional das organizações), encontram-se os "selos de qualidade" como o selo "Pró-Ética":

> O Pró-Ética é uma iniciativa que busca fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que, independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.
>
> [...]
>
> Conscientizar empresas sobre seu relevante papel no enfrentamento da corrupção é um dos objetivos do Pró-Ética. Ao se posicionarem afirmativamente pela prevenção e pelo combate de práticas ilegais, são reduzidos os riscos de ocorrência de fraude e corrupção nas relações entre o setor público e o setor privado.A cada final de edição é realizado um evento para anúncio da lista anual e entrega da marca Pró-Ética para as empresas. Também serão valorizadas e divulgadas as melhores práticas de integridade apresentadas no ano, para ampliar a publicidade em torno das empresas habilitadas (EMPRESA..., [2023], on-line).

Ainda em relação à temática, é possível indicar outra ferramenta para a análise do nível de maturidade do *Compliance* de uma organização. Trata-se do próprio questionário de avaliação a ser respondido pelas empresas interessadas no selo, uma vez que, ao realizar uma análise das perguntas e respostas, é possível que as partes envolvidas averiguem se a instituição está muito distante (ou não) do nível de conformidade esperado para a obtenção do selo.

O questionário de avaliação é dividido em seis áreas, a saber:

- Comprometimento da alta direção e compromisso com a ética.
- Políticas e procedimentos.
- Comunicação e treinamento.
- Canais de denúncia e remediação.
- Análise de risco e monitoramento.
- Transparência e responsabilidade social.

Dentre as perguntas que podem balizar a análise da empresa, encontram-se:

> 1. Envolvimento da Alta Direção com o Programa de Integridade
>
> [...]
>
> 1.2. Os membros da alta direção, de forma pessoalizada, manifestam apoio ao programa de integridade?
>
> [...]
>
> 1.5. Existem critérios formalizados para escolha de membros da alta direção que considerem aspectos de integridade?
>
> [...]
>
> 2. Área Responsável pelo Programa de Integridade
>
> 2.1. A empresa possui uma área/pessoa formalmente responsável pelo programa de integridade no Brasil?
>
> [...]
>
> 2.8. Possui orçamento próprio, proporcional ao porte da empresa, e que possibilite o exercício das atividades da área responsável pelo programa de integridade?
>
> [...]
>
> 12. Transparência e Responsabilidade Social
>
> 12.1. A empresa disponibiliza na internet informações sobre [...].

> 12.1.e) informações sobre contratos firmados com a Administração Pública? [...]
>
> 12.1.g) informações sobre patrocínios e doações realizados? (CGU, 2022, p. 34-42).

Além da certificação ISO e do selo "Pró-Ética", é possível destacar o selo de integridade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA): o "Selo Mais Integridade". Ele "foi instituído com objetivo de fomentar, reconhecer e premiar práticas de integridade por empresas do agronegócio sob a ótica da responsabilidade social, sustentabilidade, ética e ainda o empenho para a mitigação das práticas de fraude, suborno e corrupção (integridade)" (SELO..., [2023], on-line).

É noticiado que as organizações que obtêm o "Selo Mais Integridade", além de contarem com um ganho na própria reputação, aumento de confiança na realização de negócios, fomento de competitividade no mercado e favorecimento de parcerias internacionais, alcançam uma melhor classificação de risco na busca pela obtenção de financiamentos. Dentre os requisitos para o alcance desse selo, encontra-se a exigência de ser pessoa jurídica instalada no país e que desenvolva a prática de agropecuária ou pesqueira de qualquer natureza (SELO..., [2023]).

Retomando a introdução à ABNT NBR ISO 37301, caro(a) aluno(a), deve-se ter em mente que determinar o escopo (delimitação de atividades) de um Sistema de Gestão de *Compliance* é o processo em as organizações estabelecem os limites físico e organizacional no local em que o Sistema de Gestão de *Compliance* será aplicado. Ao fazer isso, a empresa tem a liberdade e a flexibilidade para implementar o Sistema de Gestão de *Compliance* em toda a organização, em uma unidade ou em uma função específica dentro da organização (ABNT, 2021).

Um Sistema de Gestão de *Compliance* eficaz permite que uma organização demonstre o próprio comprometimento em cumprir as leis pertinentes, os requisitos regulamentares, os códigos setoriais da indústria, as normas organizacionais, as normas de boa governança, as melhores práticas geralmente aceitas, a ética e as expectativas da comunidade (ABNT, 2021).

Os objetivos da norma ABNT NBR ISO 37301/2021 são exibidos a seguir:

- melhorar as oportunidades de negócio e sua sustentabilidade;

Ø proteger e melhorar a credibilidade e a reputação da organização;

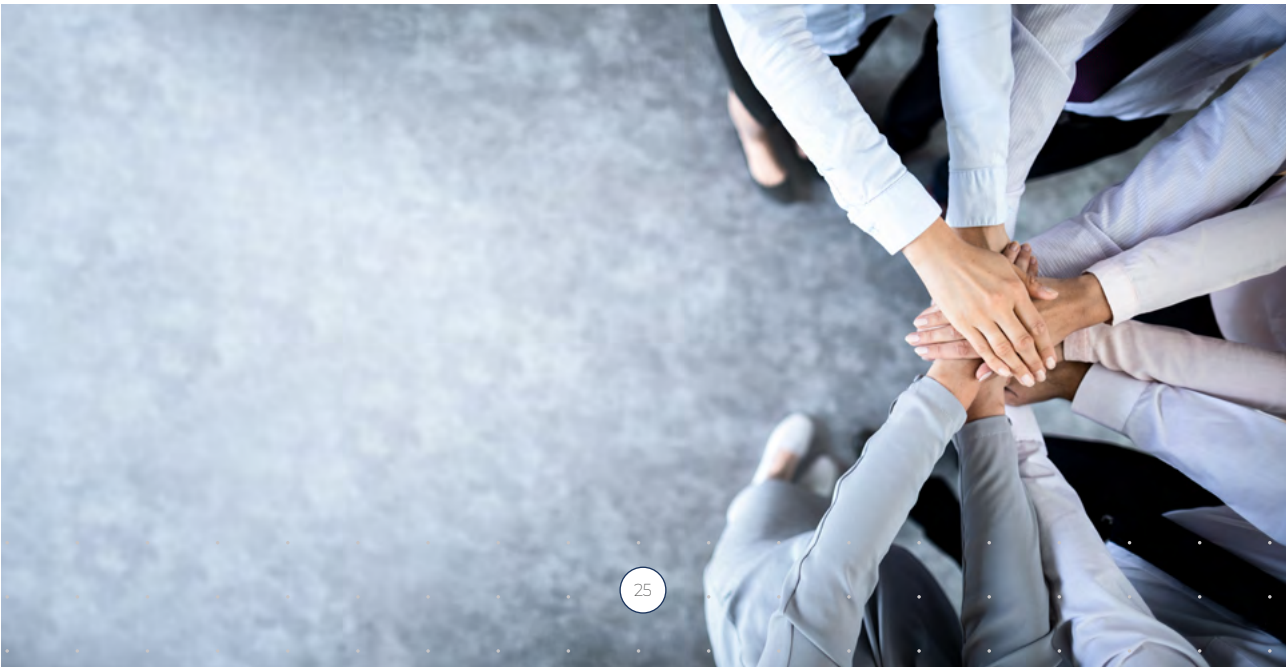
Ø considerar as expectativas das partes interessadas;

Ø demonstrar o comprometimento de uma organização para gerenciar eficaz e eficientemente seus riscos de *compliance*;

Ø aumentar a confiança de terceiras partes na capacidade da organização de alcançar sucesso sustentado;

Ø minimizar o risco da ocorrência de uma violação aos custos associados e dano reputacional (ABNT, 2021, p. 7).

A referida norma também traz, de forma clara, as **obrigações de *Compliance***, sejam as mandatórias (obrigatórios), sejam as não mandatórias (voluntárias), que são as obrigações que a organização precisa, de forma sistemática, identificar e dimensionar o impacto que elas proporcionam nas operações, fazendo-o preferencialmente de forma setorizada (por departamentos, setores e funções), com o objetivo de identificar quem é afetado por determinada obrigação de *Compliance*. Essas obrigações podem incluir os itens elencados na tabela a seguir. Observe-os.



Requisitos mandatórios	Requisitos voluntários
Leis e regulamentos	Acordos com grupos comunitários ou organizações não governamentais
Permissões, licenças ou outras formas de autorização	Acordos com autoridades públicas e clientes
Ordens, regras ou orientações emitidas por agências regulamentadoras	Requisitos organizacionais, como políticas e procedimentos
Decisões de cortes de Justiça ou tribunais administrativos	Princípios voluntários ou códigos de prática
Tratados, convenções e protocolos	Rotulagem voluntária ou comprometimentos ambientais
	Obrigações decorrentes de acordos contratuais com a organização
	Normas setoriais e organizacionais pertinentes

Tabela 1 - Rol exemplificativo dos requisitos que uma organização mandatoriamente deve cumprir e dos requisitos que uma organização voluntariamente deve cumprir
Fonte: ABNT (2021, p. 26).

Compliance já foi definido nesta unidade. Se você ainda não está familiarizado(a) com o entendimento sobre ele, leia novamente. Já um **Sistema de Gestão de *Compliance*** pode ser definido como um "conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos de uma organização, para estabelecer políticas, objetivos e processos para alcançar esses objetivos" (ABNT, 2021, p. 2).

O ciclo inicial de um Sistema de Gestão de *Compliance* eficiente e adequado às exigências legais e às especificidades de cada negócio deve:

Pautar-se na possibilidade de prevenir, detectar e remediar condutas de não conformidade com base em uma abordagem de gestão de riscos.

Agregar valor à empresa, trazendo-lhe benefícios econômicos e financeiros, de operação e reputacionais, com melhoria de oportunidades de negócios.

Demonstrar o comprometimento da empresa para gerenciar eficaz e eficientemente os próprios riscos de *Compliance*, com a promoção da cultura positiva de *Compliance*.

Minimizar o risco de ocorrência de uma violação de conformidade e possíveis danos disso decorrentes, como: existência de contencioso trabalhista (ações judiciais na área trabalhista), processos administrativos de responsabilização (PAR), imposição de sanções, responsabilização nas áreas cível e criminal, dentre outros.

Com a implantação do sistema com base na gestão de riscos, cumpre-se um requisito exigido por diversas contratações privadas. Além disso, é aprimorada a relação com entes públicos e proporcionados benefícios diretos às empresas com um Sistema de Gestão de *Compliance* já implantado. Em outras palavras, há um ganho real de perspectiva de novos negócios/parceiros comerciais (públicos e privados) e o aprimoramento de negócios já celebrados.

Ademais, é possível ter ganho de eficiência na operação do negócio. Não só, mas também é possível evitar e/ou reduzir fraudes e condutas irregulares (seja em relação à legislação externa a empresa, seja em relação às políticas internas), bem como evitar ou diminuir eventuais sanções e imposição de multas que têm, como base, o faturamento da empresa (ênfase para o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), que é um processo administrativo específico previsto na Lei Anticorrupção, materializada pela Lei n° 12.846/2013).

A legislação brasileira também tem passado por modificações e com previsão cada vez maior de inserção dos Sistemas de *Compliance*. Observe os exemplos a seguir:

Lei n° 14.133, de 1 de abril de 2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos): estabelece, por exemplo, dentre os critérios de desempate, o desenvolvimento (pelo licitante) de programa de integridade, assim como prevê a redução de sanções na hipótese de existência do programa de integridade.

Lei Estadual (Paraná) n° 19.857, de 29 de maio de 2019: institui o Programa de Integridade e *Compliance* da Administração Pública Estadual.

Lei Estadual (Rio Grande do Sul) n° 15.228, de 25 de setembro de 2018: dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública Estadual, da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

Lei Distrital (Distrito Federal) n° 6.112, de 02 de fevereiro de 2018: dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal, em todas esferas de Poder, e dá outras providências.

Lei Municipal (Londrina, no Paraná) n° 13.310, de 20 de dezembro de 2021: institui a Política de Governança Pública e *Compliance* no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Londrina, que estabelece, por exemplo, que podem ser propostas inovações relativas à gestão pública e à cultura organizacional, com a promoção da cultura de integridade.

Sobre o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), são exibidos dois exemplos de sanções já aplicadas no país, a fim de que se tenha clareza de que é um processo em plena vigência e utilização pela Administração Pública, com possibilidade de perdas financeiras concretas.

Imposição de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 07 de junho de 2021, pelo município de Maringá, no Paraná, a um comércio varejista de mercadorias em geral (sede em Ibiporã, no Paraná) por infração ao Art. 6°, inciso I, da Lei Anticorrupção (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, [2023a]);

Imposição de multa no valor de R$ 77.556,77 (setenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), em 15 de agosto de 2016, pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária a uma organização do ramo de alimentos e bebidas, por infração ao Art. 6°, inciso I, da Lei Anticorrupção (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, [2023b]).

É certo que a implantação do sistema agrega credibilidade e valor à marca da organização, impactando positivamente as relações comerciais dela e auxiliando na perenidade da empresa, dado que, ao implantar um sistema de *Compliance* baseado na gestão de riscos, aumenta-se a competitividade da empresa no mercado (público ou privado), destacando-a em detrimento da credibilidade e da confiança que ela detém.

Como referências para a implantação das etapas de um Sistema de Gestão de *Compliance*, a seguir, são exibidas algumas diretrizes não exaustivas, ou seja, cada negócio pode e deve se atentar para as normas que regulam as próprias atividades:

ABNT NBR ISO 37301:2021 (norma certificadora internacional).

Lei Federal n° 12.846, de 1 de agosto de 2013 (“Lei Empresa Limpa” ou “Lei Anticorrupção”).

Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 (regulamenta a Lei Empresa Limpa).

Diretrizes para empresas privadas pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Decretos, instruções normativas e portarias federais pertinentes.

PENSANDO JUNTOS

Estar atento(a) ao novo mercado de trabalho e às necessidades das organizações (públicas ou privadas) de acordo com as especificidades de cada uma e estar alinhado(a) com a estratégia de negócios da empresa são ações que, certamente, agregam um valor positivo à carreira dos interessados que buscam se colocar nesse mercado promissor, seja ao iniciar uma carreira, seja ao realizar uma transição de carreira. Dessa forma, eu te pergunto: como está o seu currículo?



Em um SGC, é possível encontrar a figura do profissional da área, o *Compliance Officer*, e profissionais com outras denominações, tais como: analista de *Compliance*, analista de riscos e *Compliance*, analista de *Compliance* e governança, analista de *Compliance* de investigação, dentre outras. Inúmeras são as oportunidades profissionais para atuar nessa área, as quais vão além da figura do *Compliance Officer* (um cargo, sem dúvidas, desejado e promissor). É possível realizar

a diligência de terceiros, proporcionar capacitações e treinamentos, elaborar o mapeamento de riscos, criar políticas internas, fazer o monitoramento e a auditoria, executar a apuração de denúncias, promover processos administrativos de responsabilização, dentre inúmeras outras funções.

Estar atento(a) ao novo mercado de trabalho e às necessidades das organizações (públicas ou privadas), de acordo com as especificidades de cada uma, é agregar um valor positivo à carreira dos interessados que buscam se colocar no mercado ou mesmo passar por um processo de transição de carreira.

É necessário destacar que o *Compliance* atua em diversas frentes: sistema financeiro, anticorrupção, antissuborno, trabalhista, concorrencial, dentre várias outras áreas. Estar atento(a) às especificidades e às necessidades de cada organização é um desafio do(a) profissional da área e de todos os atores envolvidos na operação da organização. Elevar as exigências de transparência e integridade corporativa no Brasil é uma função do Estado, das organizações públicas e privadas (com ou sem fins lucrativos) e dos cidadãos

Todavia, o que faz **profissional de *Compliance***? Onde vive? Como se forma ou se desenvolve? Atuar com *Compliance* é uma profissão em ascensão e que não requer formação específica em determinado curso superior ou determinada certificação (salvo especificidades apresentadas durante a divulgação de determinada vaga ou mercado regulado na qual será exercida a função).

Há, no mercado, profissionais formados em Ciências da Computação, Direito, Jornalismo, Administração, Psicologia, dentre várias outras formações possíveis (inclusive, técnicas). Diversas são as oportunidades profissionais para atuar nessa área: analista de *Compliance*, *Compliance Manager*, analista de gestão de riscos, analista de conformidade, analista de controles internos, analista de auditoria e *Compliance*, dentre outras inúmeras denominações e especificações possíveis.

Dentre os requisitos para a seleção e a contratação de um profissional de *Compliance*, não há imposição legal de ter cursado determinado curso superior ou ter uma certificação específica. Conhecimento é necessário, sem dúvidas, mas, sobretudo, é necessário conhecer o negócio e o marco regulatório no qual ele está inserido. Também é preciso ter técnica e método, ter empatia pelas pessoas e estar disposto(a) a contribuir com todos os setores de onde trabalha.

Para Serpa (2016, p. 43-44), o profissional da área precisa de algumas habilidades, tais como:

- demonstrar capacidade de raciocínio crítico para avaliar situações não comuns;
- ser um profissional com boa capacidade de comunicação para poder trazer novos pontos de vista e explicá-los de forma clara;
- ser capaz de tornar simples os assuntos mais complexos;
- ser cético e disciplinado para não presumir os fatos antes de, efetivamente, ter as informações;
- ser um profissional que não toma a saída mais fácil (para si) o tempo todo – ou seja, não pode ser aquele que sempre diz "não" para qualquer situação de risco (antes de, efetivamente, avaliar o risco e discuti-lo com a alta administração);
- ter capacidade de trabalhar sob pressão;
- saber lidar com o novo e com a ansiedade de seus colegas de trabalho;
- ser alguém que consiga dar respostas com celeridade requerida por seus ramos de negócios, ao mesmo tempo, não dando respostas incompletas apenas para agradar seus colegas;
- entender os ramos de negócios em que atua e as operações de sua empresa para poder avaliar os riscos e impactos de cada decisão (além de poder adaptar os controles relacionados ao programa para que efetivamente funcionem na prática);
- ter autodisciplina e ser proativo;
- ser alguém em que seus colegas de trabalho possam confiar e com quem possam discutir suas dúvidas, inquietações, problemas e dilemas de forma aberta e com um sentimento de total respeito, ter vontade de ajudar e não apresentar reações exacerbadas para todo e qualquer problema, por menor que seja;
- alguém que respeita a todos.

Dentre as atividades desenvolvidas por um profissional de *Compliance* (a depender, é claro, do setor de atuação de mercado e do cargo ocupado, podendo, ainda, ser júnior, pleno ou sênior), tem-se:

Auxiliar na promoção da adequação da organização.

Engajar o pessoal envolvido a agir de forma correta e íntegra.

Provocar reflexões e decisões sobre as melhores práticas, ou seja, como fazer melhor.

Compreender os objetivos da organização e apresentar um plano de atuação sob a perspectiva de gestão de riscos.

Fazer o acompanhamento sistemático de riscos de mercado de acordo com as políticas e os procedimentos internos.

Elaborar e aprimorar normas internas.

Atuar de forma consultiva com o negócio, mapeando os riscos.

Monitorar o ambiente regulatório pertinente.

Realizar processos de *due diligence* (diligências apropriadas para seleção ou contratação de terceiros).

Fazer investigações internas.

Promover treinamentos.



Atualmente, há muito material de qualidade à disposição daqueles que desejam se aprofundar tecnicamente na área. O autor Alexandre Serpa, de forma simples e direta, expõe as próprias ideias no livro *Compliance Descomplicado*. Eu te convido a fazer a leitura comigo de um trecho dessa obra que trata do profissional de *Compliance*. Acesse o QR Code!

Contudo, basta ter determinada formação e/ou experiência para ser um bom profissional de *Compliance*? A resposta é negativa. O bom profissional de *Compliance* gera e agrega valor ao negócio, além de fazer a diferença na própria área de atuação. As empresas, ao contratarem um profissional da área, não desejam um viés de subjetividade, um profissional que se limite a realizar um *check* de conformidade. As empresas querem dados, informações e um trabalho consistente e sistemático que contribua decisivamente para a sustentabilidade e a perenidade do negócio.

O profissional de *Compliance* ajuda as organizações a saberem o que e como fazer no momento mais apropriado, a fim de gerar um resultado positivo diante de determinado evento, em especial, frente aos eventos de risco (reputacional ou financeiro, por exemplo).

> Ser um bom *Compliance Officer* requer mais do que apenas garantir que um conjunto de processos de negócio (o Programa de *Compliance*) está em execução – isso pode ser feito por qualquer pessoa com conhecimentos básicos em uma metodologia de processo de negócios – é necessário um nível de comprometimento pessoal de fazer a coisa certa o tempo todo, é preciso um alto grau de empatia pelas pessoas, é necessário que seja livre de preconceitos para com os outros, é preciso aprender a aceitar que pequenas batalhas serão perdidas – a fim de ganhar a guerra – e é preciso saber que o mal será sempre parte da natureza humana (SERPA, 2016, p. 19).

OLHAR CONCEITUAL

O Compliance é corporificado por meio de algumas evidências, a partir de ações (até mesmo omissões), documentos, informações e aprimoramento contínuo. A estes elementos – passíveis de serem objetiva e documentalmente demonstrados – dá-se o nome de pilares. Quando se pensa em pilar, vem-nos à mente uma viga, uma coluna que sustentadeterminada estrutura. Esta é a ideia dos pilares de um sistema de Compliance.
Vejamos alguns no mapa a seguir:



Caro(a) aluno(a), fica também o convite para visualizar uma sequência lógica possível de um SGC a partir danorma ISO 37301)'



Esse infográfico é uma ideia possível do Sistema de Gestão de *Compliance*. É sempre oportuno e prudente considerar que cada sistema deve ser adequado ao escopo e às características de cada organização.

Você se candidata a uma vaga e descobre que tem um parente distante na mesma empresa: isso é um problema ou uma vantagem? O que fazer? No podcast desta unidade, nós não traremos verdades, mas traremos perguntas e reflexões, porque um dos papéis importantes do *Compliance* em uma organização é gerar reflexões de como agir, como agir melhor e como alcançar o resultado esperado pela empresa com o menor risco possível. Acesse o QR Code disponibilizado e venha ouvir!

Uma ótima forma de aprender e dar concretude ao conhecimento é assistir a vídeos, a filmes e a documentários e ouvir podcasts que se encontram disponíveis gratuitamente. A leitura de livros da área também é de grande valia e não foi substituída por nenhuma outra ferramenta, dado que auxilia no desenvolvimento do pensamento crítico, aprimora a capacidade de argumentação e aumenta a criatividade. Enfim, vale a pena investir em leitura de qualidade e ampliar o seu repertório de conhecimentos.

NOVAS DESCOBERTAS



Título: Compliance da vida real: as histórias que nunca te contaram...
Autores: Adriele Oliveira Schmidt, Alessandra C. Branco, Carlos E. M. de Souza, Felipe B. da Silva, Letícia Sugai, Luciliane Ribeiro, Luiz C. Rossi Filho, Marizete Figueiredo e Vivian K. V. de Carvalho
Editora: Autografia
Sinopse: apresentação de casos concretos de situações que envolvem *Compliance* e ocorridos em empresas de variados setores e de diferentes portes.
Comentário: caro(a) aluno(a), com a leitura deste livro, será possível conhecer casos reais vividos pelos profissionais que escreveram cada capítulo. Também será possível conhecer um pouco os bastidores das negociações e dos posicionamentos diante de dilemas de integridade.

Caro(a) estudante, não existem limites para a quantidade de itens de um programa de integridade ou de um Sistema de Gestão de *Compliance*. Contudo, atualmente, considerando o histórico da área, já há elementos e parâmetros suficientes para que todo negócio possa construir, de acordo com as próprias especificidades, políticas de conformidade para a observância e o desenvolvimento de seus objetivos.

Mostra-se importante que essas políticas reflitam de forma fiel os valores da organização e que estejam alinhadas com as características da organização, com a criação e a comunicação de políticas/documentos de forma clara e objetiva, a fim de que todos os envolvidos possam compreender e aplicar as diretrizes de acordo com as áreas de atuação.

Nesta unidade, apresentamos uma introdução sobre a área de *Compliance*, incluindo as definições e a importância dela. Também fizemos uma introdução à norma ABNT NBR ISO 37301:2021 e visualizamos um mapa possível de *Compliance* e um fluxograma indicativo de um determinado Sistema de Gestão de *Compliance*.

Durante a reflexão levantada no início desta unidade, foram propostas algumas perguntas para você. Agora, apontaremos possibilidades de resposta. Compare as respostas que você forneceu no começo dos seus estudos com as respostas a seguir. Analise as semelhanças e as diferenças. Questionou-se:

(a) Ao assistir ao vídeo e/ou ler os livros sugeridos, o que você percebeu? A ideia é que seja percebida a importância da implementação de uma cultura positiva e firme de *Compliance* nas organizações, como requisito e/ou condição do aprimoramento da gestão e da perenidade no mercado em que atuam.

(b) Você percebeu a importância da existência de políticas claras de gestão de riscos e dos relatos de não conformidade? A ideia é que você perceba, com uma apresentação simples e direta, que a existência de políticas claras de gestão de riscos e de relatos de não conformidade é fundamental para o sucesso de um sistema de *Compliance*.

(c) O *Compliance* agrega valor à empresa? Ao refletir sobre essa pergunta, o objetivo é que você não tenha dúvidas sobre a possibilidade de não somente evitar perdas mediante a implementação do *Compliance*, mas de resultar na geração de um valor positivo para a empresa. Um exemplo é agregar valor à marca e aumentar a competitividade no mercado em que ela atua.

(d) O *Compliance* pode ser considerado uma ferramenta para atingir os objetivos da empresa? Ao refletir sobre essa pergunta, pretende-se que você, em especial, após a leitura desta obra, tenha certeza de que o *Compliance* é uma ferramenta que pode contribuir decisivamente para o alcance do resultado pretendido pelo negócio, inclusive, para o alcance de forma mais eficiente, econômica ou mais rápida.



AGORA É COM VOCÊ

Uma das finalidades da área de ***Compliance*** em uma organização é gerar reflexões sobre as obrigações mandatórias (impostas por normas externas) e não mandatórias (que voluntariamente se resolveu cumprir). Diante dessas considerações e daquilo que você aprendeu nesta unidade, responda às perguntas a seguir.

1. Leia o excerto a seguir:

   Compliance não existe apenas para assegurar que a instituição cumpra com suas obrigações regulatórias, mas também, para assistir à alta administração na sua responsabilidade de observar o arcabouço regulatório e as melhores práticas na execução das estratégias e dos processos decisórios.

   SILVA, D. C.; COVAC, J. R. **Programa de Integridade no Setor Educacional**. Manual de ***Compliance.*** São Paulo: Cultura, 2019. p. 19.

   Considerando a temática, assinale a alternativa correta:

   a) A área de ***Compliance*** é estabelecida em uma organização para dizer, taxativamente, o que é certo e o que é errado no dia a dia da organização.
   b) A área de ***Compliance*** é estabelecida de forma a garantir a existência da ética e da integridade na cultura da organização, independentemente dos objetivos que sejam estabelecidos por ela.
   c) A palavra ***Compliance***, etimologicamente, não é proveniente da expressão em inglês "***to comply***", que significa agir de acordo com alguma norma, pedido ou comando.
   d) ***Compliance*** pode ser entendido como um veículo para a organização alcançar os próprios objetivos e, dessa forma, é fundamental que a área responsável pelas políticas de conformidade tenha ciência e entenda o objetivo que a organização quer alcançar.
   e) Historicamente, pode-se afirmar que o ***Compliance*** teve início em instituições do terceiro setor que lidam com refugiados ambientais.

2. Na área de ***Compliance,*** é altamente recomendável conhecer a norma ABNT NBR ISO 37301, que é uma norma certificadora internacional publicada no Brasil em 03 de junho de 2021. Ela trata dos requisitos de um Sistema de Gestão de ***Compliance*** e estabelece ações que convêm e podem ser praticadas pela organização.

Considerando a temática, assinale a alternativa correta:

a) Os requisitos estabelecidos pela ABNT NBR ISO 37301 são de observância obrigatória para toda e qualquer empresa (independentemente do porte) que seja sediada no Brasil.
b) Os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO 37301 são de observância voluntária para toda e qualquer organização sediada no Brasil e que pretenda receber a respectiva certificação.
c) A ABNT NBR ISO 37301, ao ser aplicada por uma organização, substitui a legislação, os regulamentos vigentes e as obrigações contratuais ou estatutárias, a fim de que não haja confusão sobre quais regras devem ser cumpridas.
d) As organizações que cumprirem fielmente os requisitos da ABNT NBR ISO 37301 receberão o selo "Pró-Ética".
e) De acordo com a ABNT NBR ISO 37301, a organização deve necessariamente implementar o Sistema de Gestão de ***Compliance*** em toda a organização.

3. Iniciar uma carreira em ***Compliance*** ou fazer uma transição de carreira para a área requer conhecimento técnico e habilidades comportamentais que contribuem decisivamente para o sucesso do profissional da área. Ainda, é possível afirmar que a carreira em ***Compliance*** está em franca ascensão e com um mercado de trabalho promissor.

   Considerando a temática, assinale a alternativa correta:

   a) Para atuar em ***Compliance,*** é um requisito indispensável a formação em curso superior, independentemente de ser em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia ou em Tecnologia da Informação.
   b) O profissional de ***Compliance*** precisa manter uma conduta irrepreensível de integridade e deve estar afastado dos demais funcionários, a fim de evitar se contaminar por comportamentos não íntegros de outras pessoas.
   c) É recomendável que um bom profissional de ***Compliance*** demonstre capacidade de raciocínio crítico para avaliar situações não comuns e que auxilie na promoção da adequação da organização na qual está inserido.
   d) O profissional de ***Compliance*** deve estar preparado para trabalhar sob pressão, a fim de decidir os rumos e as ações da gestão administrativa da organização.
   e) Para atuar em ***Compliance,*** é um requisito indispensável a formação em curso superior, desde que seja da área de humanas ou de exatas.

2 Compliance — Pilares:

comprometimento da Alta Administração, Mapeamento e Avaliação de Riscos

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Nesta unidade, você aprimorará o seu aprendizado sobre o tema Compliance, agora, especificamente, com a iniciação do conteúdo sobre dois dos seus pilares: suporte da Alta Administração, Mapeamento e Avaliação de Riscos. Você analisará e terá informações que auxiliarão na compreensão que, mais do que uma necessidade, o comprometimento da Alta Administração com o Compliance é uma condição de sucesso da implantação e efetivação do sistema; e (b) que o Mapeamento e a Gestão de Riscos podem ser considerados como o escopo principal de um sistema de Compliance, contribuindo para desmistificar a ideia de que esse programa é, pura e simplesmente, sobre ética e integridade.

Caro(a) estudante, para auxiliá-lo(a) na avaliação do pilar do suporte da Alta Administração, proponho que analise a hipótese de você ser sócio(a)-proprietário(a) de uma empresa: para você, *Compliance* é custo ou investimento? Ainda: você entende que é possível manter uma conduta íntegra e ética com o estabelecimento de metas ousadas e difíceis de serem cumpridas?

Agora, para auxiliá-lo(a) na avaliação do pilar de Mapeamento e Gestão de Riscos, analise a situação hipotética em que você trabalha no setor de compras de uma empresa: você costuma verificar as credenciais dos fornecedores e dos prestadores de serviços que são contratados? Quais são as consequências dessa verificação existir ou não existir? Na hipótese de você integrar a equipe de Recursos Humanos: você acredita que contratar parentes e manter relacionamento amoroso no ambiente corporativo deve ser evitado, incentivado ou regulamentado? Quais são as consequências de cada hipótese? Você estaria disposto a contratar um colaborador envolvido em um escândalo de corrupção?

É importante sempre ter em mente que o *Compliance* pode ser definido como um **sistema de Gestão de Riscos e de políticas de conformidade** com as leis, as normas, os padrões éticos e de integridade e os regulamentos internos e externos a que estão submetidos um determinado negócio ou determinada organização — pública ou privada. Não se trata de estar em conformidade plena com todas as regras do negócio: as mandatórias — aquelas estabelecidas por leis e demais normas externas à organização, tal como a legislação para obtenção de licença para a venda de determinado produto — e as voluntárias — aquelas voluntariamente estabelecidas e/ou aceitas pela organização, tal como uma regra interna para casos de contratação de parentes. Trata-se de analisar, sob a perspectiva de risco e de Gestão do Negócio, quais regras serão — devem ser — cumpridas primeiro e assim sucessivamente.

Pelo teor das respostas às primeiras perguntas apresentadas anteriormente — quando elas são feitas à Alta Administração, composta por aqueles indivíduos do mais alto nível de direção e gerência, de uma empresa ou organização —, é possível analisar se a Alta Gestão de um negócio está comprometida ou não com a implantação e/ou o aperfeiçoamento do *Compliance*. Pelo teor das respostas ao segundo grupo de perguntas apresentadas anteriormente — que tratam de situações concretas e possíveis do dia a dia de um negócio e as suas relações de

contratação de serviços, produtos ou de pessoal —, é possível compreender a importância de mapear e avaliar os riscos a que estão expostas as organizações para, então, ter melhores condições de geri-los de forma adequada.

Assistir a filmes é uma ótima forma de visualizar e compreender a importância de temas aprendidos em teoria ou que se pretende estudar. A sua tarefa, caro(a) estudante, é assistir ao filme *Fome de Poder*, de 2017, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=M3n-EREET-I, que conta parte da história da rede de *fast food* McDonald's, que foi transformada em um verdadeiro império global do ramo da alimentação após mudanças implementadas pela Alta Direção do negócio e um processo de Gestão de Riscos de sua operação.

Tendo assistido ao filme, analise e responda:

a) Você tem dificuldades para resolver como agir em determinadas situações? Exemplifique.
b) No local em que trabalha ou estuda, você visualiza dificuldades em tomada de decisões ou de como agir em determinadas situações? Exemplifique.
c) Você identificou passagens no filme em que é possível reconhecer que a falta de visão estratégica do negócio ou não ter claro quais são os objetivos do negócio pode trazer prejuízos ou estagnação ao mesmo? Cite uma cena que deixa isso claro.
d) Você identificou passagens no filme em que é possível compreender que ter uma visão estratégica do negócio é importante? Cite uma cena que deixa isso claro.
e) Desenvolva um texto curto, de até 100 palavras, com a exposição de sua análise sobre o filme.

A partir da experiência proposta, tendo assistido ao filme, você percebeu a importância do mapeamento dos riscos relacionados ao mercado em que se inseria o negócio? Ainda: você percebeu a Gestão de Risco realizada na operação do negócio, considerando os objetivos deste, de forma, por exemplo, a trabalhar para atrair a clientela desejada ou garantir a linha de produção rápida e eficiente dos sanduíches? Partiremos para o Diário de Bordo com as suas considerações a respeito!

DIÁRIO DE BORDO

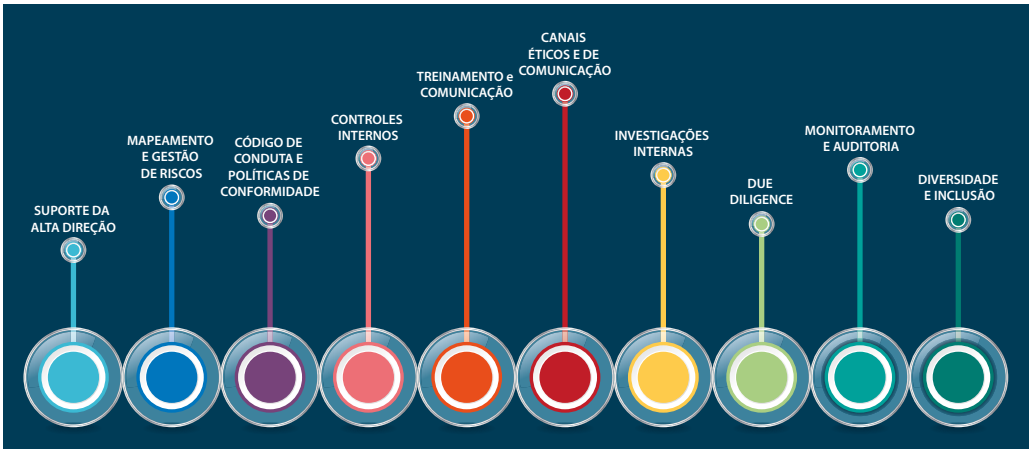
Na área de *Compliance*, sempre é oportuno destacar e referir como de fundamental importância o conhecimento da norma ABNT NBR ISO 37301 — norma certificadora internacional —, que especifica os requisitos e fornece diretrizes para estabelecer, desenvolver, implementar, avaliar, manter e melhorar um Sistema de Gestão de *Compliance* (SGC) eficaz dentro de uma organização, sendo aplicável a todos os tipos de organizações, independentemente do tipo, do porte ou da natureza da atividade, assim como independentemente do fato de se tratar de organização do setor público ou privado, com ou sem fins lucrativos (ABNT, 2021).

E, quando se fala em um sistema, deve-se entender as áreas e os departamentos inter-relacionados ou interativos de uma organização. E este, o SGC, deve refletir os valores, os objetivos, as estratégias e os riscos de cada organização, levando em conta o contexto em que ela está inserida. O *Compliance*, portanto, é um Sistema de Gestão de Riscos e Políticas de Conformidade, tendo por possíveis ações frente aos riscos: identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar e revisar; e, dentre seus diversos pilares, pode-se afirmar que o suporte da Alta Administração e o Mapeamento e Avaliação de Riscos são cruciais para o sucesso do sistema.

Quando se pensa em pilar, vem à mente uma viga, uma coluna que sustenta determinada estrutura. Essa é a ideia dos **pilares de um sistema de *Compliance***, nosso objeto de estudo nesta obra. No Brasil, eles não estão estabelecidos em uma determinada lei ou norma específica, mas há um certo consenso entre estudiosos e operadores da área, em especial, considerando a norma ABNT NBR ISO 37301

e o artigo 57, do Decreto Federal nº 11.129, de 11 de julho de 2022 — que regulamenta a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa — (ABNT, 2021; BRASIL, 2022), normas precedidas por normativas internacionais, como o *United States Federal Sentencing Guidelines*, ou Diretrizes de Sentenciamento Federal dos Estados Unidos da América, em que há determinados parâmetros de avaliação da efetividade de um sistema de *Compliance*. E tais parâmetros, dessa forma, podem ser entendidos como os pilares de um SGC eficaz.

OLHAR CONCEITUAL

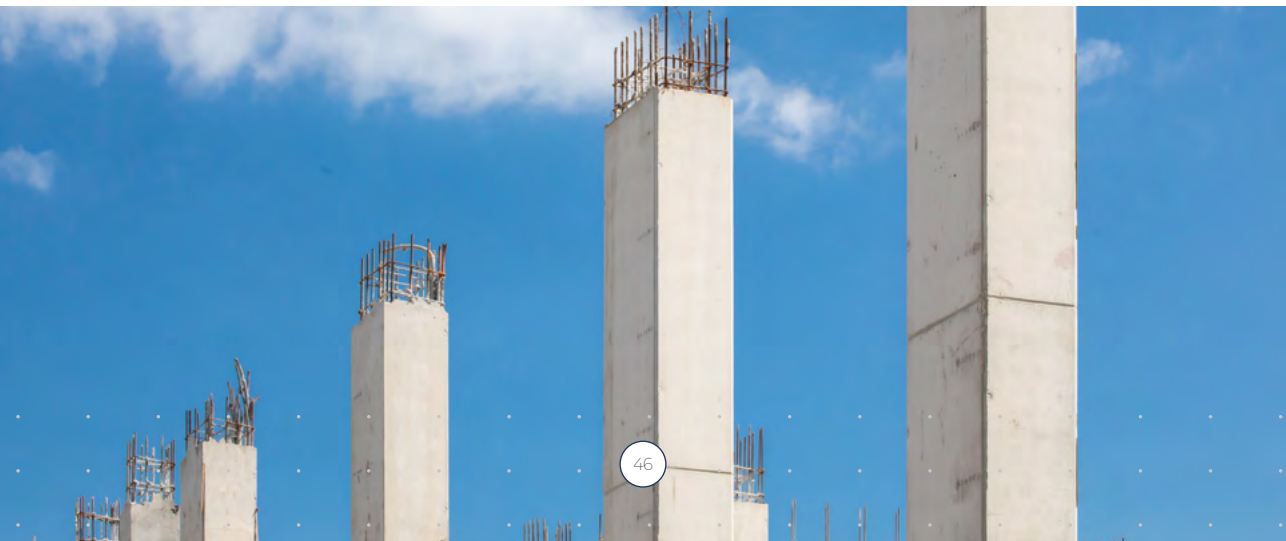


É importante destacar que o Decreto Federal nº 11.129, que estabelece determinados parâmetros para fins de avaliação sobre a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, igualmente estabelece, em seu § 1º, artigo 57, que tais parâmetros serão considerados conforme "o porte e as especificidades da pessoa jurídica" (BRASIL, 2022, on-line), fazendo tal ponderação de acordo com aspectos tais como:

> I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores;
>
> II - o faturamento, levando ainda em consideração o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

> III - a estrutura de governança corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturação de grupo econômico;
>
> IV - a utilização de agentes intermediários, como consultores ou representantes comerciais;
>
> V - o setor do mercado em que atua;
>
> VI - os países em que atua, direta ou indiretamente;
>
> VII - o grau de interação com o setor público e a importância de contratações, investimentos e subsídios públicos, autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações; e
>
> VIII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico (BRASIL, 2022, on-line).

Dessa forma, para abordarmos os pilares do *Compliance*, é importante que se tenha em mente um entendimento sobre o que seriam seus ditos pilares. Partindo do pressuposto de que um **Sistema de Gestão de *Compliance* (SGC) é uma estrutura metodizada e complexa**, constituída por inúmeros elementos que interagem com os demais processos do negócio, conclui-se que é um sistema que interage e depende de uma múltipla estrutura, a qual inter-relaciona-se e depende de processos, pessoas, demais sistemas — como de informática —, documentos, informações, ações e outras variáveis. A esses elementos, passíveis de serem objetiva e documentalmente demonstrados, dá-se o nome de **pilares**: as estruturas que darão suporte a um efetivo e robusto sistema de *Compliance*.



Como primeiro pilar — e, talvez, um dos mais necessários e cruciais —, tem-se o **suporte da Alta Direção**, muito conhecido no meio como "*Tone at The Top*" ou "*Tone from The Top*", entendido como o *tom dado no topo* ou o *exemplo que vem de cima*. Um eficiente e robusto sistema de *Compliance* conta com a incontestável chancela e as ações concretas de apoio e financiamento de parte de sua mais Alta Direção, que demonstra e externaliza a sua responsabilidade pela proteção da organização, de seus valores e objetivos para o cumprimento de seu propósito. Nessa medida, visualizar o próprio comportamento é necessário para traçar um alinhamento entre o comportamento desejado e o comportamento de fato realizado. Ou seja: a força da efetividade de um sistema de *Compliance* será ditada pelo comprometimento e exemplo de sua Alta Direção.



PENSANDO JUNTOS

Na vida pessoal e profissional, é fundamental estarmos atentos àqueles que nos cercam. O papel da liderança em uma organização na implantação e consolidação de um sistema de *Compliance* requer compromisso. Analise estas frases: "o *Compliance* é um mal necessário", "temos *Compliance* porque a Direção mandou ter", "*Compliance* é só gasto", "é chato, mas precisamos ter *Compliance*". Agora, eu pergunto: qual é a sua avaliação dessas frases? Se ditas pela liderança ou um colega, elas demonstram apoio ou denigrem o sistema de *Compliance*? Elas podem demonstrar contradição entre o que é propagandeado e o que é praticado de fato?

A ABNT NBR ISO 37301, publicada em 3 de junho de 2021, trata de Sistemas de Gestão de *Compliance*, os seus requisitos e as suas orientações para uso da norma. Ao tratar de termos e definições, em seu item 3.3, define Alta Direção como "*pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização (3.1) no nível mais alto*". Aponta, ainda, que "*a Alta Direção tem o poder de delegar autoridade e prover recursos na organização*", e, na hipótese do escopo de um determinado "*sistema de gestão (3.4) cobrir apenas parte de uma organização, então Alta Direção se refere àqueles que dirigem e controlam aquela parte da organização*". E, no que se refere aos propósitos da norma, "*o termo 'Alta Direção' se refere ao nível mais alto da gestão executiva*" (ABNT, 2021, [s.p.]).

O Decreto Federal nº 11.129, em seu artigo 57, estabelece que, para fins de aferição sobre a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, um programa de integridade será avaliado de acordo com determinados parâ-

metros e, dentre eles, o "*comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa, bem como pela destinação de recursos adequados*" (BRASIL, 2022, on-line).

E o que pode se esperar da Alta Administração? *Compliance* no pensar, no falar e no agir, pois é o exemplo que vem de cima que mostrará o caminho a ser percorrido na organização, o exemplo a ser espelhado, até porque a comunicação eficaz em torno de um bom exemplo serve de inspiração para outras pessoas agirem de forma ética e responsável. E as ações da Alta Administração podem ocorrer de diversas formas — dentre inúmeras outras ações que possam ser pensadas e executadas conforme o nível de maturidade da organização em *Compliance* e as necessidades para alcançar seus objetivos —, tais como:

Declarações escritas aos colaboradores, pois estas — feitas em formato e divulgação adequados — podem ajudar a comunicar e documentar os padrões de conformidade estabelecidos na organização.

Mensagens gravadas de áudio e vídeo.

Participação efetiva em treinamentos — mesmo que parcialmente, como na abertura e no encerramento. Sempre que possível, a Alta Direção deve se fazer presente durante os treinamentos de *Compliance*.

Envolver-se, de forma proativa, nos esforços de prevenção aos riscos de não conformidade, com a finalidade de incentivar a mensagem positiva sobre a integridade corporativa.

Reconhecimento explícito de comportamentos íntegros dos colaboradores.

Definição, durante o processo de integração de uma nova liderança, de entrevista com a área de *Compliance* da empresa, como parte do processo de seleção e quando da efetiva integração do candidato já aprovado e contratado.



Assim como existem exemplos positivos de apoio da Alta Direção, há situações em que a conduta daqueles que estão no alto comando impacta negativamente e traz prejuízos ao negócio. Neste momento, para contribuir com o seu conhecimento na área, eu o(a) convido a fazer a leitura de um trecho da obra *Guia Prático de Compliance*, organizada por Isabel Franco (2020) e que, dentre os vários assuntos abordados em seus capítulos, traz, também, conteúdo teórico e prático sobre a importância do exemplo a ser dado pela Alta Direção e os seus desafios na prática, temas que integram esta disciplina. Acesse o QR Code!

Um requisito, que se pode dizer indispensável, para a aferição do efetivo comprometimento da Alta Direção da organização é a disponibilização de recursos financeiros, estruturais e de pessoal para o setor de *Compliance*, garantindo-lhe independência, estrutura e autoridade como instância interna responsável pela área e fiscalização do cumprimento das políticas de conformidade. Inclusive, tal situação é prevista expressamente no inciso IX, do artigo 57, do já referido Decreto Federal n° 11.129 (BRASIL, 2022).

Em que pese o pilar se referir expressamente à Alta Administração, o exemplo de conduta a ser dado para a equipe e demais terceiros envolvidos também deve ser dado pela Média Gerência e Superiores Diretos, independentemente do nível hierárquico que ocupam na organização. Toda liderança deve aderir às regras e ser um exemplo concreto de bom comportamento, em especial, considerando que a comunicação eficaz de bons exemplos dos líderes tem a possibilidade de inspirar colaboradores a agirem de forma íntegra e responsável e contribuírem com o alcance dos objetivos da organização.

É fato notório e habitualmente utilizado em treinamentos da área de *Compliance* o caso envolvendo o então Diretor Executivo (CEO, *Chief Executive Officer*) da rede de *fast food* McDonald's, Steve Easterbrook, que, em 2019, foi demitido da empresa por ter tido um relacionamento consensual com uma colaboradora da mesma empresa — fato tido por violador das regras de conduta pessoal da empresa e incompatível como exemplo que deve ser dado por suas lideranças. O reconhecimento de que Steve Easterbrook teve responsabilidade pela reformulação positiva da gigante do setor não foi suficiente para impedir a sua demissão diante do impacto de sua conduta perante os envolvidos — funcionários, terceiros, parceiros comerciais, clientes —, com possibilidade de elevados danos financeiros e reputacionais. Esse fato demonstra e comprova a constatação

de que, atualmente, há uma importância crescente de preocupação com a integridade, não somente na vida pública, mas também empresarial.

> Como premissa inicial e fundamental, os líderes precisam ter valores éticos como prioridade pessoal. O seu papel é essencial para a efetividade do Sistema de *Compliance* Empresarial na medida em que participarão constantemente na sua criação e implementação, além de definir os valores que representam sua companhia, identificar riscos de negócios, apoiar a realização de monitoria por meio de pesquisas e auditoria, a as decisões dos profissionais de *compliance* sobre a aplicação de medidas disciplinares.
>
> Torna-se cada vez mais evidente que, por mais rígidos que sejam as políticas e procedimentos de controle, sem o comprometimento e liderança ética por meio de exemplos não é possível criar e manter uma cultura de ética e integridade de uma empresa. A consciência ética deve começar com o líder que inspira outras pessoas a seguirem o seu exemplo, fazendo que os valores permeiem toda a organização. (CARVALHO *et al.*, 2021, p. 86).

Pode-se questionar se há uma fórmula de como proceder, mas não há, pois são inúmeras as variáveis envolvidas, desde porte e formato da empresa, quantidade de funcionários, nível de maturidade em *Compliance* da organização, até a existência de regramentos claros e disponíveis a todos os envolvidos, dentre outras possibilidades. Contudo, quando estabelecida uma obrigação de *Compliance*, deve-se saber que "*há mais de uma maneira de chegar a uma determinada meta e cabe a cada organização encontrar seu próprio caminho*" (GONSALES *et al.*, 2019, p. 15).

Oportuno destacar que o artigo 57 do Decreto Federal nº 11.129, ao tratar do que ele chama de Programa de Integridade, aponta que este será avaliado "*quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros*", para, em seguida, deixar clara a importância e imprescindibilidade do apoio da Alta Administração, apontando como primeiro parâmetro a ser objeto de avaliação:

"*comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa, bem como pela destinação de recursos adequados*" (BRASIL, 2022, on-line).

Perceba, caro(a) estudante, que a norma prevê a necessidade de existência de apoio e comprometimento visível e inequívoco ao programa, bem como a destinação de recursos adequados. E, quando se pensa em recursos, deve-se pensar em recursos financeiros adequados, recursos estruturais adequados e recursos de pessoal adequados. O apoio não pode ser velado ou somente para efeito de aparência; há uma exigência de verdadeiro comprometimento por parte da Alta Direção: ações concretas, periódicas, visíveis e firmes devem integrar o dia a dia da empresa, propiciando o estabelecimento e aprimoramento de uma cultura positiva de *Compliance*.

Para Serpa,

> O Suporte da Alta Administração pode ser entendido como um dos pilares mais importantes, senão o mais importante, de um programa de *compliance*, pois, não somente estamos falando de uma questão de alocação de recursos para o programa, mas também das ações e exemplos dos gestores da empresa – em todos os níveis de gestão e não apenas no primeiro escalão. [...] Não basta que os gestores digam que suportam o programa de *compliance*, eles precisam liderar pelo exemplo e serem os primeiros a entender o conteúdo do programa e as definições relacionadas a ele. Devem ser os primeiros a cumprir os requerimentos do programa – como comparecer a sessões de treinamento – e devem ser uma fonte de esclarecimento de dúvidas dos funcionários em relação ao programa.
>
> Os gestores deverão também garantir que o programa existe de fato e não se limita ao papel. Para isso devem incluir uma revisão periódica do programa de *compliance* (e seus indicadores) em sua agenda, além de estarem sempre abertos a ouvir o responsável pelo programa quando o mesmo achar necessário (SERPA, 2016, p. 40–41).



Quem inspira você a ser uma pessoa melhor, mais íntegra? Você inspira as pessoas ao seu redor? Quem lidera você — na vida profissional ou pessoal — o(a) inspira? Na área de *Compliance*, é muito conhecida a expressão "*Tone at The Top*", que pode ser traduzida como o tom, o exemplo que vem de cima. Dentre os pilares de um sistema de *Compliance*, é fato consensual que um de seus pilares é o suporte da Alta Direção, o exemplo a ser dado por aqueles que estão dando o norte à organização. No *podcast* desta unidade, nós não traremos verdades, mas traremos perguntas, reflexões... Porque sempre é bom repetir e reforçar: um dos papéis importantes do *Compliance* em uma organização é gerar reflexões de como pensar, falar e agir, de forma a implantar, construir e aprimorar a cultura positiva de *Compliance*. Acesse o QR Code disponibilizado e venha ouvir!

Três indicativos claros de comprometimento da Alta Direção com o programa de *Compliance*, que demonstram que este está no pensar, no falar e no agir, são: I. a existência de definição de um responsável — ou um grupo —, devidamente capacitado para tanto, para operar e dar efetividade ao programa; II. a definição e garantia de estrutura adequada — o que deve ter por parâmetro o porte da organização — para o programa, incluindo recursos financeiros, estruturais e de pessoal; e III. a concessão de autoridade suficiente para o responsável pelo programa, a fim de que possa atuar de forma independente e segura, assim como o estabelecimento de um canal e de uma forma de comunicação dele com a Alta Direção para que possa reportar, quando necessário e conforme política estabelecida, as ocorrências da área.

É importante referir que a ideia de suporte da Alta Direção tem se expandido para além dos altos níveis de hierarquia do negócio. A percepção e o reconhecimento de que o exemplo deve ser dado por todos, que a cultura positiva do *Compliance* deve ser uma realidade em toda a organização, passa a transformar a ideia — inicial e de extrema importância — de que o exemplo deve ser dado por quem está acima, para a ideia e meta de que o exemplo deve ser dado por todos, em todos os níveis hierárquicos e funções da organização.

> Atualmente, já está também mais do que comprovado que o nível intermediário de liderança desempenha um papel tão importante

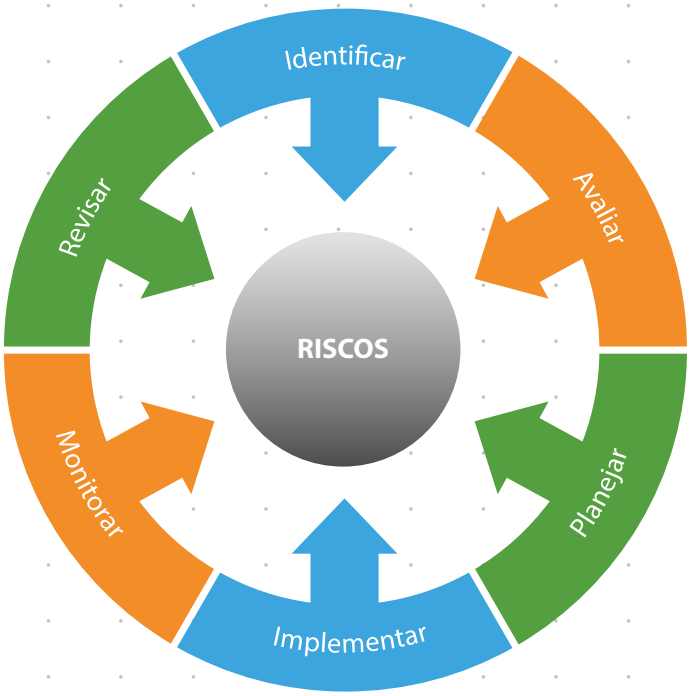
> quanto o dos CEOs e da alta liderança. [...] Por esta razão, é também importante que o líder estimule que, em todas as esferas, a ética e a integridade permeiem as discussões, decisões e forma de atuação em equipe. Se o desafio do CEO é muito grande, o desafio daqueles que estão no *middle management* (nível intermediário de gestão) é ainda maior. O gerente, o supervisor ou outro profissional que também lidera equipes precisam garantir que seus colaboradores terão a atuação esperada. Para esse grupo, além de discernimento, clareza em suas atitudes e bons exemplos, é necessário também uma boa dose de coragem para conseguir demonstrar que, às vezes, os números deverão ficar em segundo plano para que a reputação possa estar em primeiro lugar (FRANCO, 2020, p. 36–37).

A vida da empresa ou de qualquer outra organização não precisa e não pode ser um eterno filme de suspense, com sua direção e seus colaboradores totalmente alheios e na expectativa inerte frente ao que pode acontecer com o negócio. Como **segundo pilar** de um Sistema de Gestão de *Compliance*, apresenta-se o **Mapeamento e Avaliação de Riscos**, que são as ocorrências que podem gerar um impacto negativo — ou, até mesmo, positivo — no alcance de determinado objetivo da organização. O risco é inerente a todo negócio ou atividade. E, quando se fala em risco, fala-se de um evento potencial, incerto.



OLHAR CONCEITUAL

Dentre as ações para a Gestão de Riscos, pode-se citar as seguintes fases: identificação, avaliação, planejamento, implementação de ações, monitoramento e revisão. É como se fosse um círculo virtuoso do sistema, de forma a implantá-lo adequadamente, garantir-lhe robustez e efetividade e propiciar sua constante evolução. Ou seja, um sistema é algo vivo, em constante mutação e evolução. Mapeado um risco hoje e devidamente tratado, não significa que esse mesmo risco permaneça a existir daqui a seis meses ou um ano. Cada parte integrante do processo de Gestão de Riscos é requisito fundamental para o sucesso desse pilar de um sistema de *Compliance*:



Nesta área, além da norma ABNT NBR ISO 37301, que trata dos Sistemas de Gestão de *Compliance*, há a norma ABNT NBR ISO 31000, que trata de Gestão de Riscos e suas diretrizes, tendo por objetivo trazer diretrizes para o gerenciamento de riscos no dia a dia das organizações, devendo a aplicação de tais diretrizes ser personalizada para cada organização e contexto no qual está inserida (ABNT, 2018). Em sua parte introdutória, perfeitamente aplicável à área de *Compliance*, a ABNT NBR ISO 31000 aponta que:

> Organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incerto se elas alcançarão seus objetivos.
>
> Gerenciar riscos é iterativo e auxilia as organizações no estabelecimento de estratégias, no alcance dos objetivos e na tomada de decisões fundamentadas.
>
> Gerenciar riscos é parte da governança e liderança, e é fundamental para a maneira como a organização é gerenciada em todos os níveis. Isto contribui para a melhoria dos sistemas de gestão.
>
> Gerenciar riscos é parte de todas as atividades associadas com uma organização e inclui a interação com as partes interessadas.
>
> Gerenciar riscos considera os contextos externo e interno da organização, incluindo o comportamento humano e os fatores culturais (BRASIL, 2018, p. 6).

Assim como a ABNT NBR ISO 31000, a ABNT NBR ISO 37301 descreve risco como o "efeito da incerteza nos objetivos" (ABNT, 2021, [s.p.]), e estes — os objetivos — são os resultados a serem alcançados. Nessa perspectiva, mostra-se de fundamental importância conhecer quais são os objetivos da organização, a fim de que os riscos possam ser adequadamente mapeados e tratados. A Gestão dos Riscos é um dos pilares fundamentais — aqui, vale a redundância — do sistema de *Compliance*, até porque, a partir do mapeamento dos riscos, serão definidas as bases do sucesso e da eficiência do sistema, com a implementação dos demais pilares que terão por nascedouro o que foi mapeado anteriormente.

No que se pode chamar de *Compliance* Público — em referência às políticas de integridade na Administração Pública —, destaca-se o Decreto Federal nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da Administração Pública Federal, autárquica e fundacional (BRASIL, 2017). Em seu artigo 2º, esse decreto traz definições, dentre elas, de Governança Pública e Gestão de Riscos, já em seu artigo 17, reforça e impõe o estabelecimento de um sistema de Gestão de Riscos:

> Artigo 2° Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se:
>
> I - governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade; [...]
>
> IV - gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos. [...]
>
> Artigo 17 A alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios [...] (BRASIL, 2017, on-line).

Sobre esse pilar do programa de *Compliance* — também referido como Programa de Integridade —, é importante ter ciência do que prevê o decreto regulamentador da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa), o Decreto Federal n° 11.129, em especial, o que está disposto em seu artigo 56, parágrafo único, e artigo 57, inciso V, no momento em que estabelece os parâmetros de avaliação de um Programa de Integridade para fins de valoração das sanções a serem aplicadas com fundamento na Lei Anticorrupção — e que, na prática, pode servir para avaliação de um programa para as mais variadas finalidades, não somente para fixação de sanções. O decreto prevê o seguinte:

> Artigo 56, parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado **de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica**, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade.

> Art. 57. Para fins do disposto no inciso VIII do *caput* do art. 7º da Lei nº 12.846, de 2013, o programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: [...]
>
> V - **gestão adequada de riscos**, incluindo sua análise e reavaliação periódica, para a realização de adaptações necessárias ao programa de integridade e a alocação eficiente de recursos; [...]
>
> XIII - diligências apropriadas, **baseadas em risco**, para:
>
> a) contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;
>
> b) contratação e, conforme o caso, supervisão de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem; e
>
> c) realização e supervisão de patrocínios e doações (BRASIL, 2022, on-line, grifo nosso).

Pela leitura e análise dos dispositivos apresentados anteriormente, é possível constatar que, assim como a norma ABNT NBR ISO 37301, o decreto também confere importância à implementação e ao aprimoramento de um programa de integridade baseado no mapeamento e na gestão adequada dos riscos que envolvem determinada organização, os quais devem ser mapeados, avaliados, serem objeto de planejamento e ação, com monitoramento e reavaliações periódicas.

E, dentre os riscos possíveis, destacam-se os riscos operacionais — tais como deficiência de estruturas, falhas nos sistemas, alta rotatividade de funcionários, dentre outros — e os riscos de conformidade — relacionados à adequação às normas internas e externas aplicáveis à organização. Via de regra, salvo exceções pontuais, os riscos tratados pelo setor de *Compliance* derivam dessas duas classificações maiores, das quais se derivam os demais riscos conhecidos. Exemplo: um dito "risco trabalhista" pode ser decorrente de uma falha operacional na folha de pagamento (risco operacional) ou, ainda, de um descumprimento da legislação vigente (risco de conformidade).

Também devem ser pontuados como possíveis riscos os financeiros — tais como imposição de sanções pecuniárias, pagamento de indenizações, obriga-

toriedade de reposição de produtos e serviços, não aprovação de crédito — e os riscos reputacionais — tais como publicação de sanção imposta na imprensa, quando decorrente de processo administrativo de responsabilização, conforme artigo 6°, II, da Lei n° 12.846 (BRASIL, 2013), comentários prejudiciais em redes sociais, perda de parceiro comercial ou patrocinador. De certa forma, todos esses riscos têm impacto na saúde financeira da organização.

A reputação de uma organização pode ser entendida como a percepção pública dela pelos demais envolvidos — internos ou externos, como colaboradores, parceiros, prestadores de serviços, clientes, investidores, acionistas, dentre outros. Deve-se destacar que o risco reputacional tem crescido em relevância para toda e qualquer organização, sendo um ativo dos mais importantes para as empresas atualmente. E, com o exponencial crescimento da comunicação por meios digitais, de altíssimo e rápido alcance, tem-se que falhas de comunicação ou uma comunicação inadequada podem causar prejuízos irreversíveis para determinado negócio ou mesmo impactar seu valor de mercado.



A participação em eventos de extensão, imersões, workshops e outras atividades são formas de somar conhecimento na área e agregar valor ao próprio currículo. Também, encontramos no mercado de livros material de qualidade à disposição daqueles que desejam se aprofundar tecnicamente na área. Eu o(a) convido a fazer a leitura de um trecho da obra *GRC: Governança, Risco e Compliance: temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos*, organizada por Fábio Lopes Soares (2022) e que traz, dentre seus capítulos, importantes aspectos sobre risco e integridade, temas que integram esta disciplina. Acesse o QR Code!



A respeito de ferramentas de Gestão de Riscos, um referencial importante e disponível gratuitamente na internet é a cartilha *Metodologia de Gestão de Riscos*, da Controladoria Geral da União, disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/65535/6/Metodologia_de_riscos_2_0.pdf. Ela traz informações importantes sobre a base teórico-conceitual e os seus fundamentos, citando que se pauta, basicamente, em *frameworks* internacionais e normativos nacionais de Gestão de Riscos, dentre eles (CGU, 2021):

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Report. Internal Control: Integrated Framework. 1992.

COSO — ERM (*Enterprise Risk Management*). 2004.

ABNT NBR ISO 31000:2009: gestão de riscos: princípios e diretrizes.

ABNT NBR ISO 31010:2009: gestão de riscos: técnicas para o processo de avaliação de riscos.

ABNT NBR ISO 31000:2018: gestão de riscos: princípios e diretrizes.

Instrução Normativa Conjunta CGU/M n° 01, de 10 de maio de 2016.

Declaração de Posicionamento do IIA (Instituto dos Auditores Internos): As Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles.

Percebe-se, em uma análise conjuntural tanto do setor público quanto do setor privado, que a temática em torno da Gestão de riscos tem ganhado relevância cada vez maior — ainda que de forma mais lenta no setor público, em especial, em Estados e Municípios. No âmbito federal, como visto, a Controladoria Geral da União tem desenvolvido material de referência na área e que se espera que seja uma mola propulsora para demais entes governamentais. A ideia é que a Gestão de Riscos faça parte e contribua decisivamente com a gestão das organizações, contribuindo para o alcance de seus objetivos, em que pese a máxima de que não existe negócio sem risco ou a situação em que, ao correr determinados riscos, oportunidades são geradas.

> O gerenciamento de risco caracteriza-se por adotar ferramentas inerentes a determinados processo de trabalho e portes das empresas. Cada ferramenta possui sua própria particularidade e tem aplicações para diferentes situações e níveis decisórios. Atualmente,

uma das metodologias mais conhecidas e utilizadas é a do *Committee of Sponsorign Organization of the Treadway Commission* (COSO) [...]

A gestão de riscos deve ter olhar nos objetivos da corporação, sendo classificados em quatro categorias:

Estratégicos: que indiquem metas que se relacionam ao embasamento da missão;

Operações: para utilização adequada, racional e eficiente dos recursos;

Comunicação: indicação de relatórios confiáveis;

Conformidade: observância e cumprimento a leis e regulamentos aplicáveis.

[...] utilizando-se dessa base metodológica, a possibilidade de verificação dos riscos deve ser iniciada com uma análise prévia, um diagnóstico a ser realizado com todas as principais pessoas da organização: integrantes do conselho de administração, da diretoria executiva e os principais gestores. Não há como se conhecer os riscos existentes meramente por uma análise documental ou de sistema, que pode até ser importante, mas é fundamental ir ao cerne da questão. Muitos eventos serão realmente analisados e descobertos, quando da entrevista com esses profissionais.

[...] os riscos são classificados como: (i) inerentes, ou seja, riscos que a organização terá de enfrentar pela ausência de medidas efetivas de mitigação pela gestão; e (ii) residuais, que compreendem aqueles que ainda permanecem, mesmo quando da resposta por parte da gestão.

Além disso, enfatiza-se como é importante a gestão dos riscos com a perspectiva do modelo das linhas de defesa, que é uma maneira eficiente e efetiva de aprimoramento da gestão de riscos e controles por meio da elucidação dos papeis e responsabilidades. Neste prisma, o modelo assegura uma nova perspectiva a respeito das operações, auxiliando no gerenciamento de riscos da empresa de qualquer porte: pequenas, médias e grandes, organizações públicas ou privadas. (FRANCO, 2020, p. 117–126).

Sobre a utilização do Método de Três Linhas de Defesa, um modelo da área de Governança Corporativa para Gestão de Riscos, em 2020, o Instituto dos Auditores Internos apresentou o **Modelo das Três Linhas do IIA 2020**, uma atualização desse modelo — e, desde já, destacando que a palavra "defesa" foi excluída de seu título. Ele está disponível no QR Code. Já em sua introdução, traz esclarecimentos fundamentais para o entendimento da matéria:

> [...] as organizações precisam de estruturas e processos eficazes para permitir o atingimento dos objetivos, ao mesmo tempo em que apoiam uma forte governança e gerenciamento de riscos. Como o órgão de governança recebe relatórios da gestão sobre atividades, resultados e previsões, o órgão de governança e a gestão confiam na auditoria interna para prestar avaliação objetiva e independente e aconselhar sobre todos os assuntos, além de promover e facilitar a inovação e a melhoria. O órgão de governança é responsável, em última instância, pela governança, que é alcançada por meio das ações e comportamentos do órgão de governança, bem como da gestão e da auditoria interna.
>
> O Modelo de Três Linhas ajuda as organizações a identificar estruturas e processos que melhor auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma forte governança e gerenciamento de riscos. [...]
>
> Os termos "primeira linha", "segunda linha" e "terceira linha" do modelo original são mantidos para familiaridade. No entanto, as "linhas" não pretendem denotar elementos estruturais, mas uma diferenciação útil de papéis. Logicamente, os papéis do órgão de governança também constituem uma "linha", mas essa convenção não foi adotada para evitar confusão. A numeração (primeira, segunda, terceira) não deve ser considerada como significando operações sequenciais. Em vez disso, todos os papéis operam simultaneamente (THE IIA, 2020, p. 1–3).

A seguir, está a nova representação gráfica do Modelo das Três Linhas, em que se percebe que, ao visualizar a primeira, a segunda e a terceira linhas, não significa que nos referimos à determinada estrutura organizacional ou algo sequenciado, tratando-se de termos utilizados para diferenciar atribuições/papéis:

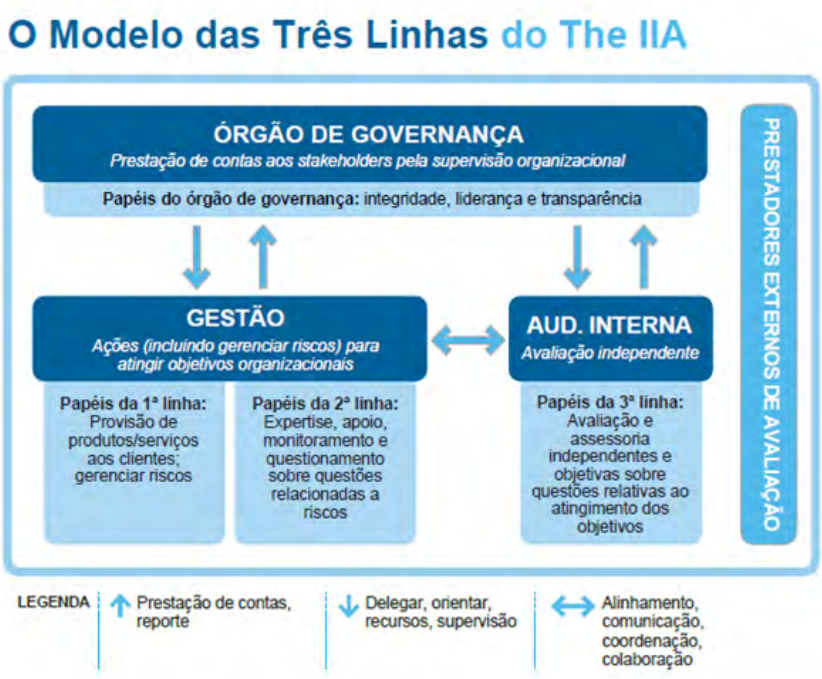


Figura 1 - Modelo das Três Linhas de Defesa do The IIA / Fonte: The IIA (2020, p. 4).

Descrição da Imagem: imagem de um infográfico contendo linhas e colunas nas cores azul-escuro e azul-claro, com escrita interna nas cores branca e preta, sendo as colunas e linhas interrelacionadas por meio da indicação de flechas. Primeira linha com a identificação "Órgão de Governança — Prestação de contas aos stakeholders pela supervisão organizacional — Papéis do órgão de Governança: integridade, liderança e transparência"; segunda linha com identificação "Gestão — Ações (incluindo gerenciar riscos) para atingir objetivos organizacionais — Papéis da 1ª linha: provisão de produtos/serviços aos clientes; gerenciar riscos — Papéis da 2ª linha: expertise, apoio, monitoramento e questionamento sobre questões relacionadas a riscos"; e a terceira linha com identificação "Auditoria Interna — Avaliação independente — Papéis da 3ª linha: avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre questões relativas ao atingimento dos objetivos". Na lateral, em uma coluna apartada, há a indicação de "Prestadores externos de avaliação". Abaixo, está escrito "Legenda", uma seta para cima, "Prestação de contas, reporte", uma seta para baixo, "Delegar, orientar, recursos, supervisão", e uma seta dupla para direita e esquerda "Alinhamento, comunicação, coordenação, colaboração".

A atualização e revisão do modelo fez uma abordagem baseada em princípios norteadores e estabeleceu as atribuições de cada um de seus principais atores, de forma que possa permitir maior flexibilização no reagrupamento ou separação de funções e se afastar da ideia de linhas estruturais, fixas — o que possibilita que qualquer organização, independentemente de seu porte e demais especificidades, possa utilizar o modelo. Uma outra conclusão frente à atualização do modelo é o fato da gestão ter a possibilidade de assumir tanto a primeira quanto a segunda linha, sendo que, ao atuar na primeira linha, ela se direciona para funções de apoio, produção e prestação de serviços; e, ao atuar na segunda linha, direciona-se para o gerenciamento de riscos.

NOVAS DESCOBERTAS

Caro(a) estudante, aqui, fica a sugestão de que você assista ao vídeo disponível no link a seguir e que traz uma síntese a respeito de um caso real de uma ineficiente Gestão de Riscos ocorrida em uma empresa nos Estados Unidos. O caso é objeto do filme *Dark Waters* (O Preço da Verdade) e foi apresentado didaticamente neste vídeo, que apresenta informações importantes sobre as consequências danosas, para todas as partes envolvidas, que podem ocorrer em razão de falta de Mapeamento e Gestão de Riscos adequados.

A título de conhecimento, especificamente, sobre a área pública, e de acordo com a estrutura organizacional da Administração Pública Federal, considerando que a Controladoria Geral da União (CGU) aponta se basear no modelo, conforme sua cartilha *Metodologia de Gestão de Riscos*, o órgão assim identifica suas três linhas:

1ª linha de defesa: controles internos da gestão executados por todos os agentes públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e das entidades do Poder Executivo Federal.

2ª linha de defesa: supervisão e monitoramento dos controles internos executados por instâncias específicas, como comitês, diretorias ou assessorias específicas para tratar de riscos, controles internos, integridade e *Compliance*.

3ª linha de defesa: constituída pelas Auditorias Internas no âmbito da Administração Pública, uma vez que são responsáveis por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão — primeira linha ou camada de defesa — e da supervisão dos controles internos — segunda linha ou camada de defesa (CGU, 2021).

Outro referencial importante que pode ser consultado gratuitamente no site oficial do Tribunal de Contas da União (TCU) é o *Manual de Gestão de Riscos do TCU*, em sua segunda edição, de 2020, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/manual-de-gestao-de-riscos/. Ao apresentar os objetivos de Gestão de Riscos no TCU, percebe-se que este é válido para toda e qualquer organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos:

> A gestão de riscos no TCU tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão, com vistas a prover razoável segurança no cumprimento da missão e no alcance dos objetivos institucionais. É uma ferramenta projetada para apoiar o gestor na busca por ganhos de eficiência, de modo a melhorar a qualidade, a tempestividade e a eficácia dos serviços prestados (TCU, 2020, p. 15).

Um processo possível de Gestão de Riscos pode ser o estabelecido pelo TCU para quaisquer objetos a serem submetidos à gestão, devendo-se seguir estas etapas:

- estabelecimento do contexto;
- identificação dos riscos;
- análise dos riscos;
- avaliação dos riscos;
- tratamento dos riscos; comunicação e consulta com partes interessadas;
- monitoramento;
- melhoria contínua (TCU, 2020, p. 21).

Aspecto fundamental desse pilar do sistema de *Compliance* é a Análise dos Riscos, sendo extremamente utilizado na área a avaliação do impacto do risco sobre o objetivo/resultado, a avaliação da probabilidade de sua ocorrência e a definição do nível do risco com base na Matriz de Probabilidade x Impacto:

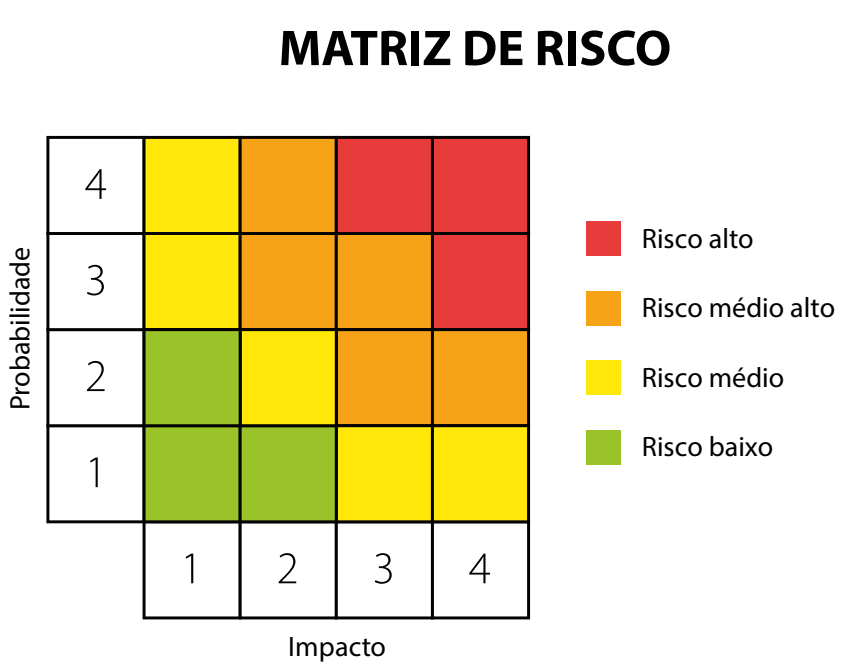


Figura 2 - Matriz de Risco

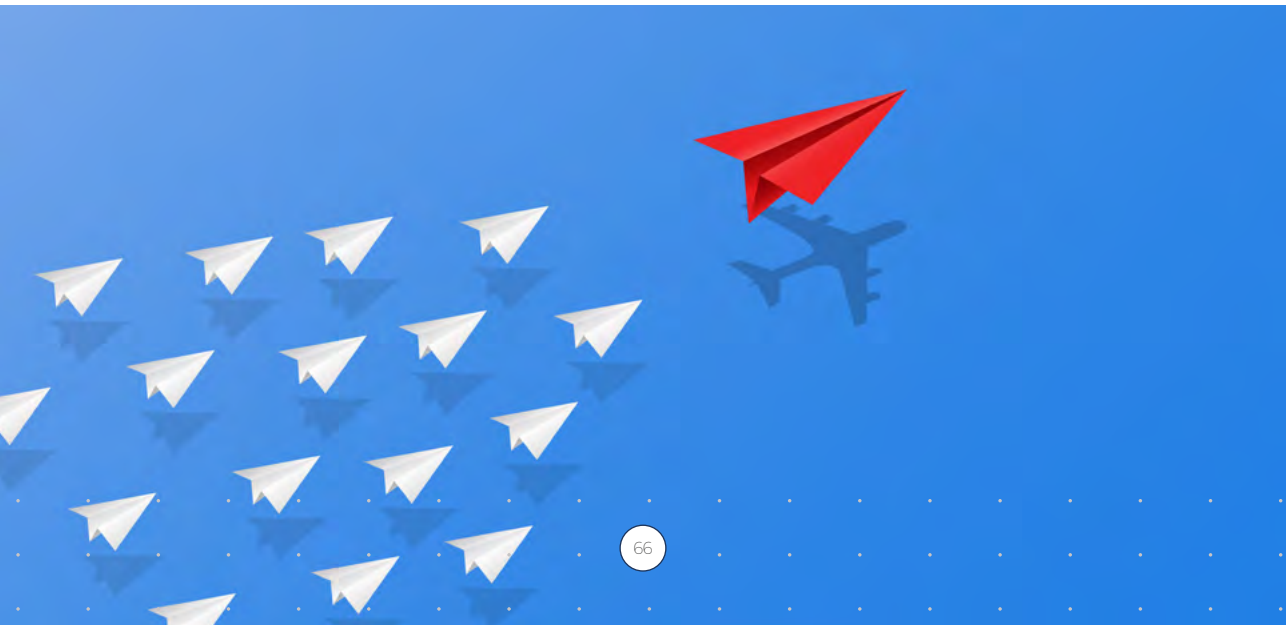
Descrição da Imagem: a imagem se trata de um infográfico no formato de um quadrado subdividido em quadrados menores, cinco colunas e cinco linhas, com cores gradientes começando do verde no lado esquerdo inferior, passando pelo amarelo e laranja até o vermelho no lado direito superior. No top da imagem, está escrito "Matriz de Risco". Do lado esquerdo do quadrado, está escrito "Probabilidade". Abaixo, está escrito "Impacto". Do lado direito, está uma legenda de cores, de cima para baixo: quadrado vermelho indica "Risco alto"; quadrado laranja indica "Risco médio alto"; quadrado amarelo indica "Risco médio"; e quadrado verde indica "Risco baixo". O quadrado no centro está subdividido em quadrados menores, as linhas e colunas associadas a números de 1 a 4, iniciando de baixo para cima e da esquerda para a direita. Os quadrados da coluna 1 e linha 1, coluna 1 e linha 2 e linha 2 e coluna 1 estão em verde. Os quadrados 1-3, 1-4, 2-2, 3-1 e 3-4 estão em amarelo. Os quadrados 2-3, 2-4, 3-2, 3-3 e 4-3 estão em laranja. Os quadrados 3-4, 4-3 e 4-4 estão em vermelho.

O impacto deve ter por referência o potencial comprometimento do objetivo estabelecido, sendo que um risco que pode comprometer o objetivo em sua totalidade, tal como a não obtenção de licença obrigatória para um produto que se pretende lançar no mercado, é considerado um risco de alto impacto. Deve ser avaliada, também, a probabilidade de ocorrência do risco, sendo que um evento cuja ocorrência seja praticamente certa, é um evento de altíssima probabilidade. Feita essa avaliação, deve-se definir o nível de risco com base na Matriz Probabilidade x Impacto.

Para Serpa,

> Grau de risco é a medida do tamanho, ou da relevância, do risco e é, normalmente, o resultado do produto PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA x IMPACTO (FINANCEIRO). Um risco é, comumente, classificado em uma escala de ALTO, MÉDIO e BAIXO. [...]
>
> Não se apegue demais à classificação individual de cada risco identificado durante esta etapa, pois o mais importante é a classificação RELATIVA de um risco em relação a outro.
>
> Como temos recursos escassos em nossas empresas e em nossos programas de compliance, é muito importante - se não o mais importante - definir a priorização dos riscos. Pois, com os riscos priorizados poderemos planejar a aplicação dos nossos recursos no tratamento daqueles riscos que são os mais relevantes para a empresa em um dado momento.
>
> Depois de se ter identificado a quais riscos a empresa está exposta, e de os termos priorizado, caberá a definição do que fazer em relação a cada um dos riscos e para isso devemos escolher entre as diferentes estratégias de gestão de riscos (SERPA, 2016, p. 23–24).

Conclui-se que a Gestão de Riscos adequada contribui decisivamente para alcançar os objetivos da organização e para sua perenidade, sempre se atendo ao constante monitoramento e à revisão dos riscos mapeados em um processo permanente de amadurecimento do sistema de Gestão de Riscos como um pilar do *Compliance* e se atendo ao nível de maturidade e apetite de risco de cada negócio.





EXPLORANDO IDEIAS

Fonte de risco: elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial para dar origem ao risco.
Evento: ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. Um evento pode consistir em uma ou mais ocorrências e pode ter várias causas e várias consequências. Um evento pode, também, ser algo que é esperado, mas não acontece, ou algo que não é esperado, mas acontece.
Probabilidade: chance de algo acontecer. Na terminologia de Gestão de Riscos, a palavra "probabilidade" é utilizada para se referir à chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada, ainda que objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, e se descrita com termos gerais ou matemáticos — como probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo.
Risco: efeito da incerteza nos objetivos. Um efeito é um desvio em relação ao esperado. Pode ser positivo, negativo ou ambos e pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças.
Gestão de riscos: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos.
Fonte: ABNT (2018).

Isto posto, encerro esta unidade dos pilares de *Compliance*. Espero que tenha aprendido muito!

Nesta unidade, foi possível iniciar o tema em torno dos pilares de um sistema de *Compliance*, dentre eles, o comprometimento da Alta Direção e o Mapeamento e Avaliação de Riscos. Quando da reflexão levantada no início da unidade, foram propostas algumas perguntas para você, para as quais, agora, apontaremos possibilidades de resposta. Compare as respostas que você deu no começo dos estudos e as respostas a seguir e analise as semelhanças e diferenças. Questionou-se:

a) Na hipótese de você ser sócio(a)-proprietário(a) de uma empresa: para você, *Compliance* é custo ou investimento? A ideia é que, com a conceituação apresentada, e tendo em vista que o *Compliance* deve ser visto e trabalhado com um setor estratégico do negócio, que seja visto, então, como um investimento, sempre tendo por referência o porte de cada organização.
b) Você entende que é possível manter uma conduta íntegra e ética com o estabelecimento de metas ousadas e difíceis de serem cumpridas? Ao refletir sobre essa pergunta, o propósito é que você entenda a importância da correlação entre os objetivos da organização, as normas de observância

para tanto e o suporte da Alta Direção — de forma que esta não determine ou estimule a fixação de metas impraticáveis ou que dependam de desvios de conduta.

c) Na hipotética situação em que você trabalhe no setor de compras de uma empresa: você costuma verificar as credenciais dos fornecedores e dos prestadores de serviços que são contratados? Quais são as consequências dessa verificação existir ou não existir? Você estaria disposto(a) a contratar um colaborador envolvido em um escândalo de corrupção? Ao questionar-lhe, o propósito é que, diante de todo o contexto apresentado em torno da Gestão de Riscos, você avalie a importância de realizar uma checagem dos terceiros que terão relação com a empresa, de forma a mitigar riscos de não conformidade que possam causar um impacto reputacional ou operacional, por exemplo.
d) Na hipótese em que você integre a equipe de Recursos Humanos: você acredita que contratar parentes e manter relacionamento amoroso no ambiente corporativo deve ser evitado, incentivado ou regulamentado? Quais são as consequências de cada hipótese? Ao refletir sobre essas perguntas, pretende-se que você, após a leitura dessa obra, tenha clareza da importância do mapeamento de riscos e da adoção de medidas de planejamento e ação diante desses riscos, de forma a extingui-los ou mitigá-los, por exemplo, sempre tendo por norte os objetivos da organização.

MAPA MENTAL

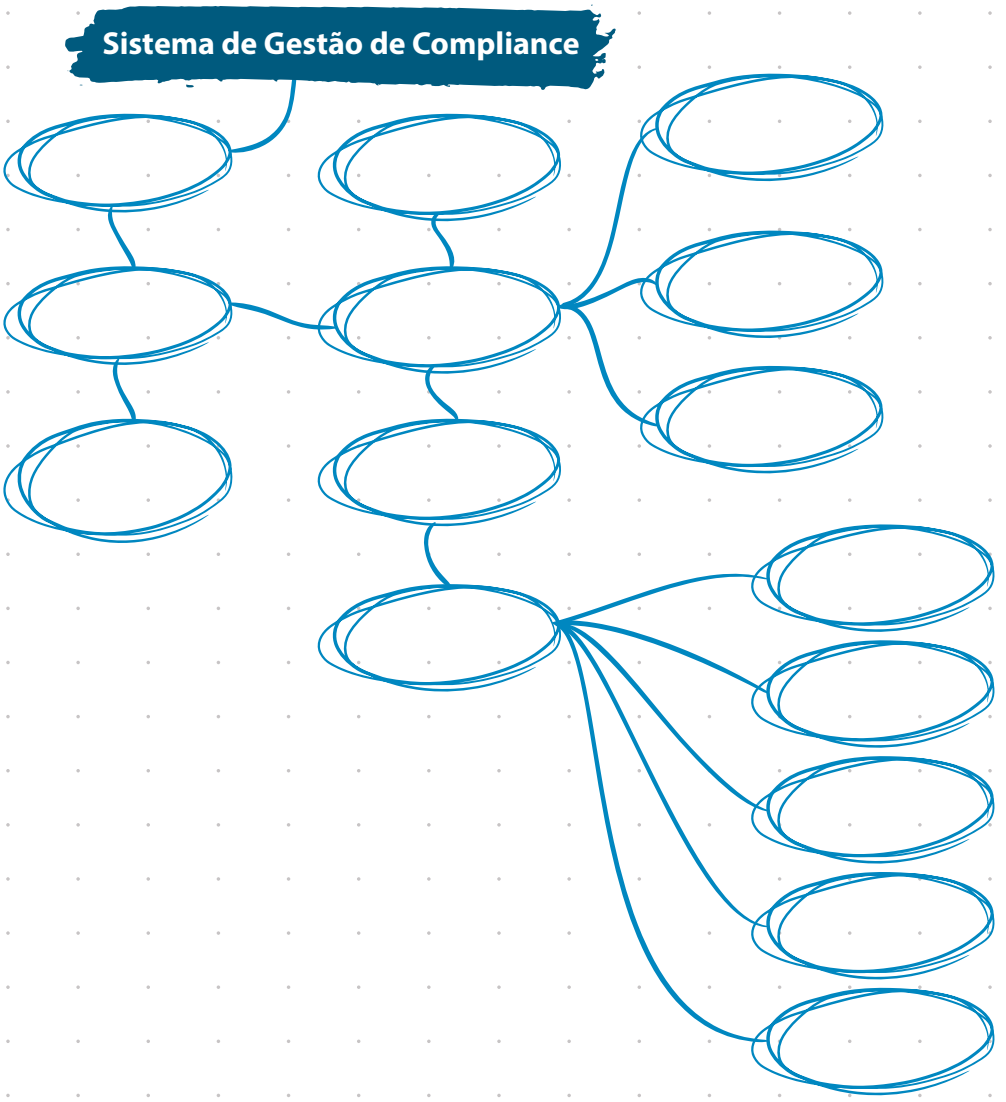
Uma das finalidades da atuação em *Compliance* é gerar reflexões e alternativas para as possibilidades de ação de cada parte envolvida em uma organização para a realização de determinado objetivo. Diante dessas considerações e do que você aprendeu nesta unidade, propomos a leitura do seguinte texto:

> A gestão de riscos contribui para que as organizações atinjam seus objetivos e ainda possam minimizar perda de recursos, tendo como premissa para alcançar as metas de desempenho e de lucro. Dessa forma, colabora para a preservação da reputação, além de assegurar o cumprimento legal, e, também, resguarda a organização, permitindo-lhe uma atuação preventiva. [...] Logo, a gestão de riscos é fundamental para o atingimento desses padrões e para perpetuar um ciclo virtuoso de sustentabilidade, uma vez que ao avaliar-se um risco pode-se antecipar a ele (prevenção); com um sistema efetivo de controles internos, mitigam-se os riscos [...] é de grande importância a adequada coordenação da gestão desses riscos (equilíbrio entre o apetite *versus* seu nível de tolerância), pois a materialização de um risco pode por vezes prejudicar significativamente um negócio, ao gerar prejuízo à imagem, à reputação e financeiros, que, em última instância, podem levar à falência da organização e ao seu desaparecimento (FRANCO, 2020, p. 122–140).

Diante desse contexto e de tudo o que foi apresentado nesta obra, e de forma a apresentar pensamentos e ideias a serem memorizados, propõe-se a elaboração de um mapa mental por meio de palavras-chave — tais como: Sistema de Gestão de *Compliance*; objetivos da organização; pilares; comprometimento da Alta Direção; Gestão de Riscos; risco operacional; risco de conformidade; risco financeiro; risco reputacional; Matriz de Riscos; impacto x probabilidade; risco alto; risco médio alto; risco médio; risco baixo; linhas de defesa.

Uma sugestão de ferramenta gratuita que você pode utilizar é www.goconqr.com. Vamos lá!

MAPA MENTAL



5 *Compliance* - Pilares: Código de Conduta e Políticas de *Compliance*; Controles Internos; Treinamento e Comunicação

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Nesta unidade você aprimorará o seu aprendizado sobre *Compliance*, especificamente sobre seus três pilares: Código de Conduta e Políticas de *Compliance*; Controles Internos; e Treinamento e Comunicação. Você compreenderá que: (a) o estabelecimento de regras internas pode ser extremamente vantajoso para todas as organizações e partes envolvidas, desde que feito de acordo com as especificidades da organização; (b) o estabelecimento prévio de formas de controle pode evitar dores futuras e a existência de um ambiente de insegurança frente às possíveis ações e consequências diante de uma não conformidade; e (c) para o desenvolvimento de uma cultura positiva de *Compliance*, treinamento e comunicação claros e eficientes são peças-chaves e imprescindíveis para o sucesso do programa.

Caro(a) estudante, para te auxiliar na avaliação do pilar Código de Conduta e Políticas de *Compliance*, proponho que analise a hipótese de você ser sócio(a) proprietário(a) de uma empresa e ter que responder aos seguintes questionamentos: você sabe identificar assédio moral e assédio sexual? Quais providências adotaria se tivesse ciência de um caso de assédio sexual ou moral? Você tem clareza sobre o que é bom senso? Você acha que todos os funcionários e pessoas envolvidas no negócio têm o mesmo nível de bom senso ou precisam de um norte para sua atuação no dia a dia da empresa? Os funcionários, independente do cargo, podem receber qualquer tipo de presente de fornecedores e demais envolvidos no negócio?

Agora, para te auxiliar na avaliação do pilar de controles internos, ainda proponho que analise a hipótese de você ser sócio(a) proprietário(a) de uma empresa e ter que responder aos seguintes questionamentos: quais rotinas poderiam ser estabelecidas em sua empresa para melhorar o ambiente e torná-lo mais íntegro e transparente? Sempre é necessário previsão de punição para que uma regra seja cumprida? Quando se entende o motivo da existência de uma determinada regra, fica mais fácil cumpri-la?

E, no caso do pilar comunicação e treinamento, na hipótese de você ser o responsável, dentro da empresa, pela contratação de serviços de capacitação e treinamento, como responderia às seguintes perguntas: o ambiente no seu entorno profissional contribui ou prejudica a implantação e o aperfeiçoamento de uma cultura íntegra, de uma cultura positiva de *Compliance*? Qual a forma mais adequada e eficiente de receber treinamento sobre ***Compliance***? De forma virtual ou presencial? De forma individual ou coletiva?



Sempre é importante ter em mente que o *Compliance* pode ser definido como um **sistema de gestão de riscos e de políticas de conformidade** às leis, normas, padrões éticos e de integridade, regulamentos internos e externos a que estão submetidos um determinado negócio ou determinada organização (pública ou privada). Não se trata apenas de estar em conformidade plena com todas as regras do negócio: as mandatórias (aquelas estabelecidas por leis e demais normas externas à organização, tal como a legislação para obtenção de licença para a venda de determinado produto) e as voluntárias (aquelas voluntariamente estabelecidas e/ou aceitas pela organização, tal como uma regra interna para casos de contratação de parentes). Trata-se de analisar, sob a perspectiva de risco e de gestão do negócio, quais regras serão (devem ser) cumpridas primeiro e assim sucessivamente, até porque nem sempre é viável cumprir 100% das regras de forma concomitante.

Diante das questões anteriormente apresentadas, apontamos que a KPMG Consultoria (empresa de prestação de serviços profissionais, reconhecida mundialmente na área de auditoria e consultoria empresarial) realiza periodicamente a pesquisa de Maturidade do *Compliance* no Brasil, conforme metodologia própria adotada pela empresa. Destacamos desta pesquisa, para fins de demonstrar a importância da implantação de um Código de Conduta e demais políticas para a eficiente gestão da empresa, que:

- Para 95% dos respondentes, o Código de Ética e Conduta da empresa faz referência aos aspectos regulatórios e de *Compliance*.
- 87% dos respondentes afirmaram que a Política e o Programa de Ética e *Compliance* estão implementados de forma eficiente na empresa com o objetivo de identificar condutas inadequadas, assegurando a prevenção e a investigação.
- Entretanto, 2% dos respondentes afirmaram não possuir o Código de Ética e Conduta devidamente elaborado e aprovado (KPMG, 2021).

Também tendo como fonte a pesquisa realizada pela KPMG e a importância do pilar treinamento e comunicação, destacamos que:

- 82% dos respondentes receberam treinamento de *Compliance* e anticorrupção. Nos últimos 12 meses, o principal treinamento oferecido pelas empresas foi o de ética e conduta.

- 45% dos respondentes afirmaram que os terceiros (prestadores de serviço, parceiros comerciais, dentre outros) não receberam treinamentos de *Compliance* e anticorrupção nos últimos 12 meses (KPMG, 2021).

Com relação ao pilar de controles internos, dentre os principais indicadores de monitoramento reportados aos executivos seniores conforme a pesquisa da KPMG, destacamos:

- eficácia do programa de *Compliance*;
- relação de riscos, controles e planos de ação mitigatórios, mais *Compliance*;
- atualizações no processo de comunicação de assuntos éticos e de *Compliance*;
- resultado e evolução das investigações (procedentes e não procedentes) (KPMG, 2021).

Assistir a documentários e filmes e ler artigos são ótimas formas de visualizar e compreender a importância de temas aprendidos em teoria, ou que se pretende estudar. Fica de atividade para você que assista ao documentário "Inside Job" (traduzido como Trabalho Interno) (de 2010, disponível no QR Code ao lado), que traz uma vasta pesquisa e entrevistas com profissionais do meio financeiro e político e trata de informações sobre a crise econômica de proporção mundial que atingiu milhares de pessoas em 2008. O documentário é importante no entendimento sobre contabilidade, gestão e economia, e pode auxiliar na compreensão do papel de controles internos e contábeis em uma organização.

Tendo assistido ao documentário, analise e responda:

a) A mera existência de livros e registros contábeis assegura que neles estejam refletidas a realidade completa e precisa dos negócios e operações da empresa?
b) É possível detectar previamente se uma demonstração financeira publicada foi preparada de acordo com as normas aplicáveis e de forma a refletir a realidade financeira do negócio? Exemplifique uma forma de detecção de fraude contábil.
c) Desenvolva um texto curto, de até 100 palavras, com a exposição de sua análise sobre o documentário.

A partir da experiência proposta, tendo assistido ao documentário, você percebeu a importância e vantagem de ter um controle interno formalizado, por escrito e claro de políticas e procedimentos da empresa na área contábil? Ou ainda: você percebeu a importância da realização de auditorias confiáveis e estratégicas na condução dos negócios? Vamos partir para o Diário de Bordo com as suas considerações a respeito!

DIÁRIO DE BORDO

Compliance, de forma simplificada, é estar de acordo com as regras vigentes para o seu negócio, externas (tais como leis, decretos, portarias) ou internas (tais como um código de conduta, política de brindes e hospitalidades, contrato de trabalho). Investir em *Compliance* é certeza de retorno positivo para a organização, desde que feito de acordo com a sua natureza, necessidades e objetivos, considerando o mercado regulatório no qual está inserida. Um sistema de integridade focado na gestão de riscos e no fortalecimento da cultura de *Compliance,* na organização, agrega valor a ela, e pode trazer benefícios econômicos, de operação e de reputação.

Quando se fala em um sistema, deve-se entender por áreas e departamentos inter-relacionados ou interativos de uma organização. O *Compliance*, portanto, é um Sistema de Gestão de Riscos e Políticas de Conformidade, tendo por possíveis ações frente aos riscos: identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar e revisar; e, dentre seus diversos pilares destacam-se três, nesta unidade: **a)** código de conduta e demais políticas de interesse da organização (tal como uma política/regulamentação sobre brindes e hospitalidades); **b)** controles internos; e **c)** treinamento e comunicação.



Sempre é necessário destacar e referir, ao tratarmos deste assunto, que quando se pensa em pilar, vem-nos à mente uma viga, uma coluna que sustenta determinada estrutura. Esta é a ideia dos **pilares de um sistema de *Compliance***, nosso objeto de estudo nesta obra. No Brasil, eles não estão estabelecidos em uma determinada lei ou norma específica, mas há um certo consenso entre estudiosos e operadores da área, em especial considerando a norma ABNT NBR ISO 37.301, e o artigo 57, do Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 (que regulamenta a Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa). Essas normas são precedidas por normativas internacionais prévias (como o *United States Federal Sentencing Guidelines*/Diretrizes de Sentenciamento Federal dos Estados Unidos da América), que há determinados parâmetros de avaliação da efetividade de um sistema de *Compliance*. E tais parâmetros, desta forma, podem ser entendidos como os pilares de um SGC eficaz.

> A Lei 12.846/2013, a chamada Lei Anticorrupção, também conhecida como Lei da Empresa Limpa, que resultou de compromisso específico assumido pelo país ao firmar e internalizar a mencionada Convenção da OCDE sobre o suborno de funcionários estrangeiros. [...]
>
> Ao lado de tudo isso, é por meio dessa lei que penetra no ordenamento jurídico brasileiro do nosso país o tema do *Compliance* – pelo menos em sua dimensão plena de "*Compliance* Anticorrupção", vez que tínhamos, até então, apenas regras legais de *Compliance* voltadas à lavagem de dinheiro.
>
> A Lei 12.846/2013 incorporou, então, em 2013, a noção de *Compliance* ao quadro normativo pátrio, traduzindo-o como "Integridade", ou, mais precisamente, "mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta" (nos termos do seu Art. 7°, VIII) ou, mais simplesmente, como "programa de integridade", nos termos do Decreto n° 8.420, de 2015, que a regulamentou.
>
> Como se sabe, preferiu o legislador brasileiro optar pelo modelo de incentivo ao *Compliance*, para as empresas privadas em geral (na realidade, para todas as pessoas jurídicas privadas) ao invés de

> adotar, como prefeririam alguns, o modelo impositivo (este reservado apenas, em âmbito nacional, para as empresas estatais e, em alguns Estados, para as empresas que com eles venham a contratar (FRANCO, 2020, p. 19-20).

Atente-se que este Decreto foi revogado e substituído pelo Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022.

É importante destacar que o Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 (que regulamenta a Lei n° 12.846/2013), estabelece que para os fins do Decreto, o:

> programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes (BRASIL, 2022).

Ele estabelece determinados parâmetros para avaliação sobre a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, dentre eles:

> Artigo 57: [...]
>
> II - **padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade**, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente do cargo ou da função exercida;
>
> III - **padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas**, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
>
> IV - **treinamentos e ações de comunicação** periódicos sobre o programa de integridade; [...]
>
> VI - **registros contábeis** que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica;
>
> VII - **controles internos** que assegurem a pronta elaboração e a confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica;

> XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade;
>
> XII - **procedimentos que assegurem a pronta interrupção** de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados (BRASIL, 2022, destaque nosso).

Para Serpa (2016, p. 32-33):

> Após a avaliação dos riscos e identificação das regras aplicáveis (leis, regulamentações, códigos da indústria etc.) e suas operações, é preciso que se comece a documentar o Programa de Compliance por meio da criação de políticas de *compliance*.
>
> Essa documentação serve como a formalização inicial daquilo que é a postura da empresa em relação aos diversos assuntos relacionados a suas práticas de negócios, e será a bússola que guiará [...] seus funcionários para o caminho escolhido pela empresa. [...]
>
> Não cabe aqui ser determinista em relação à metodologia para criação e manutenção de políticas e procedimentos que cada empresa deverá usar, mas existem aspectos básicos e comuns a todos os tipos de indústria/empresas que são extremamente relevantes para um Programa de Compliance seja efetivo e, assim, é importante enumerar que:
>
> 1) Um documento do tipo "Código de Conduta" é imprescindível para servir como o ponto de partida e introduzir, de forma simples e direta, para os diversos assuntos componentes do Programa de Compliance;
>
> 2) Cada uma das políticas e procedimentos deverá, obrigatoriamente, ser ligada a um tema já constante no código de conduta;
>
> 3) Todas as políticas e procedimentos deverão estar disponibilizados em repositório centralizado e descentralizado – físico ou eletrônico, e deverão estar prontamente disponíveis quando necessárias;
>
> 4) A linguagem utilizada nas políticas e procedimentos deverá ser clara, acessível e de fácil entendimento para todos os funcionários da empresa.

Dentre os pilares de um programa de integridade detectamos a necessidade de existência do estabelecimento de políticas de *Compliance*, dentre elas o código de conduta e outras políticas estabelecidas de acordo com as necessidades e objetivos da organização. Uma empresa que participa de licitações e contrata com a Administração Pública, por exemplo, tem necessidades diferenciadas frente a uma empresa que não tem qualquer relação comercial com a Administração Pública. Neste momento, a demonstrar que *Compliance* é uma disciplina atualíssima nos mais variados setores, para contribuir com o seu conhecimento na área, convido você a fazer a leitura de um trecho da obra *Programa de Integridade no Setor Educacional - Manual de Compliance*, de Silva e Covac (2019), que traz conteúdo direcionado às especificidades das organizações do setor educacional. Acesse o QR Code!

Como um elemento integrante de um sistema de integridade, o **código de conduta** trata das condutas praticadas na organização (pública ou privada, com ou sem fins lucrativos) ou mesmo fora dela e que possam refletir, positiva ou negativamente, na organização (seja por colaboradores, lideranças ou outras partes envolvidas, como fornecedores e prestadores de serviço). O código de conduta é um documento primordial para adequação do negócio, principalmente para minimizar riscos e possíveis prejuízos (financeiros, operacionais ou de reputação), devendo ter por objetivo, além de regulamentar as ações das partes, auxiliar e facilitar a tomada de decisões e propiciar segurança para elas.



O código de conduta, que deve ser baseado nos valores adotados pela organização, deve ser um guia prático, acessível, objetivo, esclarecedor e norteador, indicador dos caminhos que devem ser seguidos sobre as condutas e procedimentos que os colaboradores e demais interessados devem cumprir, além de também prever os procedimentos de incentivo ao cumprimento de tais normas (exemplo: bonificação por participação em treinamento), de apuração de denúncias e demais comunicações, e de penalização pelo descumprimento delas (exemplo: não participação em processo de promoção; advertência).



Você sabe quais são as vantagens de ter um código de conduta implantado na organização? Se pensa em prestar este serviço ou foi submetido a cumprir um código de conduta, você entende a razão e importância de cumpri-lo? No *podcast* desta unidade nós não traremos verdades absolutas, mas traremos reflexões sobre as vantagens em torno do estabelecimento de um código de conduta e políticas de *Compliance*, entendidos como pilares de um programa de integridade. Isso porque sempre é bom repetir e reforçar: um dos papéis importantes do *Compliance* em uma organização é gerar reflexões de como pensar, falar e agir, de forma a implantar, construir e aprimorar a cultura positiva de *Compliance*. Acesse o QR Code disponibilizado e venha ouvir!

Este documento também tem a vantagem de deixar claras e uniformes quais são as regras a serem seguidas pelas partes, gerando segurança e facilitando a tomada de decisões, bem como evitando desgastes frente a situações previsíveis e que poderiam ser evitadas – o que reduz a possibilidade de ocorrência de um impacto prejudicial à organização (como uma perda financeira ou de reputação), sendo uma norma interna que é estabelecida e utilizada em caráter complementar às normas externas (tal como a legislação trabalhista). Ou seja, um código de conduta ou qualquer outra política/regulamentação de *Compliance* não exclui o dever de observância de normas externas aplicáveis à organização e também não deve contrapô-las.

OLHAR CONCEITUAL

A linguagem utilizada deve ser adequada, clara e simples, assim como a apresentação visual do documento deve ser leve e agradável, não enfadonha ou monótona. Não há um modelo de código de conduta adequado a toda e qualquer organização, devendo o mesmo ser pensado e estabelecido de acordo com as características de cada negócio, sem esquecer da necessidade de revisão periódica diante as constantes e prováveis alterações do contexto social e laboral regulamentado por determinado código. Apesar de não existir um código padrão, alguns conteúdos são possíveis de sugestão para serem abordados pelas normas de conduta a serem estabelecidas, tais como:



Estabelecido o código de conduta, não significa que este seja imutável. Pelo contrário, é importante o seu constante aperfeiçoamento, até de forma a demonstrar que a organização está atenta às alterações no contexto social e corporativo. Há comportamentos que eram toleráveis até anos atrás, e que, atualmente, não são mais tolerados, e o código de conduta deve caminhar em conjunto com essas

demandas. Portanto, sua revisão periódica é necessária e fundamental, sempre tendo o cuidado de dar ciência aos interessados (e ter o comprovante de tal ciência) para fins de aplicabilidade.

A implantação de um código de conduta também pode ser entendida como um elemento que proporciona uma vantagem competitiva, seja para a celebração de novos negócios, seja para a manutenção de negócios existentes, seja para gerar confiança no parceiro comercial, ou mesmo para contribuir no alcance de selos e certificações que podem, inclusive, propiciar vantagens no acesso a linhas de crédito e outros benefícios.

Outra vantagem a ser referida a respeito da elaboração e implantação de um código de conduta refere-se ao fato de que este serve para minimizar riscos e possíveis prejuízos, tais como: a) ações judiciais (trabalhistas, indenizatórias, dentre outras); b) exposição prejudicial nas redes sociais; c) imposição de penalidades administrativas, tal como previsto na Lei nº 12.846/2013 – Lei Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção – via Processo Administrativo de Responsabilização/PAR por conduta lesiva contra a Administração Pública (e toda organização tem relação com a Administração Pública, em maior ou menor volume, mas todas têm – nem que seja simplesmente para a retirada de um alvará ou pagamento de um tributo).

No artigo intitulado *A Importância das Políticas e do Código de Ética e Conduta: uma Visão à Luz da Lei 12846/13*, de autoria de Marcelo Borowski Gomes, integrante da obra *GRC Governança, Risco e Compliance. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos*, há o seguinte ensinamento que interessa sobremaneira ao nosso estudo:

> O código de ética e conduta é o documento onde a organização deve expressar os seus princípios, relativos à visão sobre ética e integridade e tem, portanto, uma relação direta com o *compliance* configurando-se como principal documento do programa de integridade de uma empresa. O código de ética e conduta será uma referência para todos os funcionários e, por isso, deve ser escrito com uma linguagem acessível para todos. Ele precisa ser conciso e, ao mesmo tempo, abrangente. Deve refletir a cultura da empresa, a sua natureza e os seus riscos.

> É um documento que não deve ser simplesmente copiado sob o risco de conter itens desnecessários ou mesmo faltar pontos importantes que viriam a mitigar os riscos de *compliance* daquela operação. Deve endereçar as atividades da companhia de forma única e, portanto, tem que ser feito pela própria empresa (GOMES, 2022 *apud* SOARES, 2022, p. 234).

Os **controles internos**, outro tema tido como pilar de um sistema de *Compliance*, para que sejam pertinentes e eficazes, devem ter correlação com os riscos previamente mapeados na organização, destacando-se que, de acordo com a norma ABNT NBR ISO 37.301 (norma certificadora internacional que especifica os requisitos e fornece diretrizes para estabelecer, desenvolver, implementar, avaliar, manter e melhorar um Sistema de Gestão de *Compliance* – SGC – eficaz dentro de uma organização),

> os riscos de *compliance* devem ser avaliados periodicamente e sempre que ocorrerem mudanças materiais nas circunstâncias ou no contexto da organização, e a organização deve reter informação documentada sobre o processo de avaliação dos riscos de *compliance* e sobre as ações para abordar seus riscos de *compliance* (ABNT, 2021, p. 7).

Após avaliar probabilidade/frequência de ocorrência *versus* o impacto/gravidade do risco, classificando-os como altos, médios ou baixos, e de acordo com os objetivos e especificidades da organização, é necessário identificar e implantar medidas de Controles Internos para o tratamento dos riscos, de forma a trabalhar com a antecipação frente a eles, com adoção de medidas preventivas, detectivas e reativas.

Contudo, um alerta é importante:

> Gestão de riscos nada mais é do que balancear riscos com controles. A qualidade da gestão de riscos está intimamente ligada à capacidade de definir controles adequados para os riscos críticos existentes de forma proporcional. O primeiro ponto em questão é saber que quanto maior

> o controle, menor será a performance esperada. Logo, necessitam-se que tais controles sejam estabelecidos de forma mais criteriosa possível. Outro ponto que cabe ressaltar são os custos de se desenhar, implementar e manter controles. Os recursos disponíveis para qualquer gestor sempre serão finitos. [...]
>
> Dependendo a que risco o controle está ligado, ou seja, está sendo utilizado para mitigá-lo, o gestor de riscos pode decidir por torná-lo mais robusto para fazer face a um risco de maior severidade. Este processo fornece uma visão clara ao gestor de como proceder para balancear seus riscos.
>
> Cabe lembrar que não existe qualquer problema em se ter grandes riscos inerentes a determinado negócio ou operação, desde que garantidos controles robustos o suficiente para mitigá-los (CARVALHO *et al.*, 2021, p. 29).

Também é fundamental ter a percepção e constatação de que cada organização é um organismo em constante mutação, com alterações ocorrendo no seu dia a dia, por mais que aparente ser uma organização "estática", que "nunca muda". Dessa forma, é importante que a instância responsável pelo *Compliance* e pelos controles internos acompanhe estas alterações e mantenha-se sempre atualizada frente aos riscos existentes na organização, com periódica revisão, também, dos controles estabelecidos.

Feito o mapeamento e avaliação dos riscos, a fim de que sejam os riscos tratados e estabelecidos e os controles internos adequados e eficazes, é importante que seja conhecido o apetite de risco da organização, que pode ser entendido como o nível e tipo de risco que a organização está disposta a assumir, sempre tendo por norte seus valores e objetivos a serem alcançados. Isto é, é como uma espécie de ferramenta para gerenciamento proativo do risco, estabelecendo-se o nível de risco que uma empresa ou qualquer outra organização está disposta a assumir e tolerar enquanto busca atingir seus objetivos. A partir disso, dentre as hipóteses para tratamento dos riscos, podem ser citadas:

- **aceitação do risco**: o risco pode ser aceitável, estar dentro de uma margem de aceitabilidade na qual a organização decide não agir frente ao risco mapeado, seja porque avaliou que investir recursos para o estabelecimento de controles internos é mais custoso do que eventuais consequências pela ocorrência (de fato) do risco antes mapeado, seja porque pode ser mais vantajoso (para atingir determinada finalidade) aceitar o risco, dentre outras hipóteses do dia a dia da organização;
- **evitar o risco**: a organização decide deixar de executar determinada ação que possa levar à ocorrência do risco mapeado;
- **redução do risco**: a organização implanta ferramentas de controle para fins de reduzir a ocorrência e/ou impacto do risco mapeado;
- **transferência do risco a terceiro**: a organização decide, por exemplo, pela contratação de um seguro frente a um risco mapeado.



Dentre os pilares de um programa de integridade, também detectamos a necessidade de existência do estabelecimento de controles internos, que geralmente são formas, mecanismos (altamente recomendável que sejam formalizados por escrito) para minimizar riscos de *Compliance* e assegurar que livros e registros contábeis e financeiros – de fato – reflitam a realidade dos negócios e operações da organização. Neste momento, com o objetivo de demonstrar a importância crescente de um sistema robusto e eficaz de *Compliance* na área empresarial, em especial com apoio da área de controles contábeis e financeiros, para contribuir com o seu conhecimento na área, convido você a fazer a leitura de um trecho da obra *GRC Governança, Risco e Compliance. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos*. Acesse o QR Code!

A respeito dos controles internos na área contábil, mais uma vez vale referir o artigo 57, do Decreto Federal nº 11.129, de 11 de julho de 2022, que aponta que o programa de integridade será avaliado pela existência e aplicação, dentre outros parâmetros, pelos seguintes:

> V - gestão adequada de riscos, incluindo sua análise e reavaliação periódica, para a realização de adaptações necessárias ao programa de integridade e a alocação eficiente de recursos;
>
> VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica;
>
> VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e a confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica;
>
> VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões (BRASIL, 2022).

Outro tema tido como pilar de um sistema de *Compliance* trata-se de **treinamento e comunicação**, tema preferencialmente precedido da identificação de riscos, definição dos responsáveis pela área de *Compliance* e implantação de código de conduta e demais políticas. Cumpridas estas etapas, é necessário que se dê ciência e treinamentos adequados às partes envolvidas, a fim de que conheçam e compreendam as políticas implantadas e/ou em aperfeiçoamento. De acordo com a norma ABNT NBR ISO 37.301:

> A organização deve prover para o pessoal pertinente treinamento em bases regulares, desde o início da contratação e a intervalos planejados determinados pela organização.
>
> O treinamento deve ser:
>
> a) apropriado aos papéis do pessoal e aos riscos de *compliance* aos quais as pessoas estão expostas;
>
> b) avaliado quanto a sua eficácia;
>
> c) analisado criticamente regularmente.
>
> Considerando conta os riscos de *compliance* identificados, a organização deve assegurar que procedimentos

> estejam implementados para contemplar a conscientização e o treinamento para terceiras partes que atuam em seu nome e que possam causar um risco de *compliance* para a organização.
>
> Os registros de treinamento devem ser retidos como informação documentada (ABNT, 2021, p. 14-15).

Como exposto no início desta unidade, o Decreto Federal n° 11.129/2022 também estabelece, dentre os parâmetros para aferição de um robusto sistema de gestão de *Compliance*, a existência de "treinamentos e ações de comunicação periódicos sobre o programa de integridade" (BRASIL, 2022) – o que demonstra que as normas vigentes em torno de um programa de integridade, de forma coerente e em sinergia, entendem pela necessidade e importância deste tema.

O estabelecimento e aprimoramento de uma cultura positiva de *Compliance* passa necessariamente pela comunicação clara e eficaz sobre a área na organização, bem como pelo treinamento assertivo e periódico das partes interessadas, em especial colaboradores. Um programa de *Compliance* bem-sucedido tem, sem dúvida alguma, suporte na existência de uma cultura de *Compliance* na organização, baseada no agir consciente e respeitador dos *stakeholders* (partes interessadas), que compreenderam completamente o significado de integridade e gestão de riscos, e passam a aplicar tais valores em suas atividades.



O fato é que não basta ter um código de conduta e demais políticas extremamente bem elaborados se não ocorrer a eficaz comunicação e treinamento sobre eles, de forma adequada a cada público envolvido e que garanta que as partes apreendam e entendam o conteúdo ali existente. Dar ciência, treinar e comunicar de forma eficiente garante parte da robustez de um programa de integridade e lhe dá credibilidade, gerando consciência nas pessoas sobre o respeito ao sistema de *Compliance* implantado ou em implantação.

Todos na organização devem passar por treinamentos, dos mais altos níveis até os colaboradores de menor nível hierárquico – sempre adequando-se os treinamentos conforme o público envolvido, de maneira que o método, linguagem e todos os demais aspectos envolvidos sejam adequados às especificidades de cada público a ser atingido –, sob pena de se detectar um treinamento unicamente pró-forma, dando-se um "*check*" na obrigação sem o necessário alcance de seu objetivo maior.



NOVAS DESCOBERTAS

Caro(a) estudante, aqui fica a sugestão de que você assista aos vídeos disponíveis nos links a seguir e que trazem informações importantes sobre falar de forma que as pessoas queiram te ouvir, algo fundamental para um treinamento eficaz. O primeiro link é um trecho da palestra de Julian Treasure (escritor, especialista em som e comunicação) e que trata, dentre outros assuntos, desde exercícios vocais a dicas de como falar com empatia. O segundo link é um vídeo de Joel Jota (ex-atleta profissional de natação e, atualmente, dentre as atividades desenvolvidas, é palestrante e mentor de negócios), que trata de como falar em público e apresenta técnicas tidas por eficientes para tanto.





É muito importante que ocorra o registro documentado dos treinamentos e comunicações, até para eventual certificação ou auditoria futura. E muitos são os exemplos concretos neste tópico:

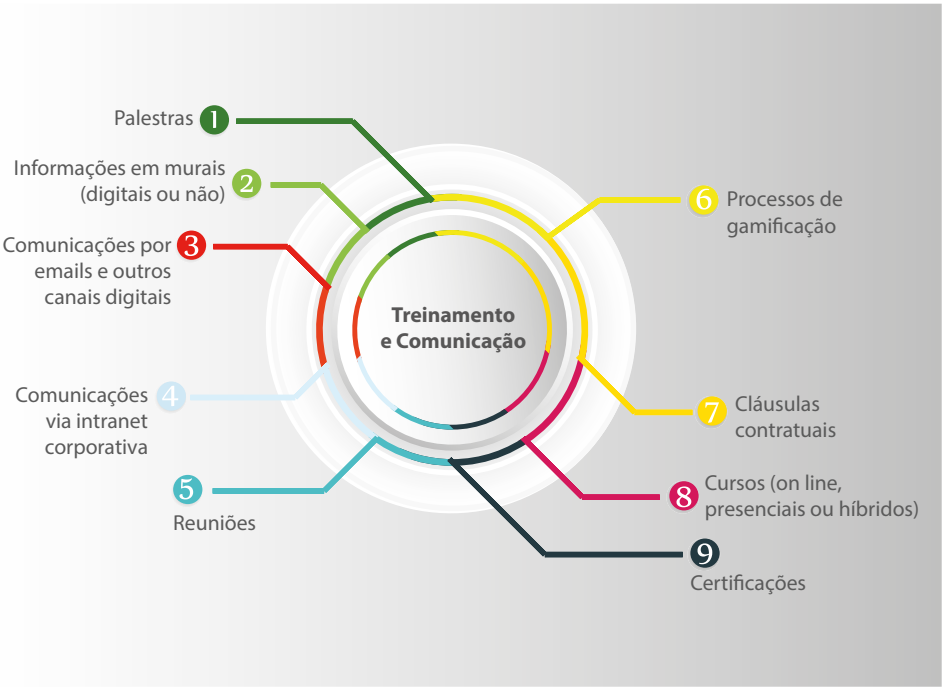


Figura 1 - Treinamento e Comunicação / Fonte: a autora.

Descrição da Imagem: trata-se de um infográfico, no qual vemos um círculo, e deste saindo nove setas numeradas com cores diferentes. No centro do círculo está escrito "treinamento e comunicação". Na seta 1 está escrito "palestras". Na seta 2 está escrito "informações em murais (digitais ou não)". Na seta 3 está escrito "comunicações por e-mails e outros canais digitais". Na seta 4 está escrito "comunicações via intranet corporativa". Na seta 5 está escrito "reuniões". Na seta 6 está escrito "processos de gamificação". Na seta 6 está escrito "cláusulas contratuais". Na seta 8 está escrito "cursos (on-line, presenciais ou híbridos)". Na seta 9 está escrito "certificações".

O processo de treinamento e comunicação, seja para implantação de um programa de *Compliance*, seja para o seu aperfeiçoamento, é um dos processos mais importantes para eficácia do programa, tanto que dentre os tópicos que constam do Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética (Edição 2022/2023), constam as seguintes perguntas, exemplificativamente (e perceba também a importância de todas essas informações estarem devidamente documentadas, o que a Controladoria Geral da União aponta como uma das regras de ouro; ou seja, as respostas devem estar comprovadas documentalmente):

- 2.4.1. os membros da alta direção que integram esse(s) órgão(s) são qualificados para tratar do tema ou receberam capacitação específica para participar do colegiado?
  <Resposta: Sim/Não/Não se aplica>.
  Anexar documentos que comprovem a qualificação ou a realização de treinamentos.
- 11. Planejamento e realização de treinamentos voltados para a capacitação de colaboradores e terceiros nos temas afetos ao programa de integridade.
- 11.1. a empresa possui um planejamento para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade contendo:
- 11.1.1. cronograma de realização dos treinamentos?
  <Resposta: Sim/Não>.
  Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.
- 11.1.2. a identificação da área/pessoa responsável pela execução e supervisão dos treinamentos?
  <Resposta: Sim/Não>.
  Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.
- 11.1.3. a forma de realização dos treinamentos?
  <Resposta: Sim/Não>.
  Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.
- 12. Planejamento e realização de ações de comunicação voltadas para divulgação do programa de integridade e do compromisso da empresa com a ética e a integridade.
- 12.1. a empresa possui um planejamento para realização de ações de comunicação relacionadas ao programa de integridade contendo:
- 12.1.1. cronograma de realização das ações de comunicação?
  <Resposta: Sim/Não>.
  Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão (CGU, 2022).

Eu te convido, caro(a) estudante, a fazer a leitura de um trecho da obra *Guia Prático de Compliance*, para que você possa reforçar a importância das políticas de integridade no setor empresarial. Além de ter conhecimentos técnicos, as habilidades comportamentais adequadas e o efetivo estabelecimento de uma cultura positiva de *Compliance* propiciam vantagens competitivas para as empresas que as possuem. Vamos lá! Acesse o QR Code!



Para arrematar este tema, o seguinte ensinamento da obra *GRC Governança, Risco e Compliance. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos*, no artigo intitulado *A Importância das Políticas e do Código de Ética e Conduta: uma Visão à Luz da Lei 12846/13*, de autoria de Marcelo Borowski Gomes:

> Neste contexto, os programas de integridade e sistemas de *compliance* passaram a ter um papel fundamental para as empresas que desejam a sustentabilidade e perenidade no mercado. [...]
>
> As organizações, ao optarem por seguir o caminho da integridade, se engajam com os seus funcionários e a sociedade, não apenas a fazer negócios limpos, mas adicionalmente passam a avaliar riscos de geração de passivos intangíveis, dando mais segurança aos investidores e transparência aos clientes, fornecedores, colaboradores e demais partes interessadas. Empresas éticas geram valor aos investidores, à sociedade e em última instância constroem um país melhor (GOMES, 2022 *apud* SOARES, 2022, p. 229-230).



Para concluir este tema nesta unidade, vale mais uma vez destacar alguns tópicos que constam do Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética (Edição 2022/2023). Sobre o tema transparência e responsabilidade social constam, por exemplo, as seguintes perguntas, as quais nos deixam como ensinamento a importância de que a empresa pense também em sua função social e no fortalecimento das práticas de integridade:

> 22. Transparência e Responsabilidade Social [...]
>
> 22.1.3. Identificação e função de seus executivos e dirigentes?
>
> <Resposta: Sim/Não>
>
> Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.
>
> <Texto>
>
> 22.1.4. Demonstrações financeiras?27
>
> <Resposta: Sim/Não/Não se aplica>
>
> Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada. [...]
>
> 22.1.7. Incentivos ou benefícios fiscais recebidos?
>
> <Resposta: Sim/Não/Não se aplica>

> Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada. [...]
>
> 22.1.9. Patrocínios e doações realizados ou informa explicitamente que não realiza tais ações?
>
> <Resposta: Sim/Não>
>
> Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada (CGU, 2022, p. 41).

Para concluir, o Formulário de Conformidade Edição 2022/2023 também apresenta uma área específica para apresentação de boas práticas, demonstrando a importância que a Controladoria Geral da União confere à adoção e destaque de boas práticas de integridade:

> Boas Práticas - Área X: Nesta área de avaliação, a empresa adota alguma boa prática que se destaque frente às medidas de integridade geralmente adotadas por outras empresas do mercado e que contribua para a efetividade e consistência do seu Programa de Integridade? Se sim, descreva essa prática no campo de observações, ainda que já tenha sido mencionada nas questões anteriores, e anexe as evidências que comprovem sua existência e aplicação. (questão não pontuada, voltada para a premiação de boas práticas) <Resposta: Sim/Não> <Anexos> <Texto> (CGU, 2022, p. 38-40).

EXPLORANDO IDEIAS

Conduta: comportamentos e práticas que impactam os resultados para os clientes, pessoal, fornecedores, mercados e comunidade.
Cultura de *Compliance*: valores, ética, crenças e conduta que existem por toda a organização e interagem com as estruturas e os sistemas de controle da organização para produzir normas comportamentais que contribuem com o *Compliance*.
Melhoria contínua: atividade recorrente para melhorar o desempenho.
Parte interessada: pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou se perceber afetada por uma decisão ou atividade.
Política: intenções e direção de uma organização, como formalmente expressos pela sua Alta Direção.

Fonte: ABNT NBR ISO 37301:2021.

Enfim, caro(a) estudante, não há limite para a quantidade de itens de um programa de integridade ou de um Sistema de Gestão de *Compliance*. Contudo, atualmente, e considerando o histórico da área, já há elementos e parâmetros suficientes para que todo negócio, toda empresa, toda organização possam construir – de acordo com suas especificidades – políticas de conformidade para observância e desenvolvimento de seus objetivos.

Nesta unidade discutimos uma visão inicial e geral sobre Código de Conduta e Políticas de *Compliance*; Controles Internos e Treinamento e Comunicação, tendo como objetivo a ser alcançado que você tenha compreendido que o estabelecimento de regras internas é vantajoso para todas as organizações e partes envolvidas, desde que feito de acordo com as especificidades da organização; que o estabelecimento prévio de formas de controle visa evitar males futuros, em especial danos à organização (sejam financeiros, de reputação, dentre outros; e que para o desenvolvimento de uma cultura positiva de *Compliance* o tema treinamento e comunicação é peça-chave e imprescindível para a eficácia do programa.

Quando da reflexão levantada no início da unidade, foi proposto a você assistir ao documentário "Inside Job" e refletir, pensar a respeito de forma que pudesse responder a algumas perguntas, frente às quais iremos apontar possibilidades de resposta. Compare as respostas que você deu no começo dos estudos e as respostas a seguir e analise as semelhanças e diferenças. Questionou-se:

a) A mera existência de livros e registros contábeis assegura que neles estejam refletidos a realidade completa e precisa dos negócios e operações da empresa?

A ideia é de que seja percebida a importância de que as práticas de integridade caminhem para além da mera existência de registros formais, pois que isto não necessariamente assegura que seja refletida a real situação financeira e operacional do negócio.

b) É possível detectar previamente se uma demonstração financeira publicada foi preparada de acordo com as normas aplicáveis e de forma a refletir a realidade financeira do negócio? Exemplifique uma forma de detecção de fraude contábil.

A ideia é de que seja percebida a importância e necessidade de existência de controles internos estabelecidos de acordo com as normas vigentes e de acordo com as especificidades da organização e seus objetivos, de forma a possibilitar, sim, que sejam antevistas eventuais não conformidades da área contábil e financeira, e o descompasso entre o que está registrado e a realidade.

c) Desenvolva um texto curto, de até 100 palavras, com a exposição de sua análise sobre o documentário.

Neste item, a proposta é de produção de um texto livre, conforme sua percepção pessoal.

AGORA É COM VOCÊ

O desenvolvimento de uma cultura positiva de ***Compliance*** passa, dentre outros aspectos, pela comunicação, apreensão e compreensão das vantagens de um sistema de integridade para a organização e para as partes envolvidas, de forma que seja internalizado e praticado rotineiramente. Diante dessas considerações e do que você aprendeu nesta unidade, responda às seguintes perguntas:

1. Leia o excerto a seguir:

   "A atividade educacional, assim como diversas atividades institucionais ou empresariais, contém o risco natural do empreendimento, como não obter autorização para ministrar um curso, vagas ociosas, alunos inadimplentes, entre outros. Esse fato, no entanto, não impede que as instituições educacionais privadas desenvolvam seu negócio, utilizando para isso a gestão de risco."

   COVAC, J. R.; SILVA, D. C. **Programa de Integridade no Setor Educacional**: manual de ***Compliance.*** São Paulo: Cultura, 2019. p. 65.

   Com base no exposto, assinale a correta:

   a) Todo e qualquer risco mapeado em uma organização deve ser tratado e eliminado, para evitar qualquer dano.
   b) Independente do ramo de atuação da empresa, os controles internos são pré-estabelecidos de maneira uniforme para todas as empresas.
   c) Estabelecido o apetite de risco da organização, é possível tratar um risco estabelecendo-se um controle sobre este, a fim de evitar sua ocorrência e danos daí decorrentes.
   d) O Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 (que regulamenta a chamada Lei Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção) estabelece de forma taxativa os controles internos a serem estabelecidos em cada organização.
   e) Não é permitido, legalmente, que uma empresa – após mapeado um risco de não conformidade relacionado à corrupção – mantenha-o internamente ao invés de eliminá-lo.

AGORA É COM VOCÊ

2. Na área de ***Compliance*** é altamente recomendável o conhecimento sobre a norma ABNT NBR ISO 37.301, que é uma norma certificadora internacional, sendo publicada no Brasil em 3 de junho de 2021 e que trata dos requisitos de um Sistema de Gestão de ***Compliance***; assim como estabelece ações que convêm e podem ser praticadas pela organização.

   Com base no exposto, assinale a correta:

   a) Políticas de ***Compliance*** são as leis federais vigentes no Brasil e que tratam dos sistemas de gestão de ***Compliance***.
   b) Cultura de ***Compliance*** são as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Cultura e que devem ser seguidas pelas empresas interessadas em implantar ou aperfeiçoar o sistema de ***compliance***.
   c) O código de conduta de uma organização deve fazer previsão taxativa sobre todas as condutas passíveis de ocorrência nesta, tratando-as de forma exaustiva e complexa, com linguagem formal e de forma a extirpar qualquer risco.
   d) Conduta é um comportamento ou prática que não impacta os resultados para os clientes, pessoal, fornecedores, mercados ou comunidade.
   e) O treinamento em ***Compliance*** deve ser apropriado aos papéis do pessoal e aos riscos de ***Compliance*** aos quais as pessoas estão expostas, devendo ser analisado criticamente de forma regular.

3. Leia o texto a seguir:

"Há diversas outras políticas que compõem um programa de compliance e a adoção de cada uma delas depende da realidade de cada empresa - como o ramo de atuação, tamanho, estrutura societária, processos de tomada de decisão, processos operacionais, usos de terceiros, grau de envolvimento e negociação com órgãos públicos, grau de regulamentação e de dependência de licenças e permissões etc. - bem como dos riscos identificados."

SERPA, A. da C. **Compliance Descomplicado**: um guia simples e direto sobre Programas de Compliance. Carolina do Sul: Createspace Independent Publishing Platform, 2016. p. 37.

Com base no exposto, assinale a correta:

a) A Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (conhecida como Lei Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção) estabelece de forma exaustiva quais são as políticas específicas a serem implementadas dentro das empresas, a fim de evitar a ocorrência de atos de corrupção.
b) O Decreto Federal nº 11.129, de 11 de julho de 2022 (que regulamenta a chamada Lei Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção) estabelece como parâmetros, dentre outros, para fins de avaliação da robustez de um programa de integridade, a existência de padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, bem como a terceiros, quando necessário.
c) O Decreto Federal nº 11.129, de 11 de julho de 2022 (que regulamenta a chamada Lei Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção) estabelece que toda empresa, independente da participação em licitações, deve ter uma política de brindes e hospitalidades, assim como anticorrupção e antissuborno.
d) O Decreto Federal nº 11.129, de 11 de julho de 2022 (que regulamenta a chamada Lei Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção) estabelece como parâmetros, dentre outros, para fins de avaliação da robustez de um programa de integridade, a existência de registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica e das pessoas naturais que integram o quadro societário, assim como dos cônjuges dessas pessoas naturais.
e) Os treinamentos de ***Compliance*** a serem realizados em cada organização devem ocorrer, no mínimo, a cada dois anos, conforme prevê a Lei Anticorrupção.

Compliance - Pilares: Investigações Internas, *Due Diligence*, Monitoramento e Auditoria, Diversidade e Inclusão

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Nesta unidade, você terá a oportunidade de aprimorar o seu aprendizado sobre o tema *Compliance*, agora, especificamente, com conteúdo sobre outros três temas que podem ser considerados, também, como pilares de um Sistema de *Compliance*: investigações internas, *due diligence*, monitoramento e auditoria. A ideia é que com conteúdo escrito, vídeos, filmes, indicação de livros e leituras diversas você possa aprimorar o seu conhecimento e agregar valor ao seu currículo, permitindo-lhe ter uma noção geral em torno destes temas e instigá-lo a buscar cada vez mais informações e conteúdos que possam lhe favorecer no meio corporativo, seja como empreendedor, seja como colaborador.



Um acontecimento recente (janeiro/2023), notório e com repercussão nacional, envolveu um jogador de vôlei brasileiro, atleta que já integrou a seleção brasileira: este atleta (W. L. de S.), em uma rede social por ele utilizada, postou um questionamento *se alguém daria um tiro na cara do* (Presidente) *Lula*. Tal fato, tido por incitador à violência, gerou repercussão negativa tanto para o jogador, quanto para o clube para o qual ele trabalhava. O Comitê Olímpico Brasileiro/COB, por sua vez, informou por publicação que encaminhou, por meio de seu *Compliance Officer*, uma representação ao Conselho de Ética da entidade para a apuração competente em face de referido jogador, apuração que pode resultar desde uma multa, até o banimento do esporte olímpico. O COB reforçou que o esporte brasileiro é movido por valores olímpicos como excelência, amizade e respeito, não havendo espaço para condutas violentas ou de incitação à violência. O Conselho de Ética, em despacho inicial proferido, pontuou que "para além, o atleta, mais ainda o atleta olímpico, e sobretudo os campeões olímpicos devem ter em mente que a sua conduta reflete na sociedade de maneira diferenciada, na medida em que o esporte – desde a Grécia antiga e presente no conceito previsto nos ideais do Barão de Coubertin – tem a função de realizar princípio éticos e morais de toda uma coletividade" (COB, 2023, [*s. p.*]).



Um outro caso notório e recente (2022) também envolveu o esporte brasileiro e foi objeto de análise pelo setor de *compliance* respectivo, coincidentemente com outro jogador de vôlei (M. S.), que igualmente integrou a seleção brasileira. Referido jogador, em uma postagem em rede social, foi tido por homofóbico e diante da repercussão negativa não só para si próprio, como para seu contratante e patrocinadores, e teve seu contrato rescindido com o clube para o qual trabalhava. Tais casos demonstram que o *Compliance* atua nas mais variadas áreas e organizações, públicas ou privadas, e envolve não somente casos contábeis ou de corrupção, mas também situações que geram riscos aos objetivos e finalidades das respectivas organizações.

É sempre necessário ter em mente que o *Compliance* pode ser definido como um **sistema de gestão de riscos e de políticas em conformidade** com as leis, as normas, os padrões éticos e de integridade, os regulamentos internos e externos a que estão submetidos determinado negócio ou determinada organização (pública ou privada). "Em termos práticos, o compliance consiste em planejar a prevenção de riscos e desvios de conduta e descumprimento legal, além de incorporar métodos para detectá-los e controlá-los" (ASSI, 2018, p. 24). Sobre o tema desta unidade, destacamos que a KPMG Consultoria (é uma empresa de

prestação de serviços profissionais, reconhecida mundialmente na área de auditoria e consultoria empresarial) realiza periodicamente a pesquisa de Maturidade do *Compliance* no Brasil, conforme metodologia própria adotada pela empresa.

Desta pesquisa, para fins de demonstrar a importância de um programa de integridade efetivo e robusto, de forma que seja capaz de detectar condutas inadequadas e assegurar a prevenção e investigação, bem como para demonstrar a necessidade de seu constante aperfeiçoamento e disseminação no ambiente corporativo nacional, destacam-se os seguintes resultados:

- Em 2019, **17%** dos respondentes afirmaram que a Política e o Programa de Ética e *Compliance* **não estavam** implementados de forma eficiente na empresa com o objetivo de identificar condutas inadequadas, assegurando a prevenção e a investigação.
- Sobre o mesmo questionamento, já em 2021, **13%** dos respondentes afirmaram que a Política e o Programa de Ética e *Compliance* **não estavam** implementados de forma eficiente na empresa com o objetivo de identificar condutas inadequadas, assegurando a prevenção e a investigação.
- Em 2019, **22%** dos respondentes afirmaram que os incentivos e ações disciplinares **não estão** formalizados em políticas e procedimentos e disponíveis para consultas.
- Sobre o mesmo questionamento anterior, já em 2021, **22%** dos respondentes afirmaram que os incentivos e ações disciplinares **não estão** formalizados em políticas e procedimentos e disponíveis para consultas (KPMG, 2021, p. 24).

Também tendo como fonte a pesquisa realizada pela KPMG e a demonstrar a importância do pilar monitoramento e auditoria, destacamos que:

- Em 2017, 21% dos respondentes afirmaram que o C-Level (Chiefs – CEO, CFO, COO etc.), o Conselho de Administração e/ou o Comitê de Auditoria não estavam informados apropriadamente sobre o conteúdo e a operacionalização da Política e do Programa de Ética e Compliance.

- Sobre o mesmo questionamento anterior, já em 2021, 9% dos respondentes afirmaram que o C-Level (Chiefs – CEO, CFO, COO etc.), o Conselho de Administração e/ou o Comitê de Auditoria não estavam informados apropriadamente sobre o conteúdo e a operacionalização da Política e do Programa de Ética e Compliance (KPMG, 2021, p. 35).

A respeito do pilar investigações internas, destacamos os seguintes resultados:

- Em 2017, 31% dos respondentes afirmaram que as infrações não são endereçadas tempestivamente e as ações disciplinares não são aplicadas de forma a corrigir a conduta antiética.
- Sobre o mesmo questionamento anterior, já em 2021, 24% dos respondentes afirmaram que as infrações não são endereçadas tempestivamente e as ações disciplinares não são aplicadas de forma a corrigir a conduta antiética (KPMG, 2021, p. 37).

Percebe-se uma evolução positiva no resultado das pesquisas realizadas pela KPMG, mas ainda com boa margem de folga para aprimoramento e aperfeiçoamento dos programas de integridade já implantados, o que demanda a existência de profissionais capacitados e treinados para tanto, com conhecimento e experiência para atuação eficaz e que gere valor às organizações.

Ler artigos e notícias, assistir documentários, filmes e noticiários são ótimas formas de visualizar e compreender a importância de temas aprendidos em teoria, ou que se pretende estudar. Nesta unidade, estudaremos a respeito de monitoramento, melhoria contínua de um sistema de compliance, e realização de diligências apropriadas para contratação de terceiros e para manutenção de contratos já celebrados (ou quaisquer outras parcerias). Ao analisarmos notícias sobre trabalho escravo, em todo o Brasil observamos denúncias envolvendo a existência de trabalho em condição análoga à escravidão – como o exemplo do trabalho (de mais de duzentos trabalhadores) com contrato de trabalho direto com determinada empresa que prestava serviços terceirizados (de disponibilização de mão de obra) a outras empresas (vinícolas estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul). Procure, assista e reflita sobre pelo menos uma notícia referente ao trabalho em condição análoga à escravidão.

Tendo visto a notícia, analise e responda: é legítimo e moral que as vinícolas, como contratantes da empresa terceirizadora de mão de obra, aleguem que desconheciam as condições de trabalho dos trabalhadores que lhes prestavam serviços (mesmo que de forma terceirizada)? As vinícolas (como empresas que são) poderiam realizar diligências apropriadas (previamente e durante a contratação) para ter ciência das condições de trabalho daqueles que lhes prestam serviços?

A partir da experiência proposta, tendo assistido às reportagens, você percebeu que a relativização de valores como ética e a preservação da vida pode levar a medidas extremas e absurdas? Você percebeu que um ambiente de trabalho (ou não trabalho) pode levar ao desespero e à extrema fragilidade humana? Que uma empresa, como condição de sustentabilidade, deve primar também pelas condições de trabalho (inclusive no que se refere às contratações e dispensas) de seus colaboradores? Que mesmo uma simples entrevista de emprego deve primar pelo respeito ao profissional que se dispõe a candidatar-se à vaga? Vamos partir para o Diário de Bordo com as suas considerações a respeito.

DIÁRIO DE BORDO

O *compliance* pode ser tido um Sistema de Gestão de Riscos e Políticas de Conformidade, tendo por possíveis ações frente aos riscos: identificar, avaliar, planejar, implementar, monitorar e revisar; e, dentre seus diversos pilares destacam-se quatro nesta unidade: a) investigações internas, b) *due diligence*, c) monitoramento e auditoria, e d) diversidade e inclusão. No Brasil, os pilares de *compliance* não estão estabelecidos em uma determinada Lei ou norma específica, mas entre estudiosos e operadores da área, em especial considerando a norma ABNT NBR ISO 37.301 e o Decreto Federal nº 11.129, de 11/07/2022 (que regulamenta a Lei Federal nº 12.846, de 1º/08/2013, conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa), há alguns consensos sobre as bases de um programa de integridade efetivo e robusto. Destaca-se que o tema "diversidade e inclusão" vem de forma mais recente, e merece atenção das empresas e demais organizações, seja em razão dos riscos de não conformidade na área, seja em razão da necessidade de se pensar na evolução do programa.

Ao falarmos de *compliance*, pode vir à nossa mente o seguinte questionamento: mas para quem é o compliance? Em termos práticos, em que consiste o *compliance*? Quais os riscos que o *compliance* pode evitar ou remediar? Quais as vantagens do *compliance*? Para responder essas perguntas e com o objetivo de demonstrar a importância do tema e sua aplicação prática no dia a dia corporativo, eu te convido a fazer a leitura comigo de um trecho da obra da área. Acesse o QR Code!





O Decreto Federal n° 11.129, de 11/07/2022, em seu artigo 56, traz uma diretriz do que é considerado um programa de integridade e quais são os seus objetivos. O conhecimento e leitura da legislação vigente, com capacidade de entender seus conceitos e diretrizes (o que, é claro, pode ser feito com o auxílio de terceiros), faz parte das habilidades esperadas de um profissional da área de *compliance* e traz-lhe retorno positivo diante da maior amplitude de conhecimento e atuação que tal prática propicia. Desta forma, vamos lá à leitura do dispositivo referido:

> Art. 56. Para fins do disposto neste Decreto, **programa de integridade consiste**, no âmbito de uma pessoa jurídica, no **conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes**, com objetivo de:
>
> I - prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira; e
>
> II - fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.
>
> Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade (BRASIL, 2022, on-line).

Já em seu artigo 57, o Decreto Federal n° 11.129, de 11/07/2022, traz parâmetros de avaliação de um programa de integridade eficaz, entre eles e como temas de interesse nesta unidade, destacamos aqueles relacionados às investigações internas e medidas disciplinares, procedimentos para monitoramento contínuo e *due diligence* (diligência apropriada). A seguir, veja a transcrição exata do texto do Decreto, escrita em linguagem acessível e que contribui decisivamente para agregar maior conhecimento na área:

> Art. 57. Para fins do disposto no inciso VIII do caput do art. 7º da Lei nº 12.846, de 2013, o **programa de integridade será avaliado**, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os **seguintes parâmetros**: (...)
>
> XI - **medidas disciplinares em caso de violação** do programa de integridade;
>
> XII - **procedimentos que assegurem a pronta interrupção** de irregularidades ou infrações detectadas e a **tempestiva remediação dos danos** gerados;
>
> XIII - **diligências apropriadas, baseadas em risco**, para:
>
> a) contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;
>
> b) contratação e, conforme o caso, supervisão de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem; e
>
> c) realização e supervisão de patrocínios e doações;
>
> XIV - **verificação**, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do **cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades** nas pessoas jurídicas envolvidas; e
>
> XV - **monitoramento contínuo do programa de integridade** visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, na detecção e no combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013 (BRASIL, 2022, destaques nossos).

Para darmos início ao tema sobre **investigações internas**, pense nas seguintes situações hipotéticas:

1) Primeira situação:

> Às 9 horas da manhã, você chega em sua empresa e, em vez de encontrar a recepcionista sorridente, seu semblante está tenso. Ela está conversando com um agente da Polícia Federal que mostra a ela um mandado de busca e apreensão. Você se volta, então, para a

> outra entrada do prédio e vê três viaturas com agentes carregando dispositivos para copiar computadores e outros segurando sacos vazios que, muito provavelmente, são para guardar documentos coletados.
>
> As próximas horas são as mais tensas da sua vida. Policiais federais vasculham gavetas, copiam computadores e apreendem materiais. Boatos começam a se espalhar - alguém suspeita do CEO, outro diz que a culpa é do gerente de vendas, um terceiro ouviu que apenas era um mal-entendido ocorrido numa reunião. Não demora muito e a moral da empresa se abate ainda mais com a notícia de que alguns executivos estão sendo conduzidos coercitivamente à delegacia para prestar depoimentos. Ao fim do dia, ninguém sabe com certeza o que está acontecendo - notícias contraditórias aparecem na internet e o noticiário noturno as reflete.
>
> Tal cenário, que parece advindo de um filme de Hollywood, pode acontecer em qualquer empresa.
>
> Depois de momentos de apreensão, você e sua empresa precisam tomar medidas rápidas e eficazes para garantir a continuidade dos negócios e uma apuração completa dos fatos ocorridos. Mas por onde começar? (CARVALHO *et al.*, 2021, p. 237-238).

2) Segunda situação:

Você, rotineiramente, presencia no seu local de trabalho - uma emissora de TV - as investidas do gerente contra uma funcionária repórter que é a ele subordinada. Tais investidas se dão por meio de palavras com conotação sexual, frases em tom de brincadeira que sugerem a distribuição de reportagens à repórter em troca de favores sexuais, abraços constantes na repórter ficando por segundos apertando-a. A repórter, que é subordinada ao gerente, demonstra tristeza e constrangimento com a situação, aparentemente com vergonha de encarar os demais colegas de trabalho. Diante desta situação, o que você deve fazer? Se for denunciar, como fazê-lo e para quem fazê-lo?

Para falarmos de ***investigações internas***, o primeiro aspecto a ser considerado é a importância e necessidade de que as organizações tenham estabelecidos internamente processos que permitam apuração, investigação e resolução de denúncias/notícias de condutas tidas por ilícitas, irregulares ou antiéticas. Enfim, para apurar



condutas contrárias aos padrões estabelecidos na organização, estando esta aberta para possíveis achados (além daquela notícia de fato que originou a investigação) durante as investigações que também necessitam avaliação e decisão de sua parte.

É prudente e recomendável que tais processos estabeleçam, de forma prévia e com ciência para todas as partes interessadas (independente de cargo ou nível hierárquico), a forma como os fatos serão investigados, averiguados; as responsabilidades identificadas e, na hipótese de necessidade, quais as medidas sancionatórias a serem aplicadas, e eventuais ações corretivas a serem tomadas. É oportuno destacar que uma investigação deve determinar de forma clara e com credibilidade o que de fato ocorreu, em quais circunstâncias, com quais pessoas envolvidas, se é uma conduta que viola a legislação ou normas internas, se é uma conduta passível de sanção ou não, se é necessário alguma outra medida corretiva ou não.

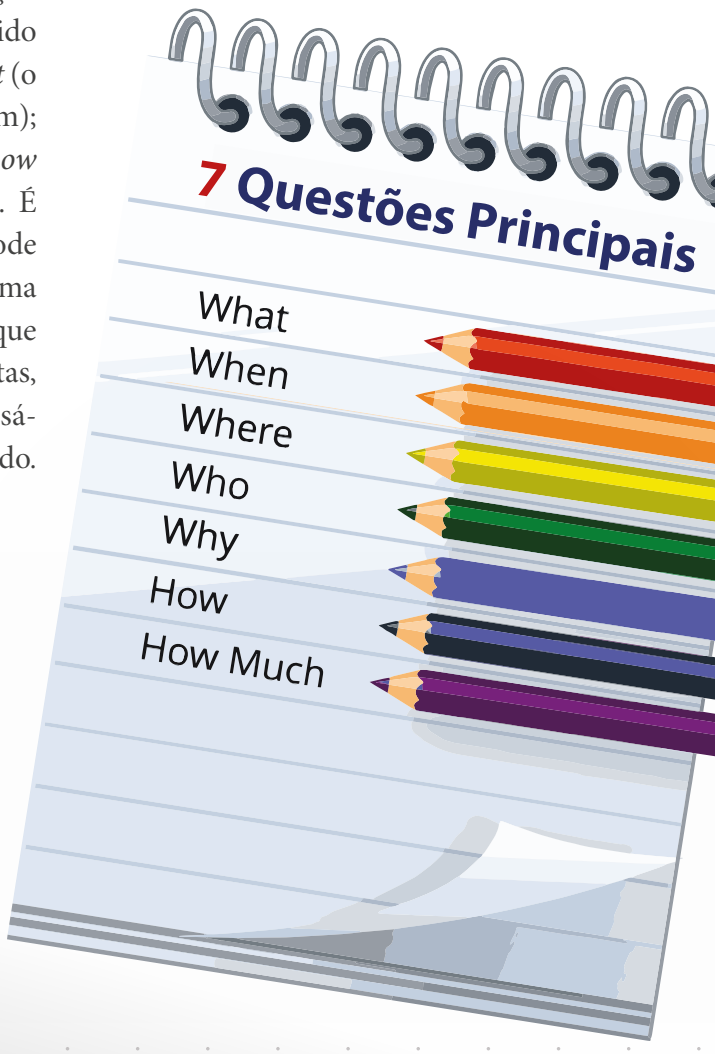
Outro aspecto fundamental de um trabalho de investigação interna é que esta deve ser percebida pelas partes envolvidas direta e indiretamente como tendo sido realizada com independência, rigor e de forma crítica, sem prejulgamentos ou suposições infundadas. Enfim, sempre tendo por norte o fortalecimento de uma cultura de integridade e proteger os interesses da organização, uma investigação interna é instrumento de proteção da organização, seja como meio de prevenir e detectar uma conduta inapropriada, indesejável, seja apurando um fato ocorrido e adotando a solução mais vantajosa e adequada para a organização, seja identificando e propondo possíveis melhorias para a operação do negócio.



Dentre os pilares de um programa de integridade, também detectamos a necessidade de existência de uma política de investigações internas, que, via de regra, é a forma pela qual será apurada uma notícia de fato tido por irregular, ilícito ou antiético. Neste momento, com o objetivo de demonstrar a importância do tema investigações internas para um sistema robusto e eficaz de Compliance, eu te convido a fazer a leitura comigo de um trecho de um livro. Acesse o QR Code.

> O primeiro passo a ser realizado pelo investigador é a elaboração de um plano de investigação (*planning memo*) que servirá como o guia das atividades a serem realizadas e que deverá ser mantido vivo durante todo o processo, pois a cada passo da investigação novas informações podem ser descobertas e estas podem levar a uma necessidade de revisão do plano de investigação.
>
> Há diversas formas de se elaborar um plano de investigação, desde uma simples lista em papel, passando pelo uso de MS-Excel ou MS-Word e até o uso de *mind maps* (para alguns bons exemplos use os recursos do *website* da ACFE) (SERPA, 2016, p. 88).

Um método simples de investigação visa alcançar e elucidar o conhecido "5W2H", que vem do inglês: *what* (o que); *why* (por que); *who* (quem); *where* (onde); *when* (quando); *how* (como); e *how much* (quanto). É uma ferramenta de gestão que pode perfeitamente ser utilizada em uma investigação interna, de forma que ao serem respondidas as perguntas, tem-se um direcionamento necessário e útil ao objetivo a ser alcançado.



OLHAR CONCEITUAL

Há diversas formas possíveis de realizar uma investigação, contudo, algumas informações podem nortear toda e qualquer investigação – devendo ser complementada ou diminuída conforme a especificidade de cada caso a ser apurado. O formato da investigação e quem a realizará também depende do porte e capacidade operacional (incluídos recursos humanos e financeiros) de cada organização, pois nem toda organização tem a possibilidade e/ou necessidade, por exemplo, de contratar uma consultoria externa para a realização de uma investigação. Uma pequena empresa, mesmo com um único funcionário contratado, tem a capacidade de realizar uma investigação interna e solucionar ou remediar determinada situação. Para tanto, alguns elementos são importantes que estejam contemplados no plano de investigação (relembrando sempre a importância de reavaliá-los conforme as características de cada organização e fato a ser investigado):



Estes elementos foram colhidos a partir do livro *Compliance* Descomplicado, de Alexandre da Cunha Serpa (SERPA, 2016, p. 88 e 89) e referenciado no livro eletrônico *Investigações de Compliance - Antes, durante e depois,* do mesmo autor e editado pela *Legal Ethics Compliance*/ LEC, disponibilizado, gratuitamente, no site do Ministério Público do Estado de São Paulo. É um material complementar de fácil compreensão e que contribuirá para o aperfeiçoamento do seu conhecimento na área de investigações internas de *compliance*.

Uma etapa importante de uma investigação interna é a que compreende as entrevistas a serem realizadas. Nem toda investigação, necessariamente, terá que passar por esta etapa. Mas a pessoa ou equipe responsável pela investigação deverá estar preparada para tanto caso haja tal necessidade, sempre primando para que cada entrevista tenha um objetivo claro, planejamento, conduzida de forma harmoniosa, segura e sem juízos prévios de valor que direcionem de forma indevida a entrevista. Não é rara a situação de denúncias de casos de assédio moral, por exemplo, que em apuração constate-se que a denúncia serviu para encobrir outra falta/irregularidade cometida pela parte denunciante.

Algumas informações são importantes para a etapa de entrevistas:

- Sempre que possível, optar pela entrevista presencial, especialmente pela possibilidade de manter controle sobre o ambiente dela, prevenindo interferências, orientações indevidas, dentre outras situações;
- Colher o consentimento do entrevistado, seja por meio de um termo escrito ou gravação;
- Realizar a entrevista com dois entrevistadores, para que em eventual necessidade um funcione como testemunha do outro;
- Gravar uma entrevista não é regra, sendo que a gravação se mostra vantajosa para garantir que conste exatamente o que foi falado durante a entrevista; contudo, ao realizar uma entrevista gravada, é possível que o entrevistado fique mais cauteloso e receoso em relação ao que falará, o que pode prejudicar o alcance de uma contribuição decisiva para a elucidação dos fatos;
- Analisar quem serão as testemunhas, as informações que possivelmente tenham e o contexto de onde estão inseridas, a fim de estabelecer uma melhor ordem para que sejam ouvidas e para que seja mais proveitosa a coleta de informações;
- No relatório da entrevista, a ser elaborado ao final dela, é necessário incluir nome completo (se possível) de todas as pessoas citadas, os dados da entrevista, permitir que o entrevistado tenha ciência de tudo o que foi falado para avaliar eventuais correções necessárias (em especial ser for escrito) e então assinar o termo de sua entrevista (podendo recusar-se a assinar, fato que será atestado em relatório ou ata), e permitir o acesso ou entrega de uma via para o entrevistado.

Você pode se questionar: o que perguntar para o entrevistado? Aqui, aquele ditado de que "cada caso é um caso" vale perfeitamente. É importante, em especial em organizações de maior porte, que se tenha previamente um roteiro de entrevista para apuração de notícias de fatos tidos por irregulares. Naquelas organizações em que não se tenha tal roteiro, quando do recebimento de um relato, é altamente recomendável que seja estabelecido um roteiro para as entrevistas a serem realizadas - caso sejam estas necessárias.

Por exemplo, algumas possibilidades de informações a serem questionadas:

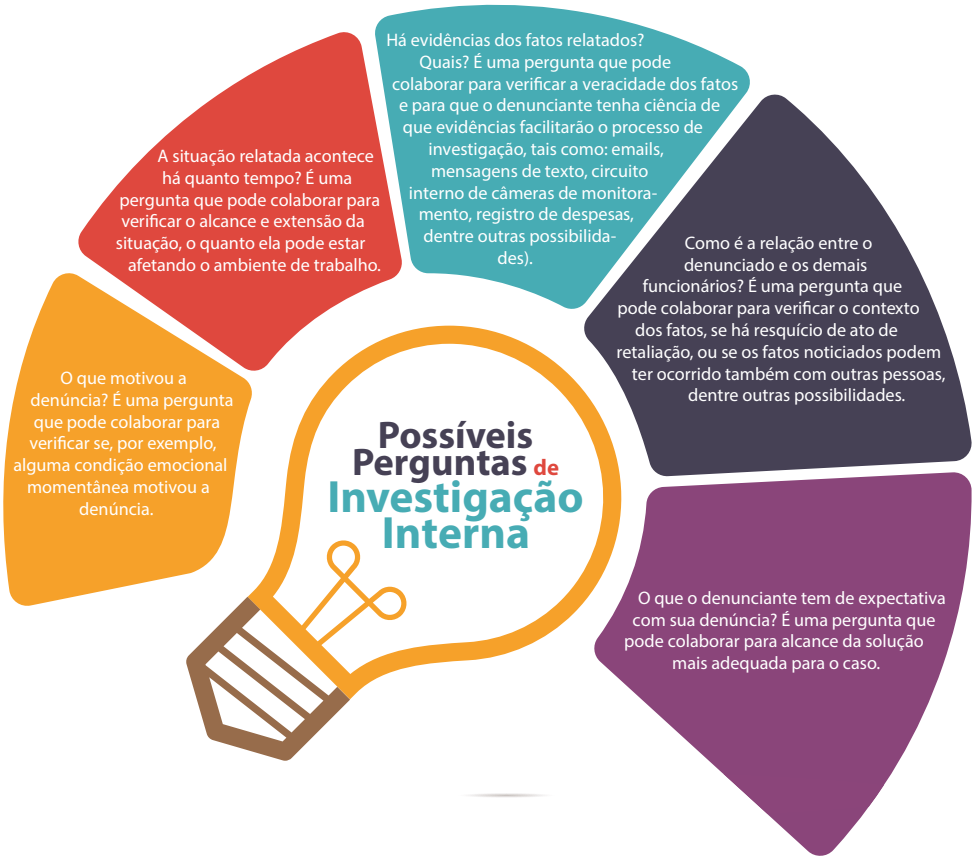


Figura 1 - Possíveis Perguntas de Investigação InternaFonte: a autora.

Descrição da Imagem: trata-se da imagem de um infográfico, no qual vemos uma lâmpada, e desta saindo cinco elementos com cores diferentes. No centro da lâmpada está escrito 'Possíveis Perguntas de Investigação Interna'. No elemento amarelo está escrito 'o que motivou a denúncia? É uma pergunta que pode colaborar para verificar se, por exemplo, alguma condição emocional momentânea motivou a denúncia'. No elemento vermelho está escrito 'a situação relatada acontece há quanto tempo? É uma pergunta que pode colaborar para verificar o alcance e extensão da situação, o quanto ela pode estar afetando o ambiente de trabalho'. No elemento verde está escrito 'há evidências dos fatos relatados? Quais? É uma pergunta que pode colaborar para verificar a veracidade dos fatos e para que o denunciante tenha ciência de que evidências facilitarão o processo de investigação, tais como: e-mails, mensagens de texto, circuito interno de câmeras de monitoramento, registro de despesas, dentre outras possibilidades)'. No elemento cinza escuro está escrito 'como é a relação entre o denunciado e os demais funcionários? É uma pergunta que pode colaborar para verificar o contexto dos fatos, se há resquício de ato de retaliação, ou se os fatos noticiados podem ter ocorrido também com outras pessoas, dentre outras possibilidades'. No elemento roxo está escrito 'o que o denunciante tem de expectativa com sua denúncia? É uma pergunta que pode colaborar para alcance da solução mais adequada para o caso'.

O fato é que cada investigação, e cada entrevista que se mostre necessária em uma investigação, tem suas especificidades. Além do conhecimento técnico, a experiência prática com tais ações faz uma diferença enorme no resultado a ser alcançado. A ideia fundamental é que o responsável pela investigação se prepare antecipadamente, avalie todo o contexto da realização da oitiva de determinada pessoa e avalie e elabore previamente um rol de possíveis questionamentos a serem feitos visando alcançar as informações necessárias sobre os fatos em investigação, estando aberto, sempre, a possíveis novas perguntas e novos achados durante este processo.



NOVAS DESCOBERTAS

Realizar entrevistas em uma investigação interna não é tarefa simples ou mesmo fácil. Eu te convido a assistir a um vídeo intitulado "Entrevistas de Investigações Internas" (LEC News, de 2020), no qual você terá informações preciosas e apresentação de situações práticas apresentadas por Eloy Rizzo, tais como levantamento de documentos, revisão de banco de dados e a realização de entrevistas propriamente ditas.

Ao final de todo o processo de investigação, deverá ser realizado um relatório final dela, até porque o processo de investigação precisa ser documentado e preparado para envio para o setor ou pessoas competentes dentro da organização para decidir a respeito. O relatório final deve primar pela linguagem clara, direta e que detalhe o processo de investigação. Alguns tópicos são essenciais para um adequado relatório final, tais como:

- Resumo da denúncia.
- Método utilizado e ações realizadas (pré-investigação e durante a investigação).
- Análise da conduta apurada e respectivo enquadramento normativo (normas internas ou externas), com auxílio da assessoria jurídica se for o caso.
- Indicar as ações a serem tomadas, tais como: medidas disciplinares de advertência, suspensão, demissão, rescisão de contrato dentre outras; medidas corretivas de implantação e/ou revisão de políticas internas, estabelecimento de controles, realização de treinamentos; medidas externas de notícia do que foi apurado e constatado, como se noticia ou não às autoridades.

Sobre este último tópico, é importante destacar o que prevê a Lei Anticorrupção em relação ao que será levado em consideração na aplicação das sanções previstas nesta Lei. Dentre tais elementos, destacam-se: "a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações" e "a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica", conforme artigo 7°, VII e VIII, da Lei n° 12.846, de 1°/08/2013 (BRASIL, 2013, on-line).

Para concluir este tema nesta unidade, vale destacar alguns tópicos que constam do Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética. No Formulário de Conformidade do Pró-Ética a ser respondido para a Edição 2022/2023, sobre o tema de investigações internas, pode ser percebida a importância em se ter internamente uma política de atuação nesta área, em especial quando as empresas se deparam com as seguintes perguntas (e perceba-se também a importância de todas essas informações estarem devidamente documentadas, o que a Controladoria Geral da União aponta como uma das regras de ouro; ou seja, as respostas devem estar comprovadas documentalmente):

> 19.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:
>
> 19.1.1. estabelecem o fluxo de recebimento, tratamento e apuração das denúncias?
>
> Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão. (...)
>
> 19.1.4. conferem aos responsáveis pela apuração acesso a documentos, sistemas e pessoas para a coleta de informações necessárias à apuração?
>
> Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão. (...)
>
> 20.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:
>
> 20.1.1. estabelecem mecanismos voltados à pronta interrupção de irregularidades?
>
> Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.
>
> 20.1.2. estabelecem a possibilidade de afastamento cautelar de

> membros da alta direção suspeitos de envolvimento em atos de corrupção e fraude?
>
> Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.
>
> 20.1.3. definem as medidas disciplinares aplicáveis? Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão.
>
> 20.1.4. correlacionam as medidas disciplinares ao tipo de infração cometida? Anexar documento e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão (CGU, 2022, p. 34-35).

Para falar de ***due diligence*** (que pode ser entendida como diligência apropriada), um dos pilares de um sistema de *compliance*, uma pergunta simples vem à cabeça: sabe quando o barato sai caro? É justamente isso, quando se pensa em economizar recursos (financeiros, de pessoal) em uma operação de contratação (como no caso de um empregado, de um prestador de serviço, de um fornecedor), ou mesmo em um processo de celebração de parceria para patrocínio, ou em um processo de fusão e aquisição entre empresas, não adotar as providências necessárias (incluindo a disponibilização de recursos para tanto) para se cercar de informações suficientes para apoiar a tomada de decisão pode representar o fracasso de tal operação ou mesmo um risco em potencial para aquele que deixou de ser diligente.

Outra vertente a ser abordada refere-se à seguinte situação: a sua empresa ou empresa em que você trabalha tem implantado um programa de integridade, com um compromisso efetivo com a integridade corporativa e cumprimento das normas que regulam o negócio. É necessário que, ao contratar um prestador de serviço ou um novo gerente, sejam realizadas as devidas diligências prévias para obtenção de informações a respeito desse possível parceiro? Sim, é necessário. No mínimo, porque o esforço (que inclui recursos financeiros, humanos, estruturais) despendido para a implantação e aperfeiçoamento de um sistema de *compliance* pode ser prejudicado com o ingresso, na organização, de um elemento vindo de fora sem as devidas cautelas. Tal situação – não realização de diligências apropriadas – pode gerar danos à empresa e demais partes envolvidas, tais como danos reputacionais e financeiros.



Podemos entender *due diligence* – diligências apropriadas – como um processo de avaliação prévia à contratação, para conhecer e entender o terceiro que pretende contratar (fornecedor, prestador de serviço, funcionário, dentre outros), apurar o histórico de tais pretensos parceiros e potenciais riscos, analisar de que forma tais parceiros podem expor e impactar negativamente a organização; enfim, ter informações suficientes para que se possa avaliar se é conveniente ou não manter ou dar prosseguimento ao processo de contratação, e se mantido, se há necessidade de impor medidas de prevenção e controle.

Da obra de Alexandre Serpa, pode ser retirado o seguinte ensinamento:

> Como podemos então conhecer os nossos terceiros? A resposta para esta pergunta é ao mesmo tempo simples e complexa, mas foquemos na parte simples. Realizar uma boa *due diligence* é implementar esforços razoáveis – em relação ao risco da atividade, do setor e do tipo de relação comercial – para se identificar o grau de risco que este terceiro traz para sua empresa caso seja efetivamente contratado. A *due diligence* pode ser descrita, de forma simplista, como um *background check* do terceiro que é candidato a um contrato com sua empresa.
>
> O que se busca em uma *due diligence* é identificar se há ou não indicadores de potenciais problemas passados - *red flags* - em relação ao risco que se está tentando minimizar durante o processo de contratação. (...)
>
> Um erro bastante comum de muitos programas de compliance em relação ao tópico due diligence é realizá-las apenas antes da contratação de terceiros. Lembre-se que novidades podem surgir durante o período de prestação dos serviços que poderiam fazer a decisão de manter o contrato com este terceiro ser reavaliada (SERPA, 2016, p. 59).

É importante destacar neste estudo que a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º/08/2013) estabelece a responsabilidade objetiva (independente de culpa) administrativa e civil das pessoas jurídicas por atos contra a administração pública, seja ela nacional ou estrangeira. Dentre os atos lesivos listados em seu artigo 5º, está o seguinte:

> Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

> III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados (BRASIL, 2013, on-line).

Ou seja, mesmo que a empresa não tenha se envolvido diretamente, autorizado ou solicitado algo relacionado a uma conduta tida por lesiva contra a Administração Pública prevista na Lei Anticorrupção, acaso ela tenha sido beneficiada por este ato, pode ser responsabilizada, tanto administrativa quanto judicialmente. Portanto, ganha ainda maior importância o procedimento de *due diligence*, pois que não há como a empresa agir com uma espécie de cegueira deliberada e alegar desconhecimento do modo de atuar do terceiro com o qual mantém relação ou que tenha agido em seu nome.



Contratar ou não contratar uma pessoa ou uma empresa? O que preciso saber do passado e do presente dessa pessoa? Deixar de investigar e realizar diligências apropriadas sobre um possível parceiro comercial ou funcionário pode trazer mais dores de cabeça do que soluções. Neste momento, com o objetivo de demonstrar a importância do tema *due diligence* para um sistema robusto e eficaz de *Compliance*, eu te convido a fazer a leitura de um trecho da obra ***Manual de Compliance***. Acesse o QR Code!

O processo de realizar diligências apropriadas também tem uma importância destacada no caso de realização de operações societárias entre empresas no meio corporativo, ou seja, quando empresas se unem, por meio de aquisições, fusões, visando alcançar determinados objetivos, tais como: alcançar novos mercados, reduzir a concorrência, aumentar o portfólio de produtos, dentre outros. No meio corporativo, tais operações são tratadas como M&A, que é uma sigla originária da língua inglesa e que significa *Mergers and Acquisitions*, e que na língua portuguesa quer dizer fusões e aquisições, que possui a sigla F&A.

Para ilustrar a importância de realização de *due diligence* apropriadas para fusões e aquisições societárias, vale mais uma vez destacar alguns tópicos que constam do Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética. No Formulário de Conformidade do

Pró-Ética a ser respondido para a Edição 2022/2023, sobre o tema diligências para fusões e aquisições constam, por exemplo, as seguintes perguntas (sempre seguidas da necessidade de anexar as evidências documentais da resposta):

> 17.1. A empresa possui políticas e procedimentos específicos para a realização de fusões, aquisições ou outras operações societárias que:
>
> 17.1.1. preveem a realização de diligências para verificar o histórico de prática de atos de corrupção e fraude das empresas envolvidas nas operações?
>
> 17.1.2. preveem a realização de diligências para verificar histórico de prática de atos de corrupção e fraude dos sócios das empresas envolvidas nas operações?
>
> 17.1.3. definem previamente as medidas a serem adotadas caso o resultado das diligências indique a presença de histórico de prática de atos de corrupção e fraude pela empresa envolvida na operação ou seu respectivo sócio? (CGU, 2022, p. 30-31).



A realização de diligências não é recomendável e necessária tão somente para contratações, fusões e aquisições; processos de doações e parcerias também demandam a realização de diligências apropriadas para que a organização possa decidir de forma subsidiada se concede ou não um patrocínio, se aceita ou não uma doação, dentre outras situações. Vejam-se as seguintes perguntas constantes do Formulário de Conformidade do Pró-Ética a ser respondido para a Edição 2022/2023 e que também demonstram a necessidade de melhor análise do tema e adoção de providências em torno dele (lembrando-se sempre que as respostas devem ser seguidas da anexação de evidências documentais):

> 15.1. Em relação à realização de diligências para contratação e supervisão de terceiros, a empresa possui políticas e procedimentos que: (...)
>
> 15.1.9. indicam a forma e a periodicidade de supervisão de terceiros após a contratação, sobretudo daqueles considerados de alto risco?
>
> 15.2. As diligências indicadas no item anterior são aplicáveis previamente à realização de patrocínios e doações e em sua supervisão? (CGU, 2022, p. 18).

Para também ilustrar a importância da realização de diligências apropriadas e possibilitar o conhecimento, estudo e análise de casos concretos, apresentam-se a seguir exemplos de decisões judiciais de Tribunais brasileiros e que são norteadas e fazem referência expressa ao procedimento de *due diligence*. O primeiro julgado a ser apresentado refere-se a um caso de alienação de quotas sociais de uma empresa e que reconheceu a responsabilidade dos vendedores por dívida tida por obscura descoberta posteriormente, e dentro do julgado são apontados, também, os principais objetivos da *due diligence* em um caso de operação societária:

> Ementa: 'Sociedade. Alienação de quotas sociais. **Realização de due diligence. Não identificação na auditoria de passivo tributário, que foi objeto de autuação pelo Fisco.** Pretensão das autoras, adquirentes, à cobrança dos réus, vendedores, da dívida tributária identificada após a conclusão do negócio jurídico. (...) O procedimento de due diligence prestou-se justamente à busca da correta avaliação da empresa a ser adquirida, de acordo com o

passivo constatado, pelo qual, em regra, responderiam as adquirentes. Dívidas obscuras. Responsabilidade dos réus, como vendedores. Dívida tributária que não era conhecida pelas autoras e, por isso, se enquadra no conceito de dívida obscura. A par do que estabelece o contrato, os réus tinham as melhores condições para identificar o passivo e assim não o fizeram. Neste cenário, não há qualquer fundamento para impor às autoras que desconheciam a empresa e daí a razão de terem requerido o procedimento de due diligence a responsabilidade pela dívida, anterior à celebração do contrato de cessão de quotas. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso desprovido'.

Trecho da decisão judicial: (...) Sobre a due diligence, Arnoldo Wald, Luiz Rangel de Moraes e Ivo Waisberg anotam que o procedimento "envolve basicamente a coleta de informações necessárias para apurar a atual situação do negócio a ser adquirido, a existência de passivos e contingências e a avaliação do impacto de tais apurações no valor da operação. **Dentre os principais objetivos da due diligence estão:** (a) identificação das principais características da empresa; (b) identificação de possíveis obstáculos para a realização do negócio e quantificação das contingências existentes; (c) avaliação de riscos; (d) auxílio na definição do preço do negócio; e (e) auxílio na negociação das cláusulas contratuais (...) No que concerne ao objeto da due diligence, além de aspectos jurídicos, via de regra são analisadas questões de ordem financeira, estratégica, técnica, operacional, entre outras, para que, ao final de toda análise, seja elaborado um relatório que reflita a conjugação dos resultados apurados em todas essas diferentes matérias' (Fusões, Incorporações e Aquisições Aspectos Societários, Contratuais e Regulatórios, in Fusão, Cisão, Incorporação e Temas Correlatos, coord. Walfrido Jorge Warde Jr., Ed. Quartier Latin, ano 2009, p. 54, gn). (...)

No caso em exame, o procedimento de due diligence prestou-se justamente à busca da correta avaliação da empresa a ser adquirida, de acordo com o passivo constatado, pelo qual, em regra, responderiam as adquirentes. Não obstante, a cláusula 4.1 do contrato previa que se surgisse dívida, antes obscura ao tempo do ajuste, responderiam os réus, vendedores, por ela. E foi o que ocorreu nos autos (BRASIL, 2018, on-line).



O Superior Tribunal de Justiça/STJ também tem abordado em seus julgamentos a temática da *due diligence*, como se pode ver do julgamento a seguir que trata de uma resolução contratual envolvendo uma franquia e sua condenação em ressarcir a franqueada em razão, sucintamente, de não ter apresentado informações em qualidade e quantidade suficientes para a adequada análise de riscos e tomada de decisão quando do fechamento do negócio:

> CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. LEALDADE. INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. PROTEÇÃO. PADRÕES DE COMPORTAMENTO (STANDARDS). DEVER DE DILIGÊNCIA (DUE DILIGENCE). HARMONIA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
>
> 1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de franquia cumulada com indenização de danos materiais, na qual se alega que houve descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual, com a omissão das circunstâncias que permitiriam ao franqueado a tomada de decisão na assinatura do contrato, como o fracasso de franqueado anterior na mesma macrorregião. (...) 9. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do víncu-

> lo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes. Precedentes. 10. Ainda que caiba aos contratantes verificar detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico (due diligence), notadamente nos contratos empresariais, esse exame é pautado pelas informações prestadas pela contraparte contratual, que devem ser oferecidas com a lisura esperada pelos padrões (standards) da boa-fé objetiva, em atitude cooperativa. (...) 12. Na hipótese dos autos, a moldura fática delimitada pelo acórdão recorrido consignou que: a) ainda na fase pré-contratual, a franqueadora criou na franqueada a expectativa de que o retorno da capital investido se daria em torno de 36 meses; b) apesar de transmitir as informações de forma clara e legal, o fez com qualidade e amplitude insuficientes para que pudessem subsidiar a correta tomada de decisão e as expectativas corretas de retornos; e c) a probabilidade de que a franqueada recupere o seu capital investido, além do caixa já perdido na operação até o final do contrato, é mínima, ou quase desprezível. 11. Recurso especial provido (BRASIL, 2020, on-line).

Um outro caso a ser apresentado refere-se ao dever de diligência da Administração Pública, em especial quando contrata uma empresa para prestar serviços de sua competência constitucional, destacando-se neste caso que o Tribunal julgador aponta em sua decisão, dentre outros fundamentos, a Lei de Licitações (Lei n° 8.666, de 21/06/1993), a Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846, de 1°/08/2013), a Lei das Estatais (Lei n° 13.303, de 30/06/2016), concluindo que houve omissão culposa da Administração no cumprimento de seu dever de vigilância e concluiu por sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas:

> Ementa: ‘TERCEIRIZAÇÃO. **RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. *DUE DILIGENCE*. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FISCALIZAÇÃO DA IDONEIDADE E INTEGRIDADE DAS EMPRESAS CONTRATADAS TERCEIRIZADAS HAURIDA DA NECESSÁRIA POLÍTICA DE GOVERNANÇA E DE INTEGRIDADE DUE DILIGENCE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 27 E 67, DA LEI 8666/93,

> 5º, LEI 12.846/13 E ARTIGO 41, DO DECRETO 8420/15, LEI 13.303/16 E DECRETO AUTÔNOMO 9.203/17. STF/ ADC 16 E STF/ RE Nº 760.931/TEMA Nº 246 NÃO HÁ TESE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NA TERCEIRIZAÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA (ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/2015 E 818, § 1º CLT.). DESTARTE, DIANTE DA OBRIGAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE EFETIVA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO A SUA IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS, SEJA NA FASE LICITATÓRIA, SEJA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, ATRAI O PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA (ART. 818, CLT). NO CASO DOS AUTOS, O ACERVO PROBATÓRIO REVELA A **OMISSÃO CULPOSA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO QUE RESTA CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRABALHISTAS**, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL' (BRASIL, 2023, on-line).

Fazer a leitura de decisões judiciais pode parecer, em um primeiro momento, atividade extremamente incompreensível ou voltada tão somente aos profissionais da área de Direito. Entretanto, não é o caso. Por meio dos estudos de casos concretos discutidos no Judiciário e ali resolvidos, profissionais das mais variadas áreas poderão obter informações, conhecimento e percepções sobre inúmeras situações na área de *compliance* e gestão de riscos. Quanto mais decisões judiciais forem lidas, estudadas, maior será a capacidade de enxergar e alcançar possibilidades de resolução e atuação frente a determinados riscos mapeados, gerando retorno positivo para a organização em que o profissional atua.

Da obra de Marcos Assi, são retirados vários elementos que podem nortear um processo de diligência apropriada para uma contratação na área de compras:

Na contratação de terceiros na área de compras, deve-se levar em consideração alguns itens a serem avaliados e, ultimamente, estamos solicitando a apresentação de um programa de integridade com política da função e atividade de compliance; programas de compliance, normas e procedimentos das áreas operacionais, departamentos, produtos e dos sistemas informatizados; relatório de monitoramento à exposição aos riscos de compliance e comunicação de resultados para a alta administração. Além desses itens, podemos incluir:

- identificação completa da empresa, com número de CNPJ, inscrições e certificados junto a órgãos públicos e privados, inclusive alvará de funcionamento;
- contrato ou estatuto social;
- tipos de serviços sendo prestados pelo terceiro;
- nomes e cargos das pessoas que assinam pela contratada;
- avaliar se o terceiro possui PJ prestando serviços para ela;
- pesquisa sobre a imagem e referências do terceiro;
- certidões negativas de débitos com o fisco;
- certidões negativas de processos de execução, falências ou concordatas;
- certidões negativas de cartórios de protestos;
- estrutura societária e acordos de acionistas ou quotistas;
- descrição das contingências – trabalhistas, fiscais, ambientais etc. – com respectivo parecer dos advogados das empresas quanto à probabilidade do ganho da causa;
- checagem junto aos principais clientes, verificando o relacionamento existente;
- averiguação junto aos principais fornecedores, visando identificar eventuais atrasos de pagamento;
- chegar se o terceiro está em uma linha de negócio diferente daquela para o qual foi contratado;
- verificar se o terceiro necessita demonstrar experiência ou algum "histórico" com produtos, serviços, campo ou indústrias;

- apurar se o terceiro não tem escritórios ou uma equipe, ou não possui instalações ou equipes adequadas para realizar o trabalho;
- identificar se o terceiro tem uma estrutura corporativa fora do padrão comumente utilizado;
- checar se o endereço da empresa do terceiro é um local de caixa postal, escritório virtual ou pequeno escritório privado, co-working ou escritório compartilhado (ASSI, 2018, p. 115-116).

O tema é vasto e exige atenção redobrada no meio corporativo, pois pode ser que de nada adianta manter um padrão de integridade elevado internamente e, ao mesmo tempo, contratar um prestador de serviço que não tenha os mesmos padrões – tal situação muito provavelmente impactará negativamente no negócio, podendo causar prejuízos financeiros e reputacionais. A *due diligence*, portanto, deve ser baseada em risco (como consta expressamente no Decreto Federal nº 11.129, de 11/07/2022), deve fazer sentido, deve ser realizada de forma consistente e sempre ser registrada.



EXPLORANDO IDEIAS

Background check - Checagem de antecedentes, um processo que busca alcançar o maior número de informações sobre uma determinada pessoa, empresa ou qualquer outra organização, e que pode ser realizada mediante busca de informações em fontes públicas ou bancos de dados disponíveis para a organização.

Due diligence - "Investigação com o intuito de se conhecer melhor uma determinada instituição, verificando-se todas as informações disponíveis sobre ela geralmente para se avaliarem riscos de uma transação ou qualquer forma de associação com o terceiro" (FRANCO, 2020, p. 436).

Foreign Corrupt Practices Act (**FCPA**) - Lei norte-americana de Práticas de Corrupção no Exterior.

Mind Maps - Mapas mentais.

Planning Memo - Memorando de planejamento. No caso de nosso estudo nesta unidade, uma política de procedimentos de investigações.

Red Flags - bandeiras vermelhas, sinais de alerta sobre determinadas situações a serem destacadas e que merecem atenção especial.

Risk Assessment - "Identificação e avaliação de riscos. Processo de identificação de variáveis ou possíveis riscos que têm o potencial de impactar negativamente o negócio" (FRANCO, 2020, p. 439).







Para falar de ***monitoramento e auditoria***, outro pilar de um sistema de *compliance*, é importante mais uma vez destacar que um dos parâmetros de avaliação da robustez dele é a efetiva existência de monitoramento contínuo do programa de integridade visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, na detecção e no combate à ocorrência dos atos contrários às normas que regulam a organização (internas ou externas).

É necessário reconhecer que este não é um pilar dos mais cativantes, entretanto, sua importância tem ganhado destaque crescente, em especial considerando o aumento do exame mais detalhado realizado por determinados parceiros comerciais ou de entes públicos em torno dos programas de integridade. Ou seja, é necessário e esperado que um programa tenha implantado um processo de avaliação permanente, de forma a avaliar a eficácia dele e detectar a assertividade, alcance, atingimento dos objetivos das ações realizadas, bem como detectar a necessidade ou não de mudanças a fim de que o programa cumpra com sua finalidade e esteja alinhado com as diretrizes e objetivos da empresa.

É importante perguntar: o que se espera do *compliance*? Os riscos mapeados estão devidamente controlados? Os funcionários compreendem a importância e necessidade do *compliance*? As partes envolvidas no negócio (internas ou externas) agem de fato de acordo com uma cultura de *compliance*? Novos riscos surgiram ou os antigos se modificaram? As medidas corretivas adotadas há um ano foram eficazes? Precisam ser revistas? Essas e outras perguntas auxiliam o trabalho de monitoramento esperado de um programa de integridade.

Já o trabalho de auditoria, merece uma diferenciação frente ao trabalho de monitoramento de *compliance*:

> Enquanto a Auditoria Interna efetua seus trabalhos de forma aleatória e temporal, por meio de amostragens para certificar-se do cumprimento das normas e processos instituídos pela Alta Administração, Compliance executa tais atividades de forma rotineira e permanente, monitorando-as para assegurar, de maneira corporativa e tempestiva, que as diversas unidades da instituição estejam respeitando as regras aplicáveis a cada negócio, ou seja, cumprindo as normas e processos internos para prevenção e controle dos riscos envolvidos em cada atividade. Compliance é um braço dos órgãos reguladores junto à administração no que se refere à preservação da boa imagem e reputação e às normas e controles na busca da conformidade (ABBI; FEBRABAN, [*s. d.*], p. 14).

É claro que um monitoramento eficiente, bem planejado, executado e documentado, propicia a demonstração mais clara e objetiva do funcionamento e eficácia de um sistema de *compliance*. A Norma ABNT NBR ISO 37.301 (norma certificadora internacional que especifica os requisitos e fornece diretrizes para estabelecer, desenvolver, implementar, avaliar, manter, e melhorar um Sistema de Gestão de Compliance – SGC – eficaz dentro de uma organização), estabelece que a organização deve monitorar o sistema de gestão de compliance para assegurar que os objetivos de compliance sejam alcançados e aponta expressamente que a informação documentada deve estar disponível como evidência dos resultados. "A organização deve desenvolver, implementar e manter um conjunto de indicadores apropriado que orientem a organização na avaliação do alcance dos seus objetivos de compliance, para avaliar o seu desempenho de compliance" (ABNT, 2021, p. 18-19).

Sobre auditoria, a Norma ABNT NBR ISO 37.301 estabelece que esta é um:

> Processo sistemático e independente, para obter evidência e avaliar objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Uma auditoria pode ser uma auditoria interna (primeira parte) ou uma auditoria externa (segunda parte ou terceira parte e pode ser uma auditoria combinada (combinando duas ou mais disciplinas). Uma auditoria interna é conduzida pela

> própria organização, ou por uma parte externa em seu nome. (...) Independência pode ser demonstrada pela liberdade de responsabilidade pela atividade que está sendo auditada ou pela liberdade de desvio e conflito de interesse (ABNT, 2021, p. 4).

A etapa de monitoramento, por sua vez, é fundamental para o sucesso do programa de integridade, especialmente considerando o processo de gestão de riscos. Esta é uma etapa em que será reportado para o gestor ou para a alta administração a situação de gestão de riscos anteriormente mapeados e tratados; e assim será feito utilizando-se de indicadores. Isso não significa que ao monitorar e reportar necessariamente todos os riscos anteriormente mapeados terão que ser eliminados para que o programa seja considerado eficaz, até porque nem sempre é possível tratar todos os riscos de forma concomitante, devendo-se avaliar a probabilidade e impacto dos riscos para que sejam escolhidos aqueles que serão primeiramente tratados. Todo este processo será objeto de monitoramento.

Cumprir este planejamento é essencial para a eficácia do *compliance*, até para eventualmente prestar esclarecimentos em um processo de auditoria. Você deve demonstrar que tem a gestão de riscos sob controle, e que monitora regularmente esta situação e adota ações e toma decisões baseado nessa análise, nesse planejamento. É fundamental neste processo saber quais os objetivos da organização e onde se quer chegar para que sejam estabelecidos os indicadores adequados para o monitoramento e avaliação.

Para concluir este tema nesta unidade, vale mais uma vez destacar alguns tópicos que constam do Formulário de Conformidade a ser respondido por empresas que desejam obter o Selo Empresa Pró-Ética. No Formulário de Conformidade do Pró-Ética a ser respondido para a Edição 2022/2023, sobre o tema monitoramento e auditoria constam, por exemplo, as seguintes perguntas (sempre seguidas da necessidade de anexar as evidências documentais da resposta):

> 14.5. A empresa possui uma área de auditoria interna formalmente instituída?
>
> 14.5.1. A área de auditoria interna reporta-se a um nível dentro da empresa que lhe permita cumprir com suas responsabilidades de forma independente?
>
> 14.5.3. São produzidos relatórios periódicos de auditoria interna?

14.5.4. A empresa corrige em tempo hábil as eventuais não conformidades apresentadas nos relatórios de auditoria interna? (...)

21.1. A empresa possui políticas e procedimentos que estabelecem:

21.1.1. os responsáveis por realizar o monitoramento do programa de integridade?

21.1.2. a periodicidade para realização do monitoramento?

21.1.3. as instâncias para as quais serão submetidos os dados e as informações apurados no monitoramento?

21.2. A empresa realiza um monitoramento ativo do programa de integridade por meio de:

21.2.1. relatórios periódicos com dados e estatísticas sobre aplicação das principais políticas e procedimentos de integridade?

21.2.2. utilização de indicadores sobre o programa de integridade e o estabelecimento de metas de desempenho?

21.2.3. registro das metas e do desempenho alcançado em cada período, em relação aos indicadores do programa?

21.3. a empresa utiliza as informações obtidas a partir do monitoramento para aprimorar seu programa de integridade? (CGU, 2022, p. 37-38).



Compliance é um tema cada vez mais em destaque no ambiente corporativo. É muito importante que aqueles que pretendam atuar na área entendam o valor positivo da implantação e aprimoramento constante da cultura de integridade. No podcast desta unidade, nós não traremos verdades absolutas, mas traremos reflexões sobre *Compliance* e, em específico, sobre *Compliance* Anticorrupção. Acesse o QR Code disponibilizado e venha ouvir.

Diferentemente da implantação de todo um sistema, a sua revisão e melhoria contínua pode não demandar tantos esforços, se feito de forma planejada e sistematizada, pois que nem sempre (por exemplo) é necessário implantar um código de conduta integralmente novo, bastando pequenas adequações para atender determinada necessidade. Ou, ainda, a revisão de uma política de brindes e hos-

pitalidades pode ser muito mais simples quando bem estabelecidos de forma prévia e inicial quais os limites da organização e padrões de conduta. Ou seja, a implantação de um sistema de *compliance* é importante; entretanto, a sua melhoria contínua tem importância colocada no mesmo patamar.

Nesta unidade, você teve a oportunidade de aprimorar o seu aprendizado sobre o tema *Compliance*, agora especificamente com conteúdo sobre outros três temas que podem ser considerados, também, como pilares de um Sistema de *Compliance*: investigações internas, *due diligence*, monitoramento e auditoria. Concluímos esta unidade com a certeza de que um sistema de *compliance* deve ser encarado como um organismo vivo, em constante mutação e evolução. É fundamental que o *compliance* esteja alinhado, estrategicamente, com os objetivos da organização, adequado à sua realidade e às suas especificidades. Como esta realidade muda constantemente, é importante que seja prevista uma revisão periódica (que seja anual, por exemplo) de políticas da área de *compliance*. Contudo, como o dia a dia é dinâmico e fatos inesperados podem acontecer ou serem detectados, toda que vez que se perceba uma necessidade de adequação e a ocorrência de um fato (interno ou externo) que demande revisão do programa, isto deve ser feito, sob pena de investimento de recursos (operacionais, humanos e financeiros) de forma ineficiente, sem efetiva possibilidade de salvaguardar os interesses da organização.

Ao ter lhe perguntado no início desta unidade se é legítimo e moral que as empresas, como contratantes da empresa terceirizadora de mão de obra, aleguem que desconheciam as condições de trabalho dos trabalhadores que lhes prestavam serviços (mesmo que de forma terceirizada), e se as empresas poderiam realizar diligências apropriadas (previamente e durante a contratação) para ter ciência das condições de trabalho daqueles que lhes prestam serviços, é forçoso concluir que não é legítimo ou moral escusar-se de suas responsabilidades, sendo que as elas têm condições, como toda e qualquer empresa, de realizar diligências para averiguar as circunstâncias da prestação de serviços que lhe foi disponibilizada – pois de nada adianta propagar que é uma empresa que atua em conformidade com o sistema normativo vigente e, ao mesmo tempo, omitir-se ou ser negligente frente à contratação e execução de contrato por uma terceirizada em seu próprio benefício. Esta é uma situação que expõe todos os envolvidos, gerando danos não só financeiros, mas também reputacionais, que podem ter um custo altíssimo ao negócio, prejudicando sua sustentabilidade.

AGORA É COM VOCÊ

O desenvolvimento de uma cultura positiva de *compliance* passa, entre outros aspectos, pela comunicação, apreensão e compreensão das vantagens de um sistema de integridade para a organização e para as partes envolvidas, de forma que seja internalizado e praticado rotineiramente. Diante destas considerações e do que você aprendeu nesta unidade, responda às seguintes perguntas:

1. Leia o excerto a seguir:

   Avaliação de desempenho: monitoramento, medição, análise e avaliação (indicadores reativos e proativos, denúncias, reclamações, análise e classificação das informações), auditoria interna, análise crítica pela direção, ambas devendo ser com intervalos planejados;

   Melhoria: não conformidade e ação corretiva (medidas para controlar e corrigir não conformidades do sistema, gerenciar as consequências, análise da causa raiz e da eficácia das medidas corretivas tomadas), escalonamento (mecanismos para relatos de suspeitas de má conduta ou violação das obrigações de compliance, de forma confidencial e sem medo de retaliação), melhoria contínua (de adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão).

   SOARES, F. L. (org.). **GRC Governança, Risco e *Compliance***. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

   Dentre as alternativas, assinale a correta:

   a) Monitoramento e melhoria contínua são mecanismos fundamentais para a solidez e a eficácia de um sistema de gestão de ***compliance***, de forma que este corresponda à realidade da organização na qual está implantado e esteja alinhado com seus objetivos.
   b) Monitoramento, em um sistema de gestão de ***compliance***, corresponde ao sistema de câmeras de vigilância implantado e monitorado continuamente a fim de evitar a prática de ilícitos dentro da organização.
   c) O Monitoramento, em um sistema de gestão de ***compliance***, independe de indicadores estabelecidos para aferição do sistema, sendo muito mais importante que este seja realizado, no mínimo, a cada dois anos.
   d) Após implantado um sistema de gestão de compliance, este é dado como concluído, não havendo necessidade de alterações enquanto não houver mudança legislativa a respeito ou alteração da norma ABNT NBR ISO 37.301.

e) Monitoramento e auditoria são sinônimos, e devem sempre ser realizados por consultorias externas, sob pena de não terem validade.

2. Leia o excerto a seguir:

Existe também o custo de não conformidade decorrente do dano à imagem ou à reputação institucional, o qual geralmente é ignorado por não ser de fácil mensuração, embora seja imprescindível para a continuidade das instituições financeiras. Imagine um banco com a reputação de que lava dinheiro do narcotráfico, mesmo que essa informação não seja verdade, ou aquele com fama de não honrar compromissos financeiros. Em ambas as hipóteses, a reputação definirá o rumo das instituições.

No contexto geral, o custo de não estar em ***compliance*** abrange danos à imagem da organização e de seus funcionários, isso sem contar a perda do valor da marca, a má alocação de recursos e redução da eficiência e da inovação, a cassação de licença de operação ou outro ato administrativo pertinente (autorização, permissão ou concessão), e as sanções administrativas, pecuniárias e até mesmo criminais, dependendo do caso e custos secundários não previstos (com advogados, contabilistas, consultores etc.).

SILVA, D. C.; COVAC, J. R. **Programa de Integridade no Setor Educacional** - Manual de ***Compliance***. São Paulo: Cultura, 2019.

Dentre as alternativas, assinale a correta.

a) Um processo de ***due diligence*** não tem influência na decisão e tratamento de um risco reputacional.
b) A realização de diligências apropriadas previamente à contratação de um terceiro garante que a contratante não sofrerá risco reputacional em razão daquela contratação.
c) A realização de diligências apropriadas previamente à decisão de realizar o patrocínio financeiro em favor de determinado atleta pode evitar que posições públicas pessoais deste impactem negativamente na empresa patrocinadora.
d) O processo de ***due diligence*** visa sempre eliminar totalmente os riscos financeiros e reputacionais a que a empresa está exposta.
e) A realização de diligências apropriadas só é possível antes da contratação ou realização de doação ou patrocínio, pois que depois de feita a contratação não é possível romper a parceria.

3. Leia o excerto a seguir:

> As investigações internas não se iniciam obrigatoriamente com um evento traumático. Há várias possíveis fontes para uma investigação interna. Às vezes, a investigação interna se origina timidamente após a auditoria da pessoa jurídica identificar algum fato suspeito. A maioria destes fatos em raras oportunidades é relevante: pode haver falhas de procedimentos e processos que são identificadas e podem ser sanadas. Em outros casos menos comuns, as falhas nestes procedimentos e processos escondem tentativas de burlar ou burlas efetivas à legislação e aos procedimentos internos.
>
> Em outras ocasiões, a investigação interna pode se iniciar com uma denúncia. De fato, mesmo a auditoria interna não é capaz de identificar todas as burlas – os malfeitores podem ser bastante experientes em escamotear os fatos e cumprir as regras internas.
>
> Para que a investigação interna se origine, é necessário que a denúncia seja recebida e processada de modo adequado. Relacionado a este aspecto, uma das boas práticas para um programa de ***compliance*** efetivo é a existência de canais estruturados, apropriados e bem divulgados para o recebimento das denúncias.
>
> CARVALHO, A. C. ***et al***: **Manual de *Compliance***. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 241.

Dentre as alternativas, assinale a correta:

a) O processo de investigação interna de uma denúncia é realizado com a participação da Polícia Civil, de forma a apurar a prática de condutas ilícitas e contrárias ao Código de Conduta da organização.
b) As investigações internas dentro de uma empresa ou qualquer outra organização sempre deve ser realizado pelo departamento jurídico interno, para que seja garantida a legalidade e imparcialidade.
c) Em um processo de investigação interna, de acordo com a Lei Anticorrupção, toda entrevista realizada deve ser integralmente gravada em vídeo, necessariamente, para que fique registrado de forma 100% fidedigna o conteúdo da oitiva.
d) É altamente recomendável que um processo de investigação interna tenha um planejamento prévio e diretrizes estabelecidas para a realização da apuração, sua conclusão e decisão.
e) As investigações internas servem para apurar tão somente condutas ilegais cometidas dentro da organização.

5 *Compliance* - Desafios e Perspectivas

Esp. Regiane de Oliveira Andreola Rigon

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

Nesta unidade, você aprimorará o seu aprendizado sobre o tema *Compliance*, em especial considerando a importância crescente e cada vez mais destacada em torno da existência de uma cultura de integridade nos negócios; de sustentabilidade e governança; e de construção e de defesa do capital reputacional das organizações, públicas ou privadas, com fins econômicos, ou não. Você também realizará algumas reflexões em torno desta carreira promissora e em franca expansão.

Reputação: qual a importância dela no ambiente corporativo? Você compraria pela internet de uma loja com fama de não entregar seus produtos? Uma empresa de materiais esportivos contrata um jogador de futebol como garoto propaganda e, depois, vem a público que este jogador está envolvido com pornografia infantil: isto causa impacto reputacional na empresa que o contratou? Os seguranças de um supermercado, ao abordarem um cliente suspeito de furto, agridem-no, causando-lhe lesões gravíssimas que o deixa com paraplegia: esta situação pode gerar um dano à reputação da empresa? Uma cooperativa médica contrata uma empresa para treinamento de seus funcionários e, durante a realização do evento, o instrutor do treinamento faz piadas de caráter homofóbico e sexista: esta situação pode impactar, negativamente, a imagem da cooperativa? Pare, pense e reflita: qual é a importância da reputação para uma organização? Qual é a importância da reputação para a marca de uma empresa?

Esta obra trabalhará em torno deste contexto – apresentando-lhe provocações, conceitos, reflexões, experimentação, desafios e perspectivas. Vamos lá!

Entender o que é *Compliance* e qual a sua importância no mundo atual, assim como compreender os impactos negativos de não conformidades nos negócios e dos possíveis danos reputacionais (além de outros), é um diferencial positivo na bagagem de conhecimentos do profissional da área.

O Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) é um instrumento de avaliação reputacional corporativa e que, fundamentado em determinada metodologia de aferição, avalia a reputação de empresas, desde o ano 2000, destacando-se o fato de que é um monitor auditado (o primeiro do mundo) e que seu processo passa por revisão independentemente da

KPMG (empresa de prestação de serviços profissionais, reconhecida, mundialmente, na área de auditoria e consultoria empresarial).

No mês de março de 2023, foi lançado o ranking das empresas e dos líderes com melhor reputação, em 2022, no Brasil. Segundo o Merco/2023, pelo nono ano seguido, a Natura está à frente do ranking de empresas, seguida pela Ambev na segunda colocação pelo quinto ano seguido e pelo Itaú Unibanco, que subiu para a terceira colocação, após melhorar cinco posições, comparado ao ranking de 2021. E, pelo sexto ano consecutivo, a empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, está no topo do ranking de líderes.

A pesquisa de campo da nona edição do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa foi realizada no Brasil entre julho e dezembro de 2022, com mais de 5 mil entrevistas. A metodologia da pesquisa inclui cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/fontes de informação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões, que apontam 10 companhias com melhor reputação. Para cada empresa escolhida, os respondentes sinalizam três fortalezas e uma fraqueza entre 18 variáveis que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão internacional e inovação. Esses atributos são utilizados para traçar o perfil de reputação das empresas. (MERCO, 2023, [*s. p.*]).

O mercado mostra-se cada vez mais exigente e com grande preocupação frente ao capital reputacional das empresas. Possuir uma certificação, um selo ou ser reconhecida como uma empresa de ótima reputação, de acordo com aferição devidamente auditada, pode ser um grande diferencial competitivo a ser utilizado pelas



empresas em seus negócios, seja para firmar novas parcerias, manter contratos já existentes seja para expandir sua área de atuação.

Assistir a documentários, filmes e vídeos, ler artigos ou livros são uma ótima forma de visualizar e compreender a importância de temas aprendidos em teoria, ou que se pretende estudar. Marca e reputação são sinônimos? Fica de atividade para você assistir ao vídeo, com menos de dois minutos, intitulado *Marca e Reputação na vida das empresas e seus profissionais* (2013), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HLCwBnqIuj0) e, em seguida, desenvolva um texto curto, de até 100 palavras, com a exposição de sua análise sobre o vídeo. Neste tópico, a proposta é de produção de um texto livre, a partir de sua análise e sua percepção pessoal sobre o tema **reputação corporativa**.

Tendo assistido ao vídeo, pare e reflita a respeito do que considera mais importante: o que você fala sobre a sua empresa, ou o que as pessoas que são clientes, compradores, prestadores de serviço ou funcionários falam sobre a sua empresa após ter contato com o seu produto ou serviço? Vamos partir para o Diário de Bordo com as suas considerações a respeito e, ao final, faça uma lista com duas colunas e cinco linhas, de forma a listar em uma coluna cinco aspectos positivos e, na outra, cinco aspectos negativos sobre a sua empresa ou empresa em que trabalha. Caso não esteja inserido(a) em nenhuma empresa, aponte tais características tendo como referência a UniCesumar.

DIÁRIO DE BORDO

Estar associado à corrupção, ao racismo, à homofobia ou a qualquer outra espécie de discriminação é fator negativo para as empresas e demais organizações de fins lícitos. Não praticar ações (ou omissões) que sejam considerados atos de corrupção ou mesmo lesivos contra a Administração Pública ou qualquer parceiro comercial é medida de honradez e lisura empresarial e representa avanço na construção e no fortalecimento de uma cultura de integridade, na sociedade e no meio corporativo em específico. Não praticar ações discriminatórias e não ter a reputação de ser discriminatório também representa medida de fortalecimento da cultura de integridade. Tudo isso sempre alinhado com as estratégias e os objetivos da empresa.

Para rumar ao ideal de uma cultura de *compliance* robusta, fortalecida e em constante evolução positiva, é necessário repensar paradigmas, crenças, vieses, buscar conhecimento e alterar a rota de atuação - pessoal e corporativa - se necessário. O *compliance* enfrenta vários desafios na atualidade, tal como: a necessidade de mudança da mentalidade empresarial que "nega" o *compliance*; a era digital e o uso de inteligência artificial; a diversidade e a inclusão; se pequenas empresas ou empresas familiares também podem beneficiar-se dele; o combate incessante à corrupção e à lavagem de dinheiro; o fortalecimento das relações contratuais corporativas baseadas em confiança e integridade; a conciliação entre

o *compliance* e as decisões estratégicas do negócio; a capacitação e o treinamento de profissionais para atender ao setor; *compliance* na administração pública; entre vários outros temas que perpassam a matéria.

Se o *compliance* é pensado como uma política de integridade, de conformidade, de fomento a uma cultura positiva, não estar atento à **diversidade** e à **inclusão**, considerando as mudanças socio-econômicas, ocorridas nos últimos anos, representa risco à organização, seja financeiro seja reputacional. É necessário repensar a análise e a ação frente a situações complexas, ou que são ignoradas, inicialmente, ou simplesmente diversas.

Empresas (e organizações de um modo geral), independentemente do porte, que desejem sustentabilidade, perenidade, lucratividade de seus negócios estão (ou devem estar) sintonizadas, abertas e preparadas ou se preparando para a diversidade, não só de identidade de gênero, orientação sexual ou de pessoas com deficiência, mas nas mais variadas áreas de abrangência, como idade, etnia, classes sociais, estados civis, culturas, entre outras.

É possível que a empresa se depare com a contratação de um funcionário que demande capacitação e treinamento para esta área; ou, mesmo que, com o transcurso do tempo, seu quadro de pessoal deva passar por aperfeiçoamento oportuno, e isso envolve relações sociais, evolução do mercado. Desta forma, propiciar a devida capacitação e o treinamento para seu quadro, assim como propiciar efetiva inclusão de seu quadro de funcionários, é medida de investimento e que mitiga riscos e pode propiciar o alcance de resultados positivos.

Em termos constitucionais e legais, é necessário referir o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 3°, que prevê como **objetivos fundamentais** da República Federativa do Brasil os seguintes:

> I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
>
> II - garantir o desenvolvimento nacional;
>
> III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
>
> IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988, on-line).

Em seguida, em seu artigo 5º, a Constituição Federal estabelece que *"todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade"* (BRASIL, 1988, on-line).

A partir desta ordem constitucionalmente prevista, pode-se referir a existência de algumas leis que tratam da matéria - como inclusão e não discriminação:

- Lei nº 9.029, de 13/04/1995, que proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho.
- Lei nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional/LDB, que, já na década de 1990, tratou da Educação Especial e outros assuntos.
- Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências e trata, por exemplo, da não discriminação de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
- Lei nº 11.340, de 07/08/2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e que, por entendimento do Superior Tribunal de Justiça. do ano de 2022, por sua 6ª Turma, também deve ser aplicada aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transgênero (tal como o seu artigo 22, que trata de medidas protetivas de urgência).
- Lei nº 13.146, de 06/07/2016, que institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamada de Lei Brasileira de Inclusão/LBI).

Dentre as leis antes referidas, citamos a seguir um exemplo de dispositivo legal que trata da (não) discriminação em relação à idade de uma pessoa, em especial no que se refere ao caso de contratação para vaga de trabalho ou emprego:

> Art. 27, da Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa: Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.

> Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada (BRASIL, 2003, on-line).

A mesma Lei prevê que é crime as seguintes situações:

> Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:
>
> Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
>
> § 1º Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.
>
> § 2º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. (...)
>
> Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa:
>
> **I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade;**
>
> **II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho;** (...). (BRASIL, 2003, on-line, grifo nosso).

O etarismo, nome que se dá ao preconceito contra pessoas em razão de sua idade, afeta jovens e idosos e também se encontra denominado como idadismo ou ageísmo, sendo que tal forma de preconceito pode se manifestar não somente no ambiente profissional, mas também familiar e de saúde, causando danos psicológicos nas pessoas discriminadas.

Sobre a legislação referida (em caráter exemplificativo), é importante destacar, estudante, que o acesso à toda legislação brasileira é gratuito e deve ser feito, preferencialmente, pelos canais oficiais existentes, tal como o *site* oficial da Presidência da República e o *site* oficial do Senado Federal, os quais disponibilizam a legislação devidamente atualizada. Para além da diversidade, é necessário que o ambiente corporativo (como qualquer outro) também tenha ações concretas para a inclusão. Exemplificativamente, vejamos a seguinte avaliação a respeito da inclusão de pessoas com deficiência:

> É comum que as pessoas com deficiência sofram com a falta de acessibilidade ou adaptabilidade do ambiente de trabalho que irá recebê-las, ocasionando em muitos casos baixo desempenho, pois, sem uma reestruturação adequada, a eficiência na prestação do serviço fica prejudicada, podendo levar até a uma estagnação de carreira. Tal não é interessante nem para a pessoa com deficiência (que poderá sofrer com o desestímulo), nem para o empregador (que poderá ter que arcar com a baixa produtividade).
>
> Tais fatos só enfatizam o distanciamento presente entre a Lei de Cotas e o verdadeiro sentido de inclusão, sendo observada a perpetuação de condutas e posturas discriminatórias, inclusive por parte daqueles que cumprem a previsão legislativa. (...) defende-se a adoção da perspectiva de inclusão de forma abrangente, desde as pequenas empresas até as grandes organizações, de modo que a ideologia e as práticas inclusivas sejam amplamente absorvidas pelo setor empresarial. Somente assim será possível fomentar o emprego e o desenvolvimento pessoal, financeiro, social e econômico em harmonia com a dignidade das pessoas com deficiência. (SALLES; SILVA, 2022, p. 212).

Seja por acreditar que a diversidade pode contribuir de forma decisiva para agregar valor à marca e/ou negócio, seja por acreditar que formar equipes diversas e devidamente incluídas propicia maior criatividade e motivação, ou por possibilitar a atração e a retenção de melhores profissionais no mercado, investir em diversidade e inclusão é um caminho a ser analisado e seguido no ambiente corporativo, de forma que se tenha capacidade de agregar pessoas de diferentes vivências e culturas no quadro da organização e possibilitando que se trabalhe em busca de resultados almejados pela mesma.

> O *compliance* é um instrumento que permite à organização se conformar com os regulamentos, normas vigentes externas e internas da sociedade, verificando os casos em que há o descumprimento das diretrizes éticas ou de regras e punindo os respectivos infratores. Desta forma, o *compliance* objetiva o cumprimento das regras internas e das normas jurídicas às quais a sociedade empresária está submetida, reduzindo os riscos de infração, bem como as chances de a mesma obter uma má reputação.

> Com a mudança da conjuntura política e econômica nacional, bem como com o avanço de investigações e fiscalizações de mercado, houve o surgimento de uma preocupação maior das companhias, dos consumidores e da sociedade como um todo com a integridade e ética das organizações e é neste ponto que o *compliance* adquire protagonismo. Em um cenário em que se verifica, majoritariamente, práticas discriminatórias e excludentes por parte das organizações, um programa de compliance inclusivo que aborde as principais questões éticas inerentes ao respeito e promoção da diversidade, enaltecendo as principais vantagens deste comportamento para as equipes de trabalho e para a organização como um todo, torna-se uma grande ferramenta para as mudanças estruturais propostas. (SALLES; SILVA, 2022, p. 218).

Além de todas estas vantagens, e como falamos em reputação no início desta unidade, é inegável que há vantagens em termos de publicidade e propaganda, com ganho reputacional e financeiro para as organizações que se mostrarem, efetivamente, diversas e includentes - seja em relação ao gênero, à idade, às pessoas com deficiência, dentre várias outras possibilidades.





Ao falarmos dos desafios e das perspectivas do *compliance*, um tema que não pode faltar é a utilização de Inteligência Artificial. Para introduzir este tema e apresentar, brevemente, exemplos de como utilizar Inteligência Artificial em benefício de um programa de *compliance* e dos profissionais que atuam na área, convido você a fazer a leitura comigo de um trecho do artigo *Inteligência artificial aplicada aos pilares do compliance*, da obra Guia Prático de Compliance. Acesse o QR Code.

Outro desafio do *compliance* é, sem dúvida, apresentar-se como um programa possível e viável para implantação (seja com maior seja com menor número de ferramentas) em pequenos negócios, empresas de porte mais reduzido. De fundamental importância sempre é relembrar que um programa de integridade deve ser adequado às características de cada organização, respeitando suas especificidades e seus objetivos. Desta forma, respeitar seu porte e sua capacidade financeira e operacional é de extrema relevância. Feito isso, é perfeitamente possível que um pequeno negócio implemente ferramentas de *compliance* e alcance resultados positivos com tanto. Até porque a importância cada vez maior que alcança a integridade no meio corporativo não atinge somente grandes negócios, mas também os pequenos - ainda mais se vista como qualidade daquele que se comporta de forma honesta, de boa-fé, contrária à corrupção em qualquer meio, seja público ou privado.

A boa reputação é algo almejado e necessário para todo e qualquer negócio, assim como a gestão adequada de riscos deve ser uma constante também em todo e qualquer negócio que tenha por objetivo manter-se no mercado e alcançar resultados positivos, ter sucesso no empreendimento. Ou seja, ter integridade é um bom negócio para todos e que pode, sim, ser realizado com custos reduzidos e propiciar alterações favoráveis e assertivas na empresa.

> Uma relação de negócio, uma compra ou venda, um fornecimento ou a contratação de um serviço, quando conduzidos de forma íntegra, trazem benefícios a todos os envolvidos. Ter integridade na empresa é respeitar o parceiro de negócio, tratar bem os funcionários, honrar os contratos e os acordos, respeitar as leis, não enganar clientes ou fornecedores, não cometer infrações e evitar

que elas aconteçam. Ter integridade é criar um ambiente em que o comportamento correto é incentivado e o comportamento inadequado punido.

Uma empresa íntegra atua dentro da legalidade, pautando suas atividades por valores e princípios éticos, buscando sempre defender a honestidade e impedir a ocorrência de irregularidades em seus negócios (SEBRAE, 2017, p. 11).



Pode existir compliance em uma empresa familiar? Este é o título de um capítulo da obra *Compliance* - Como Implementar. Ao estudarmos os desafios e as perspectivas do *compliance*, mais um tema que não pode faltar é a possibilidade de implantação de políticas de conformidade em empresas chamadas **familiares**. Para introduzir este tema e deixar claro que toda empresa pode se beneficiar de ferramentas de *compliance*, sempre atenta às suas próprias características (como o porte e a estrutura organizacional), eu convido você a fazer a leitura comigo de um trecho do artigo. Acesse o QR Code.

O que, de fato, um pequeno negócio pode implementar na área de *compliance*? São inúmeras as possibilidades, tais como:

- Apoio e suporte da alta direção do negócio.
- Mapeamento e gestão adequada dos riscos.
- Implantação de um código de conduta.
- Implantação de um canal de comunicação/denúncia.
- Realização de due *diligence*.

Dentre as alternativas anteriores, para diferenciar a implantação em um grande negócio e em um pequeno negócio, quando se pensa no canal de comunicação/denúncia, pode-se implantar uma caixa fechada, localizada em local seguro e que o noticiante possa colocar suas manifestações (sugestões, denúncias etc.), de forma tranquila e sem perigo de represália. Quanto ao mapeamento de riscos, uma planilha de excel bem customizada e assertiva é uma ferramenta acessível e de baixo

custo. Não há necessidade ou obrigatoriedade de que seja contratado um sistema externo para as duas situações referidas - como várias grandes organizações fazem.

Sobre o Código de Conduta, destaca-se que este serve não só para o público interno, mas pode atingir, também, parceiros externos - que saberão como aquela empresa atua em determinadas situações. Ou seja, mesmo que o negócio tenha poucos funcionários ou mesmo nenhum, deixar claro para os parceiros comerciais (como clientes ou prestadores de serviços) qual é a forma de atuação do negócio pode representar uma vantagem competitiva ao inspirar confiança e credibilidade naquela empresa.

Já a realização de *due diligence* independe do porte da empresa, pois é altamente recomendável em qualquer organização. E, da mesma forma que um canal de denúncia ou mapeamento de riscos que não demandam, necessariamente, que seja adquirido um software específico, para a realização de diligências apropriadas há uma série de possibilidades gratuitas na internet, que podem ser feitas por qualquer pessoa minimamente instruída. Alguns sites de pesquisa possíveis são:

- Receita Federal.
- Cadastro Nacional de Empresas Punidas/CNEP.
- Cadastro Empresas Inidôneas e Suspensas/CEIS.
- Tribunais da área de abrangência do terceiro – Ex.: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
- Tribunais de Contas da área de abrangência do terceiro - Ex.: Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- Cadastro de Transparência dos Estados e Municípios conforme área de abrangência do terceiro - Ex.: Porta da Transparência do Estado do Paraná.
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.
- Empresas do ranking GPTW - Melhores Empresas para Trabalhar.
- "Lista Suja do Trabalho Escravo"/Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo.
- Consulta de Documentos de Companhias da Comissão de Valores Mobiliários/CVM.
- Site institucional do terceiro.

Relembrando que não é porque uma empresa aparece no CNEP ou CEIS, por exemplo, que não será celebrado contrato com ela; entretanto, trata-se de um alerta a ser analisado, avaliando-se e se resolvendo sobre qual será a medida adotada frente ao risco eventualmente mapeado.

> Existem muitas empresas de pequeno e médio porte que realizam uma boa gestão para os seus negócios, mas ainda há empresas que estão muito longe de possuir um bom sistema de gerenciamento de negócios (...)
>
> Entendo que muitas das pequenas e médias empresas deveriam avaliar melhor seus processos de negócio e de gestão, pois, independentemente de tamanho e porte, devem possuir pelo menos um código de conduta e ética para nortear o comportamento de seus colaboradores e de seus administradores na negociação com clientes.
>
> Devemos também levar em consideração as questões de lavagem de dinheiro, corrupção, fraudes, utilização de rede social, segurança da informação, comportamento interno com colegas, entre outros; e não podemos nos esquecer das questões contábeis, financeiras e tributárias, que devem ser tratadas com normas e procedimentos (ASSI, 2018, p. 123 e 126).

Empresas, independentemente do porte, que desejem sustentabilidade, perenidade, lucratividade nos seus negócios devem estar antenadas, abertas e preparadas (ou se preparando) para a implantação de ferramentas de *compliance* e às adequações exigidas, formalmente ou não, pelo mercado.

Outro desafio da área de *compliance* é certo senso comum ou fala repetida de determinados gestores empresariais de que "nunca houve corrupção na empresa", de que "todo mundo é ético dentro da empresa" e que "sempre deu certo assim" e que, portanto, não há necessidade de mudanças. Isso demonstra o desconhecimento, talvez, de que podem ocorrer fraudes, internamente (como em um processo de compra e venda de mercadorias), com obtenção de vantagem indevida por determinado funcionário ou terceiro; ou mesmo demonstra o desconhecimento de que deve ser implantada e, constantemente, reforçada e aperfeiçoada a cultura de integridade da organização, atingido todos os envolvidos.



Como avaliar a cultura de *compliance*? Tem como saber/mensurar se a empresa está no caminho certo? Alguns indicadores podem ser referidos para avaliar a efetividade da cultura de *compliance*. Apresentaremos alguns indicadores com a leitura atenta de um trecho do ótimo artigo *O Compromisso na Mudança da Cultura Organizacional* da obra *Monitoria de Programa de Compliance no Brasil*. Acesse o QR Code.

O fortalecimento e a disseminação da cultura de integridade, seja na vida pública e empresarial, seja em âmbito nacional e internacional, vem crescendo e é uma meta a ser almejada, trabalhando-se, arduamente, para o fortalecimento das empresas e sua sustentabilidade. Entretanto não basta a existência de políticas internas, código de conduta, canal de comunicação, planilha de mapeamento de riscos, entre outros. É necessário respeito e valorização dessas ferramentas, com disciplina, monitoramento e revisão constantes - sempre de acordo com as especificidades de cada negócio, pois sempre há mais de uma forma de alcançar determinada meta, determinado objetivo, e cabe à cada organização traçar o seu caminho.

É preciso desmistificar a ideia de que corrupção é algo **tão somente** relacionado com a Administração Pública. O vocábulo corrupção vem da junção de dois elementos: **ruptura** e **co**, sendo que **ruptura** representa a quebra completa, inclusive, moralmente, e **co** (prefixo unido ao radical) representa a ideia de bilateralidade decorrente de um pacto na conjunção de interesses entre corrupto e corruptor. Uma analogia frequentemente realizada é que corrupção é como se fosse uma doença contagiosa, e que ,sem controle, pode se proliferar dentro de instituições públicas e privadas.

Historicamente, nos Estados Unidos, a partir do escândalo Watergate (escândalo de corrupção no governo de Richard Nixon - doações corporativas para fins políticos e para assegurar negócios), em 1977, foi editada e publicada a Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras, o *Foreing Corrupt Practices Act*/FCPA. Desde então, edição de leis e normas anticorrupção nacional ou estrangeira tem sido editada mundo afora em busca de combate aos atos de corrupção e propiciar maior integridade nas relações corporativas e no âmbito público. A partir de 2001, com o ataque terrorista ocorrido nos Estados Unidos (11 de setembro), novas práticas e novas normas foram implementadas visando combater a corrupção, tida como fonte de financiamento do terrorismo.





Os esforços no combate ao terrorismo incluíram ferramentas antilavagem de dinheiro que afetaram e impuseram controles mais rígidos às comunidades bancária, financeira e de investimento. As leis anticorrupção (como no Brasil, a Lei n° 12.846 de 1°/08/2013) também são uma iniciativa significativa de esforço mundial de combate ao terrorismo e que acaba por atingir também o combate à corrução.

EXPLORANDO IDEIAS

Etarismo: denominação do preconceito em relação às pessoas em razão de sua idade.

Machine learning: aprendizado da máquina.

Reputação: fama; nomeada; conceito; renome; opinião pública, favorável ou desfavorável; fama; renome; nomeada.

Know your robot: conheça o seu robô.

Stakeholder: parte interessada. Pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou se perceber afetada por uma decisão ou atividade (NBR ISO 37.301) (ABNT, 2021, p. 1).

Teoria do fruto da árvore envenenada/proibida: teoria de origem do Direito estadunidense de que a prova obtida por meio de uma descoberta alcançada por meios ilícitos deve ser desconsiderada.

Também deve ser referida a Lei n° 9.613, de 03/03/1998, conhecida como Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e que foi alterada, substancialmente, pela Lei n° 12.683, de 09/07/2012, que visou "tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro" (BRASIL, 2012, on-line). É ainda um grande desafio fazer com que empresários entendam que devem atentar-se quanto às normas e às condutas relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro: não é uma realidade distante do dia a dia de qualquer empresa - com maior ou menor risco -, até porque todas estão sujeitas a operações contábeis, e estas possuem regulamentação própria, como previsto na Resolução n° 1.530/2017, do Conselho Federal de Contabilidade/CFC e que trata de procedimentos a serem observados por profissionais e organizações contábeis para o cumprimento de obrigações da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Para se ter ideia do alcance da matéria relacionada à lavagem de dinheiro, veja-se o artigo 1° de referida Resolução (perceba-se que as atividades listadas nos incisos I a VI são extremamente abrangentes e atingem toda e qualquer empresa):

> Art. 1º A presente Resolução tem por objetivo regulamentar procedimentos e normas gerais decorrentes da Lei n.º 9.613/1998, alterada pela Lei n.º 12.683/2012, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos, inclusive o financiamento ao terrorismo, **que sujeita ao seu cumprimento os profissionais e Organizações Contábeis** que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, nas seguintes **operações, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas**:
>
> I – de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais, ou participações societárias de qualquer natureza;
>
> II – de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;
>
> III – de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários;
>
> IV – de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas;
>
> V – financeiras, societárias ou imobiliárias; e
>
> VI – de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais (CFC, 2017).

E o que o *compliance* tem de relação com a matéria?

> O âmbito de atuação de *compliance* abriga a responsabilidade por assegurar o cumprimento das normas legais e das obrigações normativas de natureza preventiva do crime de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo (LD-FT). Dessa maneira, o monitoramento contínuo e consequente aderência ao ambiente regulatório são objeto de permanente atenção de *compliance*. Inclui-se aí a proteção à reputação institucional, tendo-se em consideração que uma eventual associação da instituição a um crime de lavagem de dinheiro, ou de conexão com formas de financiamento de terrorismo, ainda que de forma involuntária ou ocasional, pode causar severos danos e, por vezes, irreparáveis danos à sua imagem (RIZZO; ROSA, 2021, p. 415).



Você já pesquisou sobre o mercado de trabalho na área de *compliance*? Você já parou para pensar se está preparado para uma vaga de emprego ou trabalho na área? Seja para ingressar no mercado, mesmo que sem experiência (mas com competências e habilidades), seja para reposicionar sua carreira? No Podcast desta unidade, nós trataremos destes assuntos e, ainda, apresentaremos algumas orientações para entrevista de emprego na área. Acesse o QR Code disponibilizado e venha ouvir.

Um dos desafios do *compliance* é ter reconhecida sua importância e sua necessidade para a estratégia de negócios de toda empresa, de toda organização. Virar a página da mesmice e da crença de que porque sempre foi de determinado jeito, então, é melhor continuar assim, é uma necessidade para a sustentabilidade e a perenidade dos negócios, assim como um diferencial para os profissionais que pretendem empreender ou atuar com sucesso no meio corporativo como empregados ou mesmo parceiros comerciais.

> Os seres humanos possuem uma habilidade única de se reinventar e evoluir em momentos de crise. Principalmente naquelas mais profundas.

Nesse contexto, empresas que vivenciam problemas legais e reputacionais graves precisam endereçar o problema de frente e oferecer respostas coerentes e consistentes aos seus diversos stakeholders, comprometendo-se, assim, a mudar seu perfil de atuação e condução dos negócios.

A mudança de cultura, ou seja, o estabelecimento de uma sólida conduta de integridade não ocorre do dia para a noite, ainda mais em um país com histórico tão vasto de corrupção e ilícitos na relação público/privado, como o Brasil. Por esta razão, ao se comprometer com o monitoramento, a organização deve se preparar, inclusive financeiramente, para desenvolver e aprimorar suas atividades.

Trata-se de processo profundo que não se restringe às revisões de regras, políticas e procedimentos internos, mas inclui reestruturações de departamentos, a adoção de um plano de comunicação extenso, e, sobretudo, uma profunda mudança de postura e engajamento da alta administração. (DANTAS; NICOLOSI, 2022, p. 28 e 29).



NOVAS DESCOBERTAS

Caro(a) aluno(a), aqui, fica a sugestão de que você assista ao filme *O Corte* (2005, título original *Le Couperet*), que traz a história de Bruno Davert, um homem realizado, profissionalmente e em família, mas que, ao ser demitido da empresa em que trabalhava, após mais de dez anos de contrato, e não conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, resolve *eliminar a concorrência*. Trata-se de um filme francês crítico, que mostra as dificuldades de um homem que se vê sem valor para o mercado de trabalho, que, sucessivamente, fracassa ao enviar seu currículo sem quase nunca receber retornos, com participação em entrevistas de emprego com os "poderosos" gerentes de recursos humanos.

Estudante, esteja preparado(a) para a realidade atual. Conheça o passado e se prepare para o futuro, agindo hoje. Busque conhecimento e vivências, de forma a permanecer em constante evolução intelectual, profissional e pessoal. Aplique o conhecimento adquirido de forma a demonstrar as vantagens de tê-lo(a) por perto, sempre atento às especificidades e aos objetivos de cada organização.

Nesta unidade, estudamos assuntos diversos em torno da temática *Compliance*. Quando da reflexão levantada no início da unidade, foi proposto a você assistir ao vídeo intitulado *Marca e Reputação na vida das empresas e seus profissionais*. Reflita sobre a seguinte questão - o que é mais importante: o que você fala sobre a sua empresa ou o que as pessoas que são clientes, compradores, prestadores de serviço ou funcionários falam sobre a sua empresa após ter contato com o seu produto ou serviço?

A ideia é que seja percebida, por você, a importância crucial em torno da construção e da sustentação da reputação de determinado profissional, de uma empresa ou de qualquer outra organização, de forma a demonstrar que marcas fortes são construídas e mantidas a partir de uma reputação forte. A marca da organização é fundamental, entretanto, sua reputação é condição de sustentabilidade e perenidade no mercado. Desta forma, o que as pessoas que são clientes, compradores, prestadores de serviço ou funcionários falam sobre a sua empresa tem relevância destacadíssima para o seu negócio.

MAPA MENTAL

Uma das finalidades da atuação do profissional da área de *compliance* é gerar reflexões e alternativas sobre as possibilidades de ação de cada parte envolvida em uma organização para a realização de determinado objetivo, bem como a disseminação de uma cultura de integridade, de uma cultura positiva de *compliance*. Competências e habilidades são exigidas do profissional para que possa cumprir sua missão, seja em termos técnicos, seja em termos de relações interpessoais. Diante destas considerações e do que você aprendeu nesta unidade, propomos a leitura do seguinte texto:

> Ser um bom Compliance Officer requer mais do que apenas garantir que um conjunto de processos de negócio (o Programa de Compliance) está em execução - isso pode ser feito por qualquer pessoa com conhecimentos básicos em uma metodologia de processo de negócios - é necessário que se seja livre de preconceitos para com os outros, é preciso aprender a aceitar que pequenas batalhas serão perdidas – a fim de ganhar a guerra – e é preciso saber que o mal será sempre parte da natureza humana.
>
> Ser um bom Compliance Officer é sobre como planejar e agir para mudanças de longo prazo e não apenas realizar exercícios check-the-box de curto prazo. É preciso, também, saber colaborar com todos os outros departamentos de uma empresa, pois o Compliance Officer pode, e deve, sempre procurar maneiras mais simples, mais baratas e melhores de fazer as coisas. Por fim, o Compliance Officer precisa construir uma relação de confiança com todas as outras pessoas, pois os indivíduos em uma empresa precisam saber que podem contar com o, e confiar no Compliance Officer quando surgirem dificuldades (SERPA, 2016, p. 19).

A seguir, também leia alguns exemplos de atividades listadas em vagas de emprego para a área de *compliance*:

- Colaborar para que as denúncias recebidas sejam prontamente investigadas e tratadas de forma justa e imparcial.
- Apoiar a elaboração das políticas internas, relatórios e documentos relacionados ao Programa de *Compliance* e Integridade.
- Apoiar o desenvolvimento de treinamentos sobre ética e *compliance* para os colaboradores da cia, incluindo os riscos de não cumprir as leis e regulamentações aplicáveis.
- Auxiliar na criação de canais de comunicação para denúncias de possíveis violações, garantindo que os funcionários e terceiros possam reportar preocupações de forma segura e anônima, se desejado.

MAPA MENTAL

- Manter registros precisos e confidenciais de todas as denúncias recebidas e as ações tomadas em resposta.
- Assegurar uma postura ética, independente e profissional da área com seus interlocutores, promovendo uma imagem de rigor, seriedade e confiança, condizente com as linhas de relacionamento e à necessidade de tratamento dos assuntos relacionados à integridade.
- Promover reuniões e trabalhar em conjunto com as outras áreas da empresa, visando conscientização da elaboração e manutenção da matriz de riscos, bem como realizar treinamentos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da equipe no que diz respeito aos negócios da empresa ou ligados à contabilidade, auditoria, governança, risco e *compliance*.
- Apoiar na elaboração de relatórios sobre as conclusões das investigações à diretoria da área;
- Trabalhar em conjunto com as outras áreas da empresa, visando conscientização da elaboração e manutenção da matriz de riscos.
- Avaliar a necessidade e promover treinamentos para outras áreas e departamentos no intuito de prestar esclarecimentos e dar sugestões para melhoria dos controles internos e divulgar boas práticas de governança e *compliance*.
- Realizar a gestão do próprio trabalho, estruturando e documentando suas atividades visando a evolução contínua.
- Elaboração de relatórios analíticos com a classificação de risco das pessoas jurídicas e físicas.
- Acompanhar as mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis e propor ajustes nas políticas e procedimentos internos quando necessário.

Fonte: a autora.

E, para que você possa dar sequência à sua avaliação, leia, a seguir, alguns exemplos de habilidades listadas em vagas de emprego para a área de *compliance*:

- Habilidade para conduzir investigações e analisar dados.
- Boa comunicação oral e escrita.
- Capacidade de absorver informações de diferentes fontes e fazer julgamentos sólidos.

MAPA MENTAL



- Trabalhar em equipe e em um ambiente dinâmico e multifuncional.
- Ter perfil crítico/investigador.
- Facilidade para desenvolvimento de planos de trabalho detalhados e para a gestão de vários projetos.
- Ser colaborativo, organizado, resiliente, capaz trabalhar sob pressão e de forma não presencial (trabalho remoto) e presencial.
- Excelentes habilidades de trabalho em equipe, priorização e comunicação.
- Capacidade de organização e atenção a detalhes.
- Comunicação clara e assertiva, escrita e verbal.
- Bom conhecimento em excel (intermediário, no mínimo) e facilidade para trabalhar com alto volume de dados.
- Postura colaborativa para atuação com as demais linhas de defesa.
- Expertise em montagem e apresentações de materiais para colaboradores e executivas.
- Capacidade de comunicação e relacionamento.
- Resiliência, habilidade de negociação, comunicação e relacionamento interpessoal.

Considerando este contexto e tudo o que foi apresentado nesta obra, e de forma a apresentar pensamentos e ideias a serem memorizadas, propõe-se a você a elaboração de um Mapa de Empatia, no qual você deve realizar a sua autoavaliação e identificar suas próprias competências e habilidades.

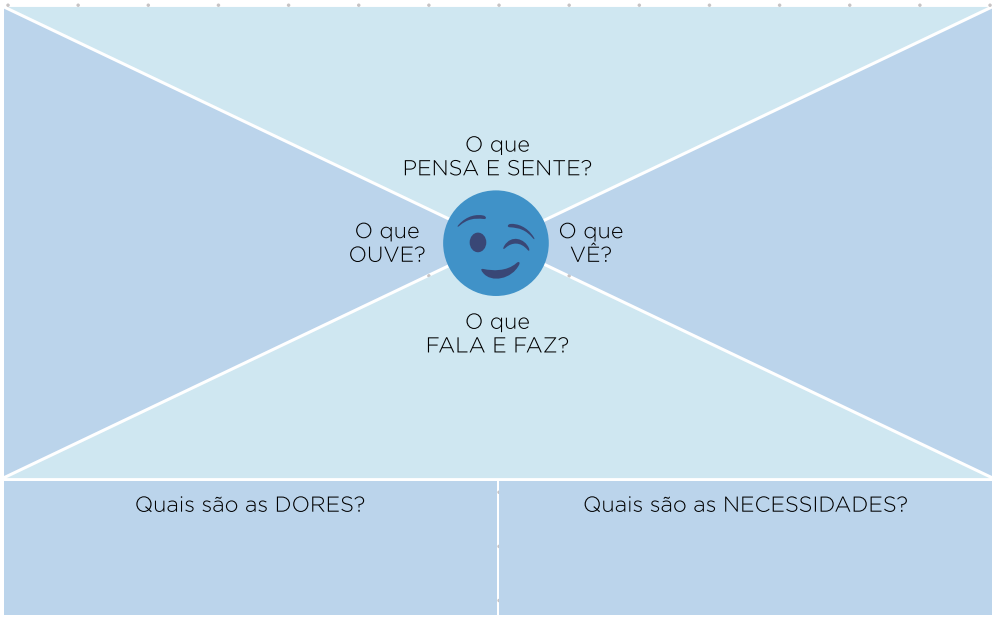
Onde está escrito “o que pensa e sente?”, responda o que você pensa sobre a possibilidade de iniciar uma carreira na área de *compliance*. Onde está escrito “o que vê?”, liste sete competências e habilidades que você possui. Onde está escrito “o que você ouve?”, liste cinco competências e habilidades que você já ouviu as pessoas dizerem que você tem.

MAPA MENTAL

Onde está escrito “o que fala e faz?”, imagine que você atua na área de *compliance* (caso ainda não atue, de fato) e liste três falas suas para convencimento sobre a importância do *compliance* e liste três atividades que você desenvolve no dia a dia da área.

Em seguida, faça uma avaliação crítica de suas informações iniciais listadas e, considerando as competências e as habilidades listadas no início desta atividade, onde está escrito “quais são as dores?”, liste três desafios ou dificuldades do mercado na área de *compliance*. Por fim, onde está escrito “quais as suas necessidades?”, liste as três principais necessidades (relacionadas a competências e habilidades) que você precisa aprimorar em suas competências técnicas, e, depois, liste as três principais necessidades que você precisa aprimorar em suas competências socioemocionais.

Se for preciso, ouça novamente o Podcast desta unidade. Esta é uma oportunidade de avaliação pessoal na qual você terá condições de analisar seu lugar no mercado de trabalho e o que você tem a oferecer para este mundo do *compliance*.



MEU ESPAÇO



REFERÊNCIAS

UNIDADE 1

ABNT. **NBR ISO 37301**. Sistemas de gestão de compliance – Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm. Acesso em: 16 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. **Manual Prático de Avaliação de Programa de Integridade em Par**. Brasília, DF: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, 2018.

CARVALHO, A. C. *et al*. (coord.). **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

CGU. **Empresa Pró-Ética 20/21**. Brasília, DF: CGU, 2022.

EMPRESA Pró-Ética. **Controladoria Geral da União**. [2023]. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica. Acesso em: 16 maio 2023.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. **Sanção Aplicada**. Portal da Transparência, [2023a]. Disponível em: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta/121633. Acesso em: 23 maio 2023.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. **Sanção Aplicada**. Portal da Transparência, [2023b]. Disponível em: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta/81129. Acesso em: 23 maio 2023.

SELO Mais Integridade. **Ministério da Agricultura e Pecuária**, [2023]. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/integridade/selo-mais-integridade#:~:text=O%20SELO%20DE%20INTEGRIDADE%20DO,suborno%20e%20corrup%C3%A7%C3%A3o%20(integridade). Acesso em: 16 maio 2023.

SERPA, A. da C. **Compliance Descomplicado**. [*S. l.*]: [*s. n.*], 2016.

SILVA, D. C.; COVAC, J. R. **Programa de Integridade no Setor Educacional**. Manual de Compliance. São Paulo: Cultura, 2019.

UNIDADE 2

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000**: gestão de riscos: diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 37301**: sistemas de gestão de compliance: requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013**. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Brasília, DF: D. O. U., 2013. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm. Acesso em: 11 maio 2023.

BRASIL. **Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017**. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília, DF: D. O. U., 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9203.htm. Acesso em: 11 maio 2023.

BRASIL. **Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: D. O. U., 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm. Acesso em: 11 maio 2023.

CARVALHO, A. C *et al*. **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

CGU. **Metodologia de Gestão de Riscos**. Brasília: Controladoria-Geral da União, 2021. (Versão 2.0). Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/74049/1/Metodologia_de_riscos_2_0.pdf. Acesso em: 11 maio 2023.

FRANCO, I. (org.). **Guia Prático de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

GONSALES, A. *et al*. **Manual de Compliance**: compliance mastermind. São Paulo: LEC, 2019. v. 1.

THE IIA. **Modelo das Três Linhas do IIA 2020**: uma atualização das Três Linhas de Defesa. Lake Mary: The Institute of Internal Auditors, 2020. Disponível em: https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20082020141130.pdf. Acesso em: 11 maio 2023.

SERPA, A. C. **Compliance Descomplicado**. [*S. l.*]: [*s. n.*], 2016.

SOARES, F. L. (org.). **GRC Governança, Risco e Compliance**: temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2022.

TCU. **Manual de Gestão de Riscos do TCU**. 2. ed. Brasília: Tribunal de Contas da União: Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2020. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/manual-de-gestao-de-riscos/. Acesso em: 11 maio 2023.

UNIDADE 3

ABNT. **NBR ISO 37301**: sistemas de gestão de *compliance*: requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto Federal nº 11.129, de 11 de julho de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: D. O. U., 2022. Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm. Acesso em: 13 set. 2022.

CARVALHO, A. C. *et al*. **Manual de *Compliance***. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

CGU. **Formulário de Conformidade Pró-Ética 2022/2023**. Brasília: CGU, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/integridade-privada/avaliacao-e-promocao-da-integridade-privada/empresa-pro-etica/arquivos/2022-2023/formulario-de-conformidade-empresa-pro-etica-2022-2023.pdf. Acesso em: 9 mar. 2023.

COVAC, J. R.; SILVA, D. C. **Programa de Integridade no Setor Educacional: manual de *Compliance.*** São Paulo: Cultura, 2019.

FRANCO, I. (org.). **Guia Prático de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

KPMG. **Pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil**. 5. ed. 2021. Disponível em https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2021/07/KPMG-pesquisa-maturidade-compliance-2021.pdf. Acesso em: 30 jan. 2022.

SERPA, A. C. Compliance Descomplicado: um guia simples e direto sobre Programas de Compliance. Carolina do Sul: Createspace Independent Publishing Platform, 2016.

SILVA, D. C.; COVAC, J. R. **Programa de Integridade no Setor Educacional**: **manual de compliance**. São Paulo: Cultura, 2019.

SOARES, F. L. (org.). **GRC Governança, Risco e Compliance**. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

UNIDADE 4

ABNT. NBR ISO 37301. Sistemas de gestão de *compliance* – requisitos com orientações para uso. **Target**, 2021. Disponível em: https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/45661/nbriso37301-sistemas-de-gestao-de-compliance-requisitos-com-orientacoes-para-uso. Acesso em: 11 maio 2023.

ASSI, M. **Compliance** - Como Implementar. São Paulo: Trevisan Editora, 2018.

ABBI; FEBRABAN. **Função de Compliance**. [*S. l.*]: ABBI, FEBRABAN, [*s. d.*]. Disponível em: http://www.abbi.com.br/download/funcaodecompliance_09.pdf. Acesso em: 8 mar. 2023.

BRASIL. **Lei Federal nº 12.846, de 1º/08/2013**. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Brasília, DF: D. O. U., 2013. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm. Acesso em: 28 fev. 2023.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Apelação nº 1023863-08.2013.8.26.0100**. Apelantes: Maria Luiza Junqueira Mazzetto e outro. Apelados: La Finestra Sul Cielo Brasil Importação e Distribuição de Alimentos e Bebidas Ltda. e outros. Relator: Alexandre Marcondes. São Paulo, 30/05/2018. Disponível em: https://encurtador.com.br/yLV12. Acesso em: 28 fev. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp n. 1.862.508/SP**. Recorrente: TMI Tratamento Textil Ltda. Recorrida: 5 A SEC do Brasil Franchising Ltda. Relator Ministro: Ricardo Villas Bôas Cueva. Relatora para o voto vencedor: Ministra Nancy Andrighi. Brasília. 24/11/2020. Disponível em: https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=117812903&tipo=3&nreg=202000386748&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20201218&formato=PDF&salvar=false. Acesso em: 28 fev. 2023.

BRASIL. **Decreto Federal nº 11.129, de 11/07**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: D. O. U., 2022. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm. Acesso em: 13 set. 2022.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. **Processo nº 1000303-02.2021.5.02.0706 (ROT)**. Recorrente: E.F.S. Recorridos: A.C.A.V., M.S.P. Relator: Ivani Contini Bramante. São Paulo. 15/02/2023. Disponível em: https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/1000303-02.2021.5.02.0706/1#6ff7372. Acesso em: 28 fev. 2023.

CARVALHO, A. C. *et al*. **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

COB. **Conselho de Ética do COB emite despacho sobre representação contra Wallace**. 2023. Disponível em: https://www.cob.org.br/pt/documentos/download/1292863d88b77/. Acesso em: 23 fev. 2023.

CGU. **Formulário de Conformidade Pró-Ética 2022/2023**. CGU, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/integridade-privada/avaliacao-e-promocao-da-integridade-privada/empresa-pro-etica/arquivos/2022-2023/formulario-de-conformidade-empresa-pro-etica-2022-2023.pdf. Acesso em: 28 fev. 2023.

SILVA, D. C.; COVAC, J. R. **Programa de Integridade no Setor Educacional** - Manual de *Compliance*. São Paulo: Cultura, 2019.

FRANCO, I. (org.). **Guia Prático de Compliance**. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

SERPA, A. da C. **Compliance Descomplicado**. [*s. l.*]: [*s. n.*], 2016.

SOARES, F. L. (org.). **GRC Governança, Risco e Compliance**. Temas contemporâneos: aspectos teóricos e práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

KPMG. **Pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil**. 5. ed. 2021. Disponível em: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/KPMG-pesquisa-maturidade-compliance-2021.pdf. Acesso em: 30 jan. 2022.

REFERÊNCIAS

UNIDADE 5

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 37301**. Sistemas de gestão de *compliance* – requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSI, M. **Compliance** - Como Implementar. São Paulo, SP. Trevisan Editora, 2018.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31 maio 2023.

BRASIL. **Lei Federal n° 10.741, de 1° de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, DF: D. O. U., 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm. Acesso em: 31 maio 2023.

BRASIL. **Lei Federal n° 12.683, de 9 de julho de 2012**. Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Brasília, DF: D. O. U., 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2. Acesso em: 31 maio 2023.

CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **Resolução n° 1.530, de 22 de setembro de 2017**. Brasília: D. O. U., 2017. Disponível em https://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2017/001530&arquivo=Res_1530.doc. Acesso em: 31 maio 2023.

DANTAS, A.; NICOLOSI, M. O Compromisso na Mudança da Cultura Organizacional. *In*: MICHELONI, E.; LADEIA, G.; MANTOAN, M. (org.). **Monitoria de Programa de *Compliance* no Brasil**. Leme, SP: Mizuno, 2022.

MERCO. **Empresas e Líderes com melhor reputação no Brasil em 2022**. Merco, 9 mar. 2023. Disponível em: https://www.merco.info/br/actualidad/las-empresas-y-lideres-con-mejor-reputacion-en-brasil-en-2022. Acesso em: 31 maio 2023.

RIZZO, M. B. M. de; ROSA, L. V. R. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLDFT). *In*: CARVALHO, A. C. *et al*. (coord.). **Manual de Compliance**. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2021.

SALLES, R. B. O.; SILVA, A. R. Desafios e Possibilidades para a Inclusão da Pessoa com Deficiência na Empresa: O *Compliance* como Instrumento de Inclusão. *In*: PINHEIRO, C. R. (org.). **Compliance** - Entre a Teoria e a Prática. 1. ed. Indaiatuba: Foco, 2022.

SEBRAE. **Integridade para Pequenos Negócios**. Sebrae, 2017. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Integridade%20para%20pequenos%20neg%C3%B3cios.pdf. Acesso em: 31 maio 2023.

SERPA, A. C. **Compliance Descomplicado**. [*s. l.*]: [*s. n.*], 2016.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

UNIDADE 1

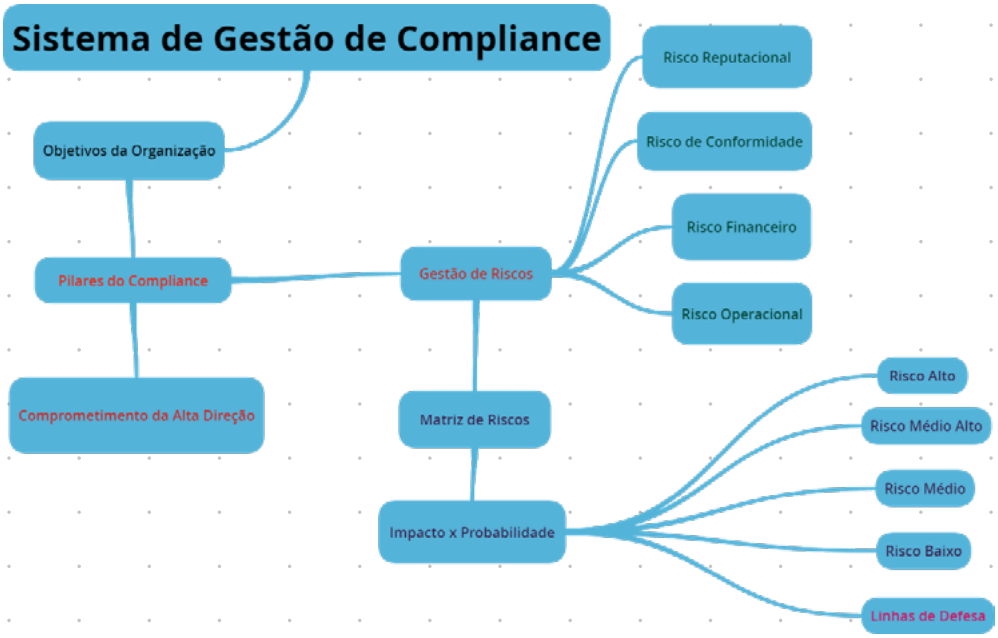
1. D. De fato, o *Compliance* é uma ferramenta de gestão disponível à organização na qual está inserido, para que ela alcance os próprios objetivos. Para isso, ela deve ter clareza prévia sobre quais são esses objetivos, a fim de informá-los ao setor de *Compliance*. O *Compliance* não é um setor usado para dizer o que está certo ou errado, mas para mapear riscos e propor soluções e caminhos a serem seguidos. Isso nunca deve estar desconectado dos objetivos da organização. O termo "*Compliance",* originariamente, provém da expressão em inglês "*to comply*" e, historicamente, teve início em instituições financeiras.

2. B. De fato, os requisitos da norma ABNT NBR ISO 37301 são de observância voluntária, em contraposição à observância obrigatória para toda e qualquer empresa sediada no Brasil. Além disso, a ABNT NBR ISO 37301 não substitui, em hipótese alguma, a legislação, as demais normas vigentes e as demais disposições contratuais ou estatutárias a que estão submetidas determinada organização. Caso a empresa deseje receber a certificação ISO respectiva, deverá cumprir os requisitos da norma ABNT NBR ISO 37301 para essa finalidade e de acordo com o escopo pré-estabelecido, ou seja, não necessariamente será para toda a organização. Ao ser certificada via norma ABNT NBR ISO 37301, não receberá o selo Pró-Ética (que não se trata de certificação), pois ele tem regulamentação própria via Controladoria Geral da União.

3. C. O profissional de *Compliance,* de fato, pode ser exposto a situações não comuns e deve auxiliar na promoção e na adequação de conformidade da organização. Para tanto, deve ter raciocínio crítico. Não há exigência prévia de formação em determinado curso superior, independentemente de qual seja, a fim de que se possa exercer função na área de *Compliance*, mas são exigidas algumas habilidades, como empatia e estar disposto a contribuir com todos os setores da organização. Por isso, não pode estar alheio aos demais funcionários. O profissional de *Compliance* não é o responsável pela gestão administrativa da organização e pela tomada de decisões da direção ou da gerência, o que compete aos setores específicos da organização.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

UNIDADE 2



UNIDADE 3

1. C. De fato, após estabelecido o apetite de risco da empresa ou qualquer outra organização (ou seja, até que ponto a organização está disposta a correr determinado risco), é possível estabelecer determinado controle sobre tal risco a fim de mitigá-lo. A alternativa "a" está incorreta porque não é todo e qualquer risco que deve ser eliminado, visto que há possibilidade de tratá-lo de outra forma (ex.: aceitando-o e controlando-o). A alternativa "b" está incorreta porque os controles internos devem ser estabelecidos de acordo com as especificidades de cada organização, tais como: ramo de atuação, porte, objetivos. A alternativa "d" está incorreta porque o Decreto Federal n° 11.129/2022 não estabelece, por qualquer forma, quais são os controles internos a serem estabelecidos em cada organização. A alternativa "e" está incorreta porque não há previsão legal a respeito.

2. E. De fato, o treinamento em *Compliance* deve ser apropriado aos papéis do pessoal e aos riscos de *Compliance* aos quais as pessoas estão expostas, devendo ser analisado criticamente de forma regular, tendo por parâmetro a Norma ABNT NBR ISO 37.301, citada no texto introdutório da questão. A alternativa 'a' está incorreta porque políticas de *Compliance* não são (pelo menos necessariamente) leis federais vigentes no Brasil,

podendo ser, simplesmente, políticas internas de uma organização. A alternativa 'b' está incorreta porque cultura de *Compliance* não tem qualquer relação com diretrizes da política pública de cultura federal. A alternativa 'c' está incorreta porque o código de conduta não tem imposição de fazer previsão taxativa sobre todas as condutas passíveis de ocorrência em uma organização, devendo se atentar especialmente para as condutas relacionadas aos riscos mapeados; assim como sua linguagem deve ser clara, acessível e não exaustiva, de forma a propiciar sua compreensão e acessibilidade para todas as partes envolvidas.

3. B. De fato, é o que prevê o artigo 57, II e III, do Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022, como consta, inclusive, transcrito no texto da unidade. A alternativa "a" está incorreta porque a Lei 12.846, de 1° de agosto de 2013 não faz previsão de políticas a serem implementadas dentro das empresas para fins de evitar atos de corrupção. A alternativa "c" está incorreta porque o Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 não faz tal previsão. A alternativa "d" está incorreta porque o Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022 não faz previsão de existência de registros contábeis sobre transações de pessoas naturais e de seus cônjuges para fins de avaliação de um programa de integridade. A alternativa "e" está incorreta porque a Lei Anticorrupção não faz previsão de periodicidade para os treinamentos anticorrupção, sendo matéria tratada no Decreto Federal n° 11.129, de 11 de julho de 2022, devendo ser "periódicos", sem especificar prazos.

UNIDADE 4

1. A. A alternativa 'a' está correta porque, de fato, monitoramento e melhoria contínua são mecanismos fundamentais para a solidez e eficácia de um sistema de gestão de *compliance*, de forma que este corresponda à realidade da organização na qual está implantado e esteja alinhado com seus objetivos. A alternativa 'b' está incorreta porque, na perspectiva de um sistema de gestão de *compliance*, monitoramento não tem relação com câmeras de vigilância. A alternativa 'c' está incorreta porque o monitoramento depende, sim, de indicadores adequados para aferição do sistema. A alternativa 'd' está incorreta porque um sistema de gestão de *compliance* deve ser considerado como um organismo vivo, em constante mutação e evolução, independente de alterações normativas concretas, pois as próprias relações comerciais e pessoais podem demandar a revisão/atualização do sistema (integral ou parcialmente). A alternativa 'e' está incorreta porque monitoramento e auditoria não são sinônimos, sendo ferramentas distintas dentro de um sistema de *compliance*, bem como podem ser realizados por equipes internas.

2. C. A alternativa 'c' está correta porque, de fato, a realização de diligências apropriadas previamente à decisão de realizar o patrocínio financeiro em favor de determinado atleta pode evitar que posições públicas pessoais deste impactem negativamente

na empresa patrocinadora. A alternativa 'a' está incorreta porque o processo de *due diligence* tem influência e pode ser decisivo para a tomada de decisão e tratamento de um risco reputacional. A alternativa 'b' está incorreta porque a realização de diligências apropriadas previamente à contratação de um terceiro não garante que a contratante não sofrerá risco reputacional em razão daquela contratação, sendo finalidade primordial do processo de *due diligence* a coleta de informações para subsidiar a tomada de decisão do responsável pela contratação. A alternativa 'd' está incorreta porque o processo de *due diligence* não tem como garantir a eliminação de riscos financeiros ou reputacionais, mas tem por finalidade a obtenção de informações para subsidiar a tomada de decisão do responsável pela contratação. A alternativa 'e' está incorreta porque é perfeitamente possível e recomendável que a realização de diligências apropriadas seja mantida durante a execução contratual ou de determinada parceria, até para averiguar se as condições existentes à época da contratação não se alteraram ou se requerem adequações ou cessação.

3. D. A alternativa 'd' está correta porque, de fato, é altamente recomendável que um processo de investigação interna tenha um planejamento prévio e diretrizes estabelecidas para a realização da apuração, sua conclusão e decisão. A alternativa 'a' está incorreta porque o processo de investigação interna não requer a participação da Polícia Civil, até porque esta atua na investigação de condutas tipificadas criminalmente. A alternativa 'b' está incorreta porque as investigações internas dentro de uma empresa ou qualquer outra organização não precisa ser realizado pelo departamento jurídico interno, podendo ser realizada por outro funcionário ou equipe designada - os quais podem ter a assessoria do departamento jurídico, caso este exista. A alternativa 'c' está incorreta porque em um processo de investigação interna não é necessário que as entrevistas realizadas sejam gravadas em vídeo, devendo-se seguir as diretrizes (como em uma política interna específica ou planejamento da investigação) pré-estabelecidas pela organização para a realização do ato; além do que a Lei Anticorrupção não trata deste aspecto. A alternativa 'e' está incorreta porque as investigações internas não servem para apurar tão somente condutas ilegais cometidas dentro da organização, podendo tratar de condutas contrárias aos padrões estabelecidos na organização (tal como no Código de Conduta, que não é uma lei), e devendo estar aberta para possíveis achados (além daquela notícia de fato que originou a investigação).

UNIDADE 5

1. O Mapa de Empatia é uma atividade estritamente pessoal, sem a possibilidade de uma única resposta correta e sem a existência de respostas incorretas. Dessa forma, o(a) aluno(a) deverá considerar suas próprias capacidades e dificuldades durante o preenchimento desta avaliação.

MEU ESPAÇO



MEU ESPAÇO

MEU ESPAÇO

